

Aula 03

*TRT-RS 4ª Região (Analista Judiciário -
Área Judiciária) Direito do Trabalho*

Autor:
Antonio Daud

16 de Janeiro de 2026

Índice

1) Definição: Elementos do Contrato de Trabalho	3
2) Contrato de Trabalho e CTPS	46
3) Questões Comentadas - Contrato de Trabalho - TRT	59
4) Lista de Questões - Contrato de Trabalho - TRT	154



CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Oi, amigos (as),

Vamos iniciar agora umas das aulas **mais importantes do curso**, tendo em vista a quantidade de questões sobre o assunto que caíram em provas nos últimos anos.

CONTRATO DE TRABALHO

Iniciemos o tópico com a definição celetista de **contrato de trabalho**, que existe no âmbito das relações empregatícias (entre empregado e empregador):

CLT, art. 442 - Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego.

Lembro da distinção entre **relações de trabalho** e **relações de emprego**, sendo que estas últimas demandam a existência dos elementos fático-jurídicos da relação empregatícia.

Neste contexto, o termo mais adequado para o que iremos estudar nesta aula seria **contrato de emprego**, não é mesmo?

Sim!

Pois bem, o legislador inseriu na CLT o termo contrato de trabalho, que é amplamente utilizado. Apenas fiquem atentos para que isso não gere confusão quanto ao significado de relação de trabalho e relação de emprego.

Quanto às características do contrato de trabalho podemos destacar as seguintes: o contrato de trabalho é contrato de direito privado, sinalagmático, consensual, *intuitu personae*, de trato permanente, de atividade e oneroso.

O contrato de trabalho é de **natureza privada** porque a prestação de serviços é regida pelo direito privado.

O Ministro Godinho¹ ressalta, inclusive, que mesmo quando o Estado é o empregador (no caso dos empregados públicos regidos pela CLT) permanece a condição privada dos contratos de trabalho, visto que ele figura como empregador sem que haja prerrogativas especiais.

Note-se também que a imperatividade das normas trabalhistas **não** significa dizer que o contrato de trabalho tenha natureza pública.

A natureza **sinalagmática** do contrato de trabalho deriva do fato de que existem obrigações recíprocas e contrapostas: o empregado oferece sua energia (prestação laboral) com a contrapartida remuneratória, a cargo do empregador.

A doutrina confere ao contrato de trabalho característica **consensual** tendo em vista que, em regra, **não** se exige forma solene para este tipo de acordo (ou seja: contrato de trabalho, em regra, não exige formalidade imperativa).

¹ DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 12ª Ed. São Paulo: LTr, 2013, p. 507.



Já a celebração *intuitu personae* vincula-se à personalidade que atinge o empregado, sendo, inclusive, um dos elementos fático-jurídicos da relação empregatícia. Lembrem-se que a personalidade atinge o empregado, mas não o empregador (a figura do empregado é infungível; a do empregador, fungível).

Também é conferida ao contrato de trabalho a característica de **trato permanente** porque as obrigações das partes (realização das atividades laborais com a correspondente contraprestação remuneratória) ocorrem de forma continuada no tempo, havendo, em regra, a indeterminação do prazo dos contratos de trabalho.

Este conceito está associado ao **princípio da continuidade da relação de emprego**.

O contrato de trabalho é **de atividade** porque é uma prestação de fazer (o labor). A obrigação do empregado é dispor de sua energia nas tarefas designadas pelo empregador, **não** sendo possível se falar em contrato de resultado. Como aprendemos anteriormente, o risco do empreendimento deve ser suportado pelo empregador, que assumirá lucros e prejuízos do negócio.

Por fim, podemos destacar a **onerosidade** do contrato de trabalho, pois caso não haja a contraprestação pecuniária, não poderemos falar em relação de emprego (seria o caso do trabalho voluntário).

Neste aspecto é importante lembrar que se há intenção de receber salário (*animus contrahendi*) resta configurada a onerosidade, não sendo afastada esta característica quando o empregador não cumpre sua parte do acordo.



ESQUEMATIZANDO

Características do contrato de trabalho

É contrato de direito privado	»	A prestação de serviços é regida pelo direito privado.
Sinalagmático	»	Existem obrigações recíprocas e contrapostas: o empregado oferece sua energia (prestação laboral) com a contrapartida remuneratória, a cargo do empregador.
Consensual	»	Em regra, não se exige forma solene para este tipo de acordo.
<i>Intuitu personae</i>	»	Pessoalidade que atinge o empregado, sendo, inclusive, um dos elementos fático-jurídicos da relação empregatícia.
De trato permanente	»	As obrigações das partes ocorrem de forma continuada no tempo, havendo, em regra, a indeterminação do prazo dos contratos de trabalho.
De atividade	»	É uma prestação de fazer (o labor do empregado). Não é contrato de resultado.
Oneroso	»	Deve haver a contraprestação pecuniária, a cargo do empregador.



Elementos essenciais do contrato de trabalho

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

Aplicam-se aos contratos de trabalho os elementos de validade dos contratos em geral, conforme definido no **Código Civil** (Lei 10.406/02):

Lei 10.406/02, art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

- I - agente capaz;
- II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
- III - forma prescrita ou não defesa em lei.

A validade do contrato requer capacidade dos agentes, que no caso serão empregador e empregado.

No caso do empregador aplica-se a regra do direito civil, devendo o empregador (pessoa física ou jurídica, ou até ente despersonificado) ter aptidão jurídica para assumir direitos e obrigações trabalhistas.

O empregado, para ser agente capaz de assumir direitos e obrigações trabalhistas, deve atender os requisitos da CLT. De acordo com sua idade, o empregado pode ser relativamente incapaz, e por isso dependerá de assistência de seu responsável legal para a prática de determinados atos; exemplo:

CLT, art. 439 - É lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento dos salários. Tratando-se, porém, de rescisão do contrato de trabalho, é vedado ao menor de 18 (dezoito) anos dar, sem assistência dos seus responsáveis legais, quitação ao empregador pelo recebimento da indenização que lhe for devida.

➤ Trabalho ilícito X Trabalho proibido

Quanto ao **objeto lícito, possível, determinado ou determinável** podemos frisar que se o trabalho prestado pela pessoa for ilícito não haverá proteção ou repercussões relacionadas ao direito do trabalho, então não se pode falar em contrato de trabalho.

O exemplo clássico de **trabalho ilícito** é o labor envolvendo jogo do bicho, que possui a seguinte Orientação Jurisprudencial relacionada:

OJ-SDI1-199 JOGO DO BICHO. CONTRATO DE TRABALHO. NULIDADE. OBJETO ILÍCITO

É nulo o contrato de trabalho celebrado para o desempenho de atividade inerente à prática do jogo do bicho, ante a ilicitude de seu objeto, o que subtrai o requisito de validade para a formação do ato jurídico.

Não podemos, entretanto, confundir a ilicitude do objeto (como visto acima) com a proibição do trabalho.

Se um menor de 16 anos é contratado para laborar estaremos diante de trabalho proibido, que desrespeita a CF/88. Neste caso deve-se proceder à rescisão do contrato, mas isso **não** significa dizer que o menor esteja desprotegido: serão devidas as verbas salariais adquiridas pelo labor prestado.

Assim, em regra, o empregado que desenvolve trabalho proibido conta com a proteção juslaboral, enquanto o empregado que realiza atividade ilícita (como no exemplo do apontador do jogo do bicho) não.

Um verbete que exemplifica a questão de **trabalho proibido** é o que segue abaixo:



SUM-386 POLICIAL MILITAR. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM EMPRESA PRIVADA

Preenchidos os requisitos do art. 3º da CLT, é legítimo o reconhecimento de relação de emprego entre policial militar e empresa privada, independentemente do eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Policial Militar.

Em regra, portanto, temos que:

Trabalho ilícito

»»

Envolve tipo legal penal ou concorre para ele, e retira do trabalhador a proteção trabalhista.

Trabalho proibido

»»

Envolve atividade que é irregular, mas não se constitui em tipo legal penal. Apesar da irregularidade do labor, o empregado recebe a proteção trabalhista.

Acerca da **forma prescrita ou não defesa em lei** pode-se destacar que, em geral, os contratos de trabalho não dependem de forma solene. Reconhece-se, inclusive, a validade de contratos verbais.

Em alguns casos, entretanto, existe obrigação de que haja forma definida, sob pena de invalidade.

Novamente podemos utilizar o exemplo da aprendizagem:

CLT, art. 428. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado **por escrito** e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 (quatorze) e menor de 24 (vinte e quatro) anos (...).



Não confundam **elementos de validade** do contrato de trabalho com **elementos fático-jurídicos** da relação de emprego (pessoa física, pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade).

Modalidades do contrato de trabalho

Estudaremos neste tópico a classificação doutrinária dos contratos de acordo com a sua externalização e seu prazo.

➤ Contratos de trabalho tácitos e expressos

Como é materializado um contrato de trabalho entre empregado e empregador?

Retomando o artigo 442, vemos que, no direito do trabalho, tal acordo pode ocorrer tacitamente ou expressamente:



CLT, art. 442 - Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego.

O contrato será acordado (firmado) **expressamente** quando houver tal pactuação entre empregado e empregador (os sujeitos manifestaram-se no sentido de que existe a relação de emprego).

Entretanto, muitas vezes a pessoa física presta serviços com pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade (elementos fático-jurídicos componentes da relação de emprego) sem que haja qualquer formalização do vínculo.

Nestes casos, verificando-se que existe a relação de emprego (sem a correspondente formalização) estaremos diante de um contrato de trabalho acordado **tacitamente**, ou seja, o empregador **consentiu que a pessoa física laborasse para ele**.

A CLT também esclarece que o contrato pode ser verbal ou por escrito, e que o contrato de trabalho pode ser determinado ou indeterminado:

CLT, art. 443. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado **tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito**, por **prazo determinado ou indeterminado**, ou para prestação de trabalho intermitente.

Deste modo, é possível reconhecer-se o contrato de trabalho mesmo que as partes o tenham acordado apenas de forma verbal. Assim, o contrato expresso pode ser por escrito ou apenas verbal.

Registre-se que esta é a regra geral, mas determinadas situações exigem a pactuação com solenidade especial. Um exemplo é a aprendizagem, cujo contrato deve ser necessariamente escrito.

Conforme artigo 428 da CLT, contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho **especial, ajustado por escrito** e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 e menor de 24 anos inscrito em programa de aprendizagem formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação.

Resumindo as possibilidades de formas contratuais trago abaixo um esquema elaborado com base na lição de Amauri Mascaro Nascimento²:

Ajuste expresso escrito



Quando há um contrato escrito de trabalho, sendo regra geral a inexistência de contrato escrito, pois não há essa exigência legal como princípio (...).

Ajuste expresso verbal



Quando entre empregado e empregador há simples troca oral de palavras sobre alguns aspectos e que, por se tratar de acordo de vontades, produzirá efeitos jurídicos, obrigando reciprocamente os interlocutores.

² NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Op. cit., p. 161-162.

Ajuste tácito

Caracterizado pela inexistência de palavras escritas ou verbais, depreendido em decorrência de um comportamento, daí por que será a prestação de serviços de alguém, sem oposição de outro para quem é dirigida, o comportamento do qual serão tiradas as conclusões indicativas de que há um vínculo de emprego.

➤ Contratos por prazo indeterminado e determinado

Acerca do **prazo** do contrato, a regra no direito do trabalho é que tais ajustes tenham prazo **indeterminado**, somente havendo possibilidade de determinação de prazo nas hipóteses previstas legalmente.

O contrato por prazo indeterminado, como o nome faz crer, não possui data definida de término, vigendo até que evento futuro o extinga (a extinção do contrato de trabalho será estudada em outro momento do curso).

Podemos então ressaltar que esta característica do contrato de trabalho (em regra é indeterminado) se relaciona ao **princípio da continuidade da relação de emprego**.

Já o contrato por prazo determinado nasce com término pré-definido. O conceito celetista de contrato por prazo determinado é o seguinte:

CLT, art. 443, § 1º - Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada.

Como aprendemos anteriormente, a **regra** é que haja **indeterminação de prazo** nos contratos trabalhistas, e as hipóteses elencadas pelo artigo 443 da CLT para contratos por prazo determinado são:

CLT, art. 443, § 2º - O contrato por prazo determinado só será válido em se tratando:

- a) de serviço cuja **natureza ou transitoriedade** justifique a predeterminação do prazo;
- b) de atividades empresariais de **caráter transitório**;
- c) de **contrato de experiência**.

Saliente-se que a CLT fala em “só será válido” no sentido da determinação de prazo, ou seja, se um contrato for firmado com prazo determinado fora das hipóteses legalmente admitidas, na verdade ele será considerado como sendo a prazo indeterminado.

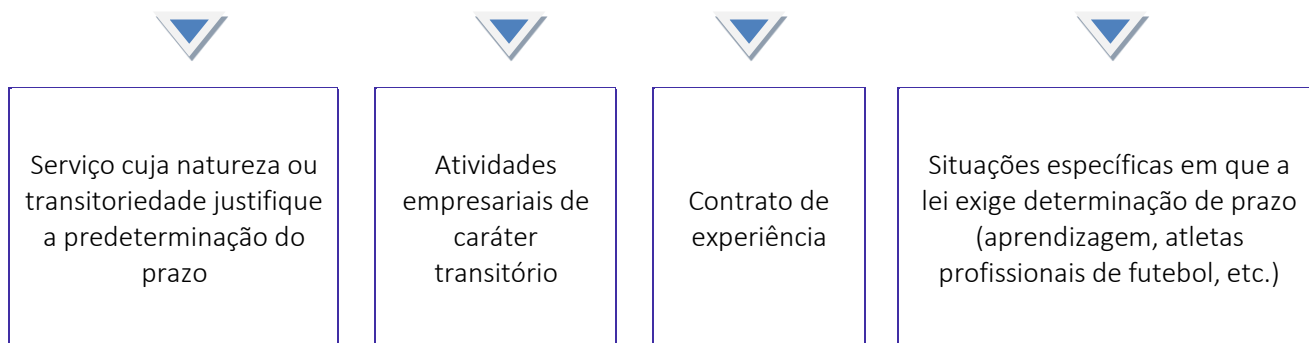
Além das hipóteses elencadas no artigo 443, a CLT e outras Leis estipulam situações nas quais os contratos devem possuir prazo predeterminado, sendo estes casos em que também estaremos diante de exceções à diretriz geral de indeterminação de prazos dos contratos de trabalho.

Esquemmatizando estas regras especiais sobre contratos com prazo determinado temos:

Contratos por Prazo Determinado



São exceções à regra geral de indeterminação de prazo dos contratos de trabalho, e só terão validade em se tratando de:



A transitoriedade aludida no artigo 443 que justifica a predeterminação de prazo pode ser exemplificada com os casos em que vendedores são contratados pelas empresas que vendem chocolates para atender a maior demanda da clientela em período de Páscoa.

Utilizando o exemplo anterior, poderíamos citar o caso de atividades empresariais de caráter transitório se a loja somente abrisse em períodos de Páscoa, de modo que a própria atividade empresarial é transitória e, portanto, materializa-se um caso em que se permite a contratação por prazo determinado.

Acerca do prazo máximo dos contratos a prazo determinado temos a seguinte regra geral:

CLT, art. 445 - O contrato de trabalho por prazo determinado **não** poderá ser estipulado por mais de **2 (dois) anos**, observada a regra do art. 451.

Se este prazo máximo for desrespeitado o contrato não possuirá mais prazo determinado, ou seja, será indeterminado.

Contrato de experiência

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

A terceira possibilidade de predeterminação de prazo definida no artigo 443 é com relação aos contratos de experiência, onde se possibilita que o empregador possa firmar contrato para verificar a habilidade e conduta do empregado na realização das tarefas.

Sob a óptica do empregado, a experiência lhe permite conhecer as condições gerais do local de trabalho e sua função, de modo a fornecer subsídios para que este decida sobre permanecer ou não no trabalho.



PEGADINHA

O contrato de experiência é uma fase probatória, onde as partes se conhecem e verificam as condições, habilidades e condutas recíprocas para posteriormente decidirem sobre a continuidade do vínculo. Entretanto, **não** podemos caracterizar o contrato de experiência como sendo “contrato preliminar” ou “promessa de contrato”.

Conforme disposto na CLT (art. 445, § único), o contrato de experiência **não** poderá exceder de 90 (noventa) dias.

Além disso, há outra regra que, se desrespeitada, dá causa à indeterminação do prazo: só se permite 1 (uma) prorrogação do contrato de experiência (assim como nas outras hipóteses do artigo 443):

CLT, art. 451 - O contrato de trabalho por prazo determinado que, tácita ou expressamente, for prorrogado mais de uma vez passará a vigorar **sem** determinação de prazo.

Exemplo: a fábrica de confecções contratou um auxiliar administrativo por 30 dias, através de contrato de experiência. O empregador decidiu prorrogar a experiência por mais 30 dias, para continuar testando as habilidades do empregado recém-admitido. Posteriormente, prorrogou mais uma vez, não ultrapassando o limite máximo de 90 dias.

Neste caso, apesar de no somatório o prazo total ter sido mantido em 90 dias, a segunda prorrogação converte o contrato em prazo indeterminado.

Ressalte-se que o artigo também fala em “tácita ou expressamente, for prorrogado mais de uma vez”, e isso significa que, caso o contrato expire e mantenha-se a prestação laboral, estaremos diante de contrato a prazo indeterminado.

Voltando ao exemplo anterior (do auxiliar administrativo), vamos supor que, após o final da primeira prorrogação o empregador, tacitamente, consentiu que o empregado continuasse trabalhando no escritório: restará configurado contrato a prazo indeterminado, pois a única prorrogação admitida já expirou.

Ainda quanto ao prazo do contrato de experiência, a CLT estabelece que este **não** poderá exceder de 90 (noventa) dias. **Não** existe na Consolidação determinação de prazo mínimo de experiência nem exigência de que a prorrogação tenha o mesmo prazo do contrato inicial.

Desta forma, podemos ter, por exemplo, um contrato de experiência de 30 dias com prorrogação de 60 dias, ou um contrato de experiência de 30 dias com prorrogação de 30 dias.

O que não pode ser admitido, por exemplo, seria um contrato de 60 dias com prorrogação de 60 dias, pois extrapolaria o limite máximo de 90 dias, e conseqüentemente, o contrato tornar-se-ia a prazo indeterminado.

Em relação à formalização do contrato de experiência, **não** existe na CLT determinação de que o mesmo seja escrito. Entretanto, como é um contrato a prazo determinado, que possui termo prefixado, a jurisprudência tem exigido formalização escrita.

Ainda quanto à experiência é oportuno mencionar que desde 2008 a CLT contém previsão de limite para a comprovação de experiência prévia:

CLT, art. 442-A. Para fins de contratação, o empregador **não** exigirá do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 (seis) meses no mesmo tipo de atividade.

Ao término do nosso curso estudaremos diversos assuntos, como extinção do contrato de trabalho, aviso prévio, FGTS, entre outros. O importante agora é sabermos que o término do contrato de experiência não tem os mesmos efeitos de uma rescisão sem justa causa.





É possível formalizar um contrato de experiência, prorrogá-lo e após seu término dispensar o empregado, fazendo novo contrato de experiência, pouco tempo depois, com a mesma pessoa e para a mesma função?

A resposta é **negativa**, pois esta conduta teria a intenção deliberada de fraudar a legislação trabalhista.

Atento a isto, o legislador inseriu disposição na CLT dispositivo que torna este contrato determinado a prazo indeterminado:

CLT, art. 452 - Considera-se por prazo **indeterminado** todo contrato que suceder, dentro de 6 (seis) meses, a outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos.

Percebam que o citado dispositivo legal aplica-se não somente ao nosso exemplo (contrato de experiência), mas também às tentativas fraudulentas envolvendo outras modalidades de contrato a prazo determinado.

Sobre a exceção disposta no artigo (salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos) a CLT **não** definiu o que seriam os tais “serviços especializados” ou, ainda pior, os “certos acontecimentos”.

Indeterminação contratual automática

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

Vistas as regras atinentes às modalidades de contratos a termo, em confronto com o que já aprendemos acerca dos princípios que regem as relações de emprego, podemos concluir que tais contratos são exceção.

Em regra, de acordo com o princípio da continuidade da relação de emprego, existe a indeterminação de prazo nos contratos de emprego. Assim, desrespeitadas as exigências para a validade do contrato a termo, opera-se a **indeterminação contratual automática**.

Trabalho intermitente

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

A reforma trabalhista criou a modalidade de trabalho intermitente, que é o contrato de trabalho **por escrito** no qual a **prestação de serviços não é contínua**. Nesta modalidade, há alternância de períodos de trabalho e de inatividade, independentemente do tipo de atividade do empregador ou da função do empregado.

Assim, o empregador pactua com o empregado uma remuneração, todavia ela será devida apenas nas situações em que o empregado for convocado a trabalhar.

Por exemplo: determinado restaurante contrata um garçom trabalhar, de forma intermitente, durante o horário das refeições (almoço e jantar). Assim, o garçom labora das 11hs às 14hs (todos os dias) e das 19hs às 22hs, de quinta a sábado. Este mesmo garçom pode ainda ser convocado pelo empregador para laborar, por exemplo, em sábados de maior movimento.



Esta modalidade confere bastante flexibilidade ao empregador, que não se compromete em ter à sua disposição empregados durante momentos de baixa demanda da atividade empresarial. Assim, o empregador ganhou a liberdade para ter empregados, mas só convocá-los a trabalhar em momentos específicos que realmente necessitar. Podemos perceber, portanto, que o trabalho intermitente representa uma mitigação da alteridade, transferindo ao empregado alguns dos riscos do negócio.

Do lado do empregado, embora possa ter outros vínculos empregatícios e, em tese, possa escolher quando atender ou não à convocação do empregador, ele **não tem qualquer garantia** de quanto tempo trabalhará no mês ou de sua remuneração total, colocando-o em situação de insegurança.

E como funciona esta modalidade?

Primeiramente, o empregado é contratado pelo empregador, pactuando-se a intermitência no próprio contrato de trabalho.

Em determinado momento, o empregador convoca o empregado para a prestação de serviços. O empregado deve ser convocado com antecedência de, no mínimo, **3 dias** (corridos) e ser informado acerca da jornada de trabalho.

Recebida a convocação, o empregado pode optar por aceitar ou não o chamado. O obreiro tem o prazo de **1 dia útil** para responder ao chamado, presumindo-se como recusa o silêncio. Caso aceite e compareça ao local de trabalho, o empregado terá sua jornada de trabalho computada e, portanto, remunerada.

O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador e, portanto, não haverá remuneração. Além disso, durante a inatividade, o empregado poderá prestar serviços a outros contratantes.

Vejam que, **embora exista subordinação**, o empregado poderá optar por não atender à convocação do empregador.

Por outro lado, se o empregado aceita a convocação e, posteriormente, ou o empregado ou o empregador desistem, sem justo motivo, há previsão de pagamento de multa de 50% da remuneração que seria devida. Vejam, portanto, o porquê de o silêncio do empregado ser encarado como recusa.

A exceção ao trabalho intermitente diz respeito aos aeronautas³, regidos por regulamentação própria.

Abaixo o dispositivo celetista que autoriza o contrato de trabalho intermitente:

CLT, art. 443. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, **ou para prestação de trabalho intermitente**.

§ 3º Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a **prestação** de serviços, com subordinação, **não é contínua**, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria.

³ Cuidado para não confundir os aeronautas com os aeroviários. Aeronautas, regidos por legislação própria, compõem as tripulações das aeronaves. Em outras palavras, aqueles que voam são os aeronautas. Os aeroviários trabalham nos serviços terrestres das companhias aéreas.



Outro ponto de destaque é que o contrato de trabalho intermitente deve ser **necessariamente por escrito** (mais uma exceção à regra geral de que os contratos de trabalho são consensuais):

CLT, art. 452-A. O contrato de trabalho intermitente deve ser **celebrado por escrito** e deve conter especificamente o **valor da hora de trabalho**, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou àquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não.

Com efeito, se o contrato intermitente é celebrado de modo verbal ou tácito, não irá se amoldar às regras do art. 452-A, não se admitindo a alternância de períodos de inatividade.

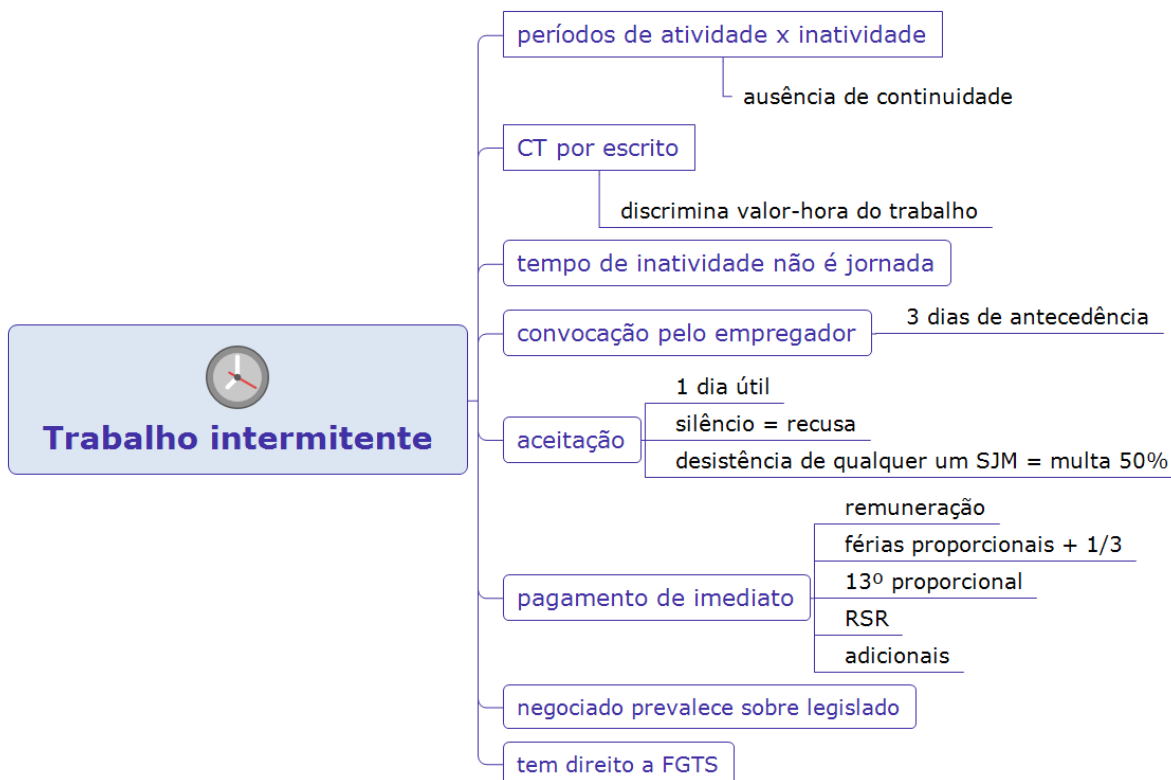
Finalizando os comentários, o trabalhador intermitente tem direito, assim como os demais empregados, além da sua remuneração, à percepção de férias (acrescidas do terço constitucional), 13º, repouso semanal remunerado e adicionais legais, além do recolhimento ao FGTS.



NEGOCIADO
PREVALECE

O **trabalho intermitente** é um dos temas em que o negociado irá se sobrepôr ao legislado (CLT, art. 611-A, VIII).

Resumindo os principais pontos do trabalho intermitente, temos o seguinte quadro:



Há vários aspectos do trabalho intermitente que não ficaram claros na lei. Todavia, para concursos públicos, precisaremos nos ater à literalidade dos dispositivos, sobretudo neste período de reforma trabalhista recente.

Teletrabalhador

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

Por meio da reforma trabalhista, a CLT passou a prever regras específicas para o teletrabalho (muitas vezes chamado de *home-office*), as quais foram posteriormente alteradas, no início de 2022.

Nesta modalidade, por meio dos recursos tecnológicos (internet, aplicativos de comunicação etc) o empregado **trabalha à distância**, mas não chega a ser considerado um trabalhador externo, sendo que, em muitos casos, o empregado trabalha da sua própria residência.

Vejam como o legislador definiu tal modalidade contratual, já considerando a alteração promovida pela Lei 14.442/2022:

Art. 75-B. Considera-se **teletrabalho** ou trabalho remoto a prestação de serviços **fora das dependências do empregador**, de maneira preponderante ou não, com a **utilização de tecnologias de informação e de comunicação**, que, por sua natureza, não se configure como trabalho externo.

§ 1º O **comparecimento, ainda que de modo habitual**, às dependências do empregador para a realização de atividades específicas, que exijam a presença do empregado no estabelecimento, **não** descaracteriza o regime de teletrabalho ou trabalho remoto.



NOVIDADE!

Em 2017, com o advento da reforma trabalhista (Lei 13.467/2017), havia sido regulamentado o **teletrabalho** como sendo o regime de trabalho que se dava **preponderantemente fora das dependências do empregador**. Isto é, poderia ser enquadrado como teletrabalhador aquele que permanecia a maior parte do tempo fora das dependências do empregador.

No entanto, após termos vivido um período de utilização massiva do teletrabalho pelas empresas (em virtude da pandemia da Covid-19) e de boa parte das atividades empresariais terem retornado presencialmente, ao menos parcialmente, surgiram **novas dinâmicas de trabalho** dentro das empresas, que levaram o Governo a flexibilizar a regulamentação anterior.

Um dos pontos alterados é que o teletrabalho **não mais exige** que o trabalho ocorra **preponderantemente** fora das dependências do empregador. Em outras palavras, o teletrabalho agora poderá se dar, **preponderantemente ou não**, fora das dependências do empregador (CLT, art. 75-B, *caput*).

Reparem que, anteriormente, a CLT admitia o regime de trabalho ou (i) **presencial** ou (ii) de **teletrabalho**.



Agora, a legislação passou a admitir o **regime híbrido**, como sendo aquele em que o empregado, **em caráter habitual**, comparece às dependências do empregador durante parte da jornada. É o caso, por exemplo, do empregado que comparece à sede da empresa durante alguns dias da semana e, nos demais, permanece trabalhando em sua residência, habitualmente.

Nesse sentido, a redação atualizada da CLT deixa claro que o teletrabalhador pode **comparecer à sede da empresa para atividades específicas** mesmo **de modo habitual** e que tal circunstância não irá descaracterizar o teletrabalho.

Exemplo: mesmo se um teletrabalhador comparece ao local de trabalho toda segunda-feira, habitualmente, tal fato não descaracteriza o regime legal de teletrabalho.

Adiante uma comparação da literalidade dos dispositivos alterados:

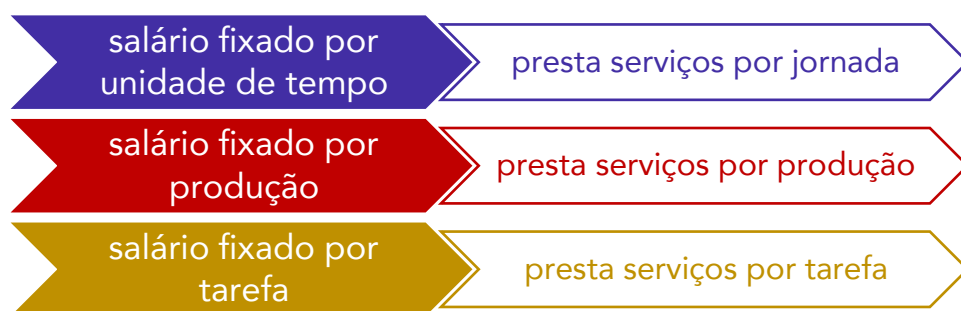
Outro ponto interessante da nova regulamentação do teletrabalho foi permitir a adoção do regime de teletrabalho (ou trabalho remoto) para **aprendizes** e, mesmo não sendo empregados, para **estagiários** (CLT, art. 75-B, § 6º).

Além de o teletrabalho não se confundir com o trabalho externo, a CLT agora deixa claro que o teletrabalho ou trabalho remoto **não se confunde e nem se equipara** à ocupação de **operador de telemarketing** ou de **teleatendimento** (CLT, art. 75-B, § 4º). Em outras palavras, aos operadores de telemarketing/teleatendimento não se aplicam as regras do teletrabalho.

➤ Modalidades de Teletrabalho

Segundo dispõe a redação dada pela Lei 14.442/2022, o empregado submetido ao regime de teletrabalho (ou trabalho remoto) poderá prestar serviços por **jornada** ou por **produção** ou **tarefa** (CLT, art. 75-B, § 2º).

Resgatando as lições sobre “salário e remuneração” do nosso curso, podemos perceber que teremos **3 modalidades de teletrabalho**, a depender da forma de pagamento do salário:



Lembro que o pagamento do **salário por unidade de tempo** é o mais comum no cotidiano, em que o empregador remunera o empregado utilizando como parâmetro o tempo em que o empregado trabalhou (ou permaneceu à disposição do empregador). Exemplo: tal valor por dia de trabalho; determinada importância por quinzena de trabalho; por mês de trabalho. Neste caso, a remuneração do empregado é fixa, **não** considerando a efetiva produção do trabalhador.



Já o **salário por produção** (ou por unidade de obra) tem como parâmetro de cálculo a quantidade de peças (unidades) produzidas pelo empregado. Exemplo: determinado valor por calça costurada; R\$ X para cada janela fabricada.

Por fim, no **salário por tarefa**, que é pouquíssimo utilizado na prática, temos uma combinação dos critérios anteriores. Seguindo a terminologia clássica de "tarefa", trago as lições de Mauricio Godinho Delgado⁴ no sentido de que

"O salário-tarefa é aquele que se afere através de fórmula combinatória do critério de unidade de obra com o critério da unidade de tempo. Acopla-se a um certo parâmetro temporal (hora, dia, semana ou mês) um certo montante mínimo de produção a ser alcançado pelo trabalhador. Por este sistema, caso o trabalhador atinja a meta de produção em menor número de dias da semana, por exemplo, dois efeitos podem ocorrer, a juízo do empregador: libera-se o empregado do trabalho nos dias restantes, garantido o salário padrão fixado; ou, alternativamente, determina-se a realização de uma produção adicional, no tempo disponível restante (pagando-se, claro, um plus salarial por esse acréscimo de produção)⁵".



ESCLARECENDO!

Mas qual a importância dessas modalidades de teletrabalho?

Veremos, adiante, que no caso de teletrabalho por jornada, a **jornada do empregado deverá ser controlada**, mesmo se dando fora das dependências do empregador.

Nesse sentido, a MP prevê que, na hipótese da prestação de serviços em regime de teletrabalho por produção ou por tarefa, **não se aplicarão as regras quanto à duração do trabalho**, previstas no Capítulo II do Título II da CLT (CLT, art. 75-B, § 3º).

➤ **Alteração entre regime presencial e teletrabalho**

Quanto à **alteração** entre o regime presencial e o regime de teletrabalho, adiantando um tema desta aula, resalto que é possível que a alteração em um contrato de trabalho vigente ocorra de duas formas:

- **Bilateral**: havendo mútuo acordo entre as partes, é lícita a alteração desde que se registre a alteração em aditivo contratual (CLT, art. 75-C, §1º);
- **Unilateral** (sem consentimento do empregado): a alteração somente pode se dar do regime de teletrabalho para o presencial (e não o inverso), sempre com registro em aditivo contratual (CLT, art. 75-C, §2º).

⁴ DELGADO, Mauricio Godinho. Op. cit., p. 750.

⁵ Se instituíssem o salário por tarefa no serviço público seria ótimo hein ;-)



Além disso, o legislador estabeleceu que, em regra, o empregador **não** será responsável pelas **despesas resultantes do retorno ao trabalho presencial**, na hipótese de o empregado optar pela realização do teletrabalho ou trabalho remoto fora da localidade prevista no contrato (CLT, art. 75-C, § 3º).

Exemplo: No ano de 2020, Julinho passou a trabalhar em regime de teletrabalho, tendo optado por se mudar com sua família de Belo Horizonte/MG para o município de Jataí/GO. Em 2022, quando seu empregador determina seu retorno presencial em Belo Horizonte, obviamente quem arcará com as despesas da mudança será o próprio empregado, como regra.

➤ Equipamentos fornecidos pelo empregador para o teletrabalho e acidentes do trabalho

A CLT deixa claro, ainda, que **equipamentos** e a infraestrutura eventualmente fornecidos pelo empregador para viabilizar o teletrabalho (computador, impressora, mesa de trabalho, *link* de internet etc) não integram a remuneração daquele trabalhador (CLT, art. 75-D, parágrafo único⁶). São, portanto, utilidades sem natureza salarial.

Exemplo: o valor do *link* de internet ou do computador fornecido pelo empregador para viabilizar a prestação de serviços do teletrabalhador não irá repercutir no cálculo de parcelas trabalhistas como férias, 13º salário, FGTS, uma vez que não possui natureza salarial.

Ainda em relação a tais equipamentos, a CLT prevê que a responsabilidade pelo seu fornecimento e manutenção serão objeto de contrato escrito:

CLT, art. 75-D. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos **equipamentos** tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao **reembolso de despesas** arcadas pelo empregado, serão previstas em **contrato escrito**.

Como é mais difícil para o empregador fiscalizar o empregado fora de suas dependências, aquele deverá instruir seus teletrabalhadores de modo a prevenir a ocorrência de acidentes do trabalho.

Por outro lado, o empregado deverá assinar um 'termo de responsabilidade' comprometendo-se a seguir as instruções patronais:

CLT, art. 75-E. O **empregador deverá instruir** os empregados, de maneira expressa e ostensiva, quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho.

Parágrafo único. O **empregado** deverá **assinar termo de responsabilidade** comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador

⁶ CLT, art. 75-D, Parágrafo único. As utilidades mencionadas no caput deste artigo não integram a remuneração do empregado.



Apesar de o empregador instruir os teletrabalhadores e estes se comprometerem a seguir as instruções fornecidas, não há garantias de que tais atitudes têm o condão de isentar o empregador em caso de infortúnio com o teletrabalhador.

➤ **Prioridade para obtenção do teletrabalho**

Em muitas empresas ou setores, o desejo dos empregados de permanecerem em teletrabalho é maior, em termos quantitativos, do que a disponibilidade do empregador em manter trabalhadores neste regime. Há menos vagas para teletrabalho do que empregados com tal interesse.

Nesse sentido, para auxiliar o empregador nesta priorização, o legislador criou interessante prioridade para (i) **empregados com deficiência** e (ii) empregados com **filhos até 4 anos de idade** (CLT, art. 75-F).

➤ **Outros aspectos relevantes**

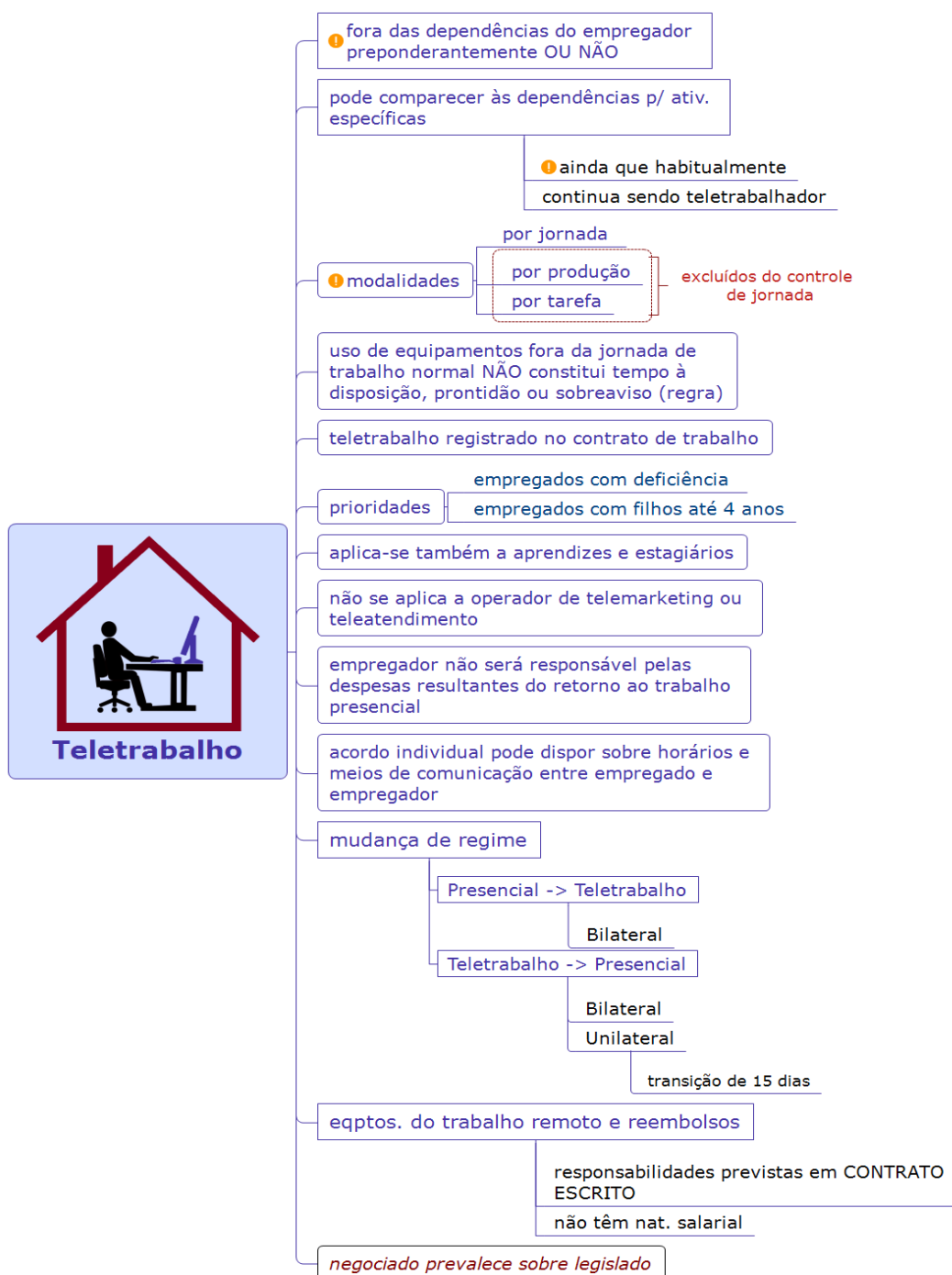
É importante frisar que o **contrato de trabalho** dos teletrabalhadores deve **constar expressamente tal situação** (de que laboram sob o regime de teletrabalho) - CLT, art. 75-C, *caput*.



Além disso, saliento que o **teletrabalho** é um dos temas em que o negociado irá se sobrepor ao legislado (CLT, art. 611-A, VIII).

Resumindo os principais pontos sobre o teletrabalhador (que vimos acima e aqueles que ainda estudaremos no curso), temos o seguinte quadro:





Poder no contrato de trabalho

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

Serão tratados neste tópico, inicialmente, os poderes diretivo, regulamentar, fiscalizatório e disciplinar⁷.

➤ Poder Diretivo

⁷ DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 17ª ed. Ed. LTr. P. 787



O **poder diretivo** (ou poder organizativo ou de comando) se consubstancia nas prerrogativas inerentes ao empregador, que, utilizando-se de sua condição, estabelece os horários de trabalho, os horários de intervalos, o local de prestação dos serviços e a organização do trabalho em si (o modo operatório, divisão das tarefas etc).

➤ Poder Regulamentar

O **poder regulamentar** é o poder que o empregador possui para fixar regras que devem ser seguidas pelos empregados da empresa. Citam-se como exemplos a elaboração de regimento interno da empresa e, também, a emissão de ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho.

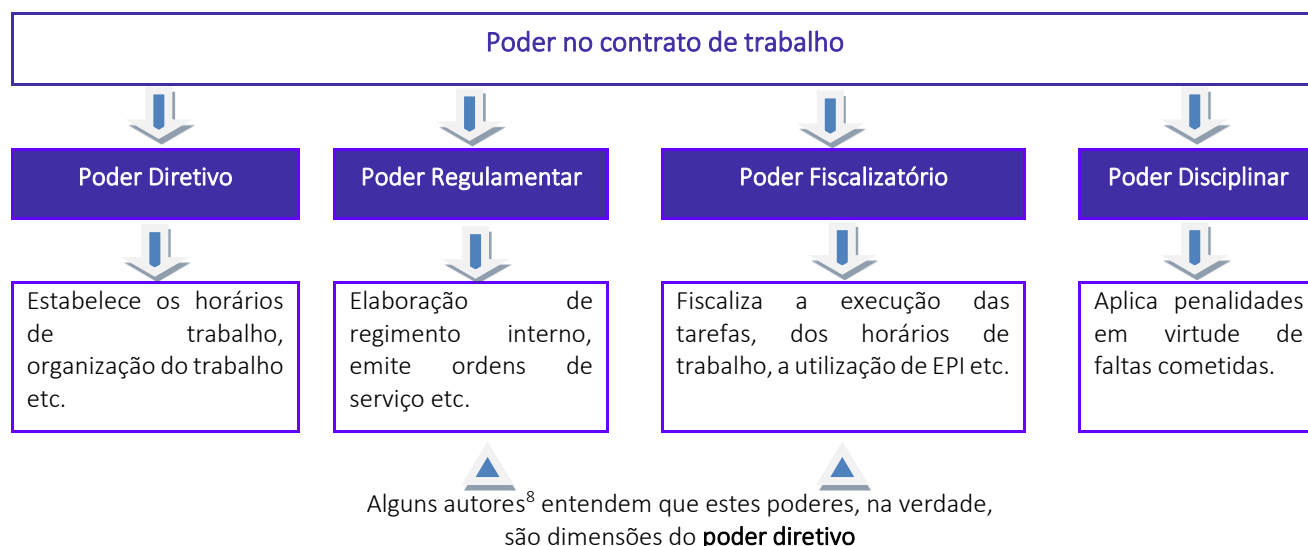
➤ Poder Fiscalizatório

O empregador efetiva o **poder fiscalizatório** (ou **poder de controle**) verificando o cumprimento, pelos empregados, das tarefas a eles atribuídas, dos horários determinados, utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI) distribuídos, cumprimento das ordens de serviço (OS) emitidas, etc.

É importante destacar que não se pode aplicar o poder fiscalizatório (assim como os demais) de forma desmesurada, pois condutas do empregador que firam a dignidade dos empregados são contrárias ao nosso ordenamento jurídico.

➤ Poder Disciplinar

O **poder disciplinar** está relacionado à possibilidade de o empregador aplicar sanções aos empregados que descumpram obrigações decorrentes do contrato de trabalho. Nos casos em que o empregado cometa falta, e de acordo com a gravidade, existência de dolo ou culpa, etc. é possível a aplicação de advertência, suspensão (até 30 dias) e demissão por justa causa.



⁸ RESENDE, Ricardo. Direito do Trabalho Esquematizado. Ed. Método. 2015. 5ª ed. P. 579



Ainda a respeito do assunto “Poderes do empregador”, a CLT, após a Lei 13.467, sinaliza que a definição do padrão de vestimenta insere-se no poder diretivo do empregador:

CLT, art. 456-A. **Cabe ao empregador** definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, sendo lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada.

Além disso, o empregador pode inserir no uniforme logomarcas relacionadas à sua atividade.

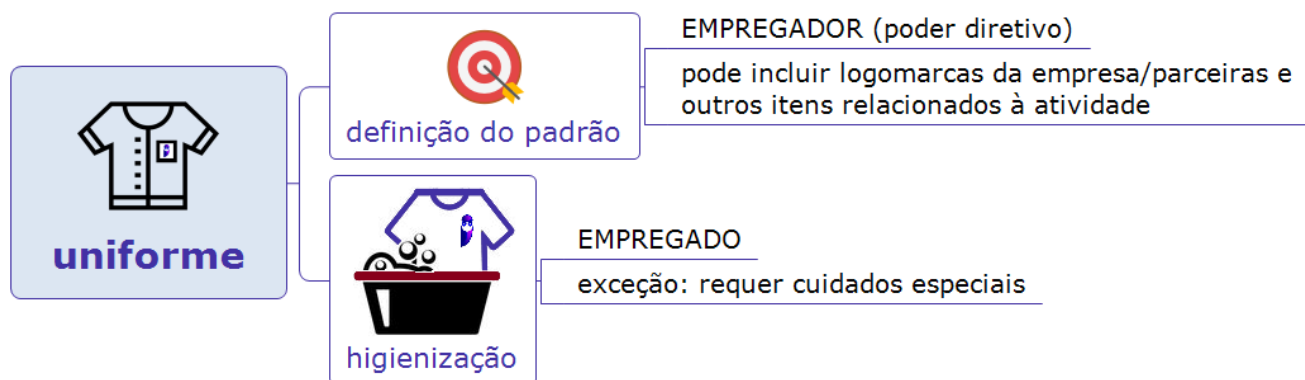
Exemplo: o mercado define que os uniformes dos empregados irão incluir a logomarca de um produto vendido pela empresa. Não há qualquer lesão ao empregado quanto a esta inclusão.

Por outro lado, como **regra**, é do **empregado** a responsabilidade pela **higienização do uniforme**.

A exceção fica por conta das situações em que é necessário produto diferenciado para tal higienização:

CLT, art. 456-A, parágrafo único. A higienização do uniforme é de responsabilidade do trabalhador, salvo nas hipóteses em que forem necessários procedimentos ou produtos diferentes dos utilizados para a higienização das vestimentas de uso comum.

Resumindo estas regras, temos o seguinte:



Alteração do contrato de trabalho

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

As alterações nos contratos de trabalho encontram limites na legislação, especialmente para que os empregados não sejam forçados a aceitar alterações desfavoráveis forçadas pelo empregador.

Para limitar a validade das alterações contratuais o legislador inseriu na CLT dispositivo que invalida cláusulas alteradas em prejuízo do empregado:

CLT, art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia.

Este dispositivo legal está relacionado ao princípio da inalterabilidade contratual lesiva.

Em contrapartida, é característica do empregador dirigir o negócio, e para isso ele possui a prerrogativa de comandar a prestação laboral dos empregados fazendo as adaptações necessárias (de horário, conteúdo das

tarefas, etc.) à consecução dos objetivos empresariais: é o poder diretivo do empregador, a quem cabe assumir o risco do empreendimento.

Deste modo, o princípio da inalterabilidade contratual lesiva representa a limitação do *jus variandi* empresarial, ou seja, o poder diretivo do empregador encontra limites.

Sobre a conceituação do *jus variandi* empresarial e sua relação com o as alterações contratuais é interessante a seguinte passagem de autoria de Amauri Mascaro Nascimento⁹:

“Em contraste com o princípio legal da imodificabilidade das condições de trabalho, a doutrina elaborou o princípio do *jus variandi*, que pode ser enunciado como o direito do empregador, em casos excepcionais, de alterar, por imposição e unilateralmente, as condições de trabalho de seus empregados. É desenvolvido pela doutrina italiana, como decorrência do poder diretivo do empregador. O *jus variandi* fundamenta alterações relativas à função, ao salário e ao local da prestação dos serviços.”

Feitas as considerações iniciais, passemos agora à análise das hipóteses de alteração contratual propriamente ditas.

As alterações do contrato de trabalho classificam-se em **subjetivas** e **objetivas**.

A **alteração subjetiva** refere-se a um dos sujeitos do contrato de trabalho, e neste aspecto o Direito do Trabalho diferencia-se do Direito Civil, pois na seara trabalhista somente é admitida a alteração do empregador.

Como estudamos anteriormente, um dos elementos fático-jurídicos é a personalidade que atinge o empregado, e por isto não se admite que haja alteração subjetiva do contrato de trabalho envolvendo a figura do obreiro.

Já a **alteração subjetiva** do empregador é admitida, o que, inclusive, dá margem à sucessão trabalhista. Neste aspecto é oportuno lembrar-se do art. 448 da CLT:

CLT, art. 448 - A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados.

Em relação às **alterações objetivas** do contrato de trabalho, elas podem ser agrupadas em alterações qualitativas, quantitativas e circunstanciais, de que são exemplos a alteração de função, de salário e de local de trabalho, respectivamente.

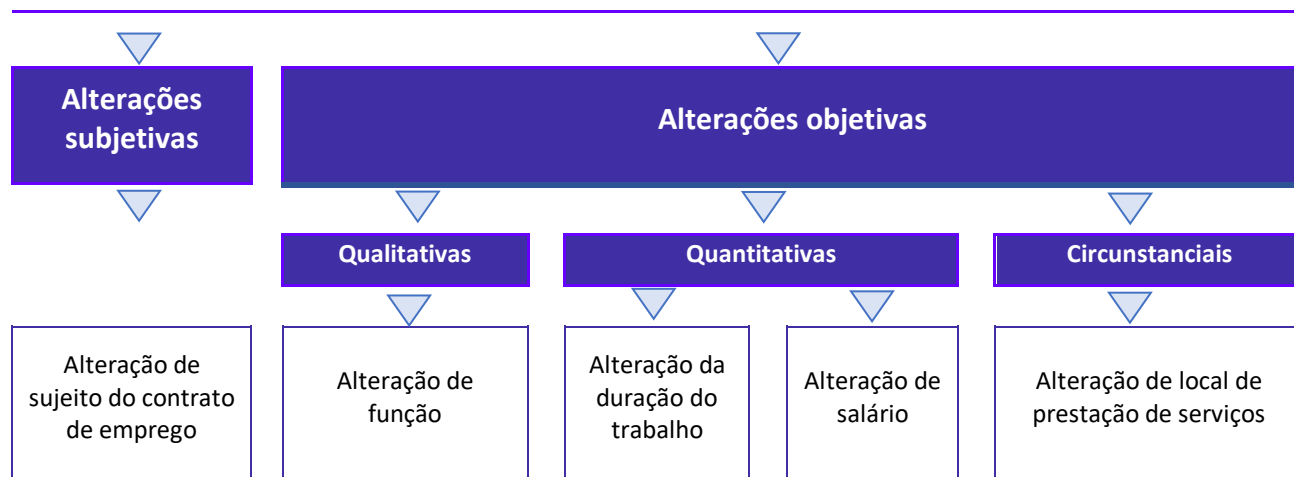
No contexto das **alterações objetivas** estudaremos as alterações de função, de duração do trabalho, de salário e de local da prestação dos serviços.

Resumindo, temos o seguinte:



Alterações contratuais trabalhistas

⁹ NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Op. cit., p. 261.



➤ Alteração de função

Em linhas gerais, podemos dizer que as alterações de função favoráveis ao empregado são lícitas, enquanto as desfavoráveis são ilícitas.

Acerca das alterações de função lícitas, podemos discorrer sobre os cargos de confiança, reversão, readaptação e substituição temporária.

Caso um empregado ocupe cargo de confiança (com poderes e parcela salarial diferenciada), a permanência dele nesta condição é prerrogativa do empregador, que pode, a qualquer tempo (por meio de seu *jus variandi*) decidir por retirá-lo (destituí-lo) do exercício do cargo ou função de confiança.

Neste caso (do empregado deixar de ocupar cargo de confiança por decisão do empregador) estamos diante de uma alteração de função legítima - chamada de **reversão** -, que, inclusive, encontra respaldo na CLT:

CLT, art. 468, §1º - Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança.

Além disso, após a reforma trabalhista, a CLT passou a deixar claro que a reversão **não enseja** direito à **incorporação** da gratificação de função recebida, qualquer que tenha sido o tempo de exercício da função ou o motivo da destituição:

CLT, art. 468, § 2º A alteração de que trata o § 1º deste artigo [reversão ao cargo efetivo anteriormente ocupado], com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva função.

Portanto, não há direito à incorporação da gratificação de função, qualquer que seja o tempo de exercício da função de confiança.

Outro exemplo de alteração de função lícita é a **readaptação**, situação na qual o empregado, durante o curso de seu contrato de trabalho, sofre limitação de sua capacidade física e/ou mental:

CLT, art. 461, § 4º - O trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência física ou mental atestada pelo órgão competente da Previdência Social não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial.



O raciocínio é semelhante à readaptação que pode recair sobre servidores públicos regidos pela Lei 8.112/90, que estudamos em Direito Administrativo.

Outra alteração de função lícita pode ser exemplificada nos casos em que um empregado é designado pelo empregador a exercer de forma temporária tarefas estranhas às suas atribuições.

Cite-se, como exemplo, a atribuição a uma empregada, provisoriamente, das tarefas executadas por outra, que faltou durante a semana por motivo de doença.

Neste caso, haverá **substituição temporária**, válida, que é determinada pelo empregador no uso de seu poder diretivo. O amparo legal segue abaixo:

CLT, art. 450 - Ao empregado chamado a ocupar, em comissão, interinamente, ou em substituição eventual ou temporária, cargo diverso do que exercer na empresa, serão garantidas a contagem do tempo naquele serviço, bem como volta ao cargo anterior.

Vistas as hipóteses de alteração de função válidas, vamos agora detalhar algumas alterações de função tidas como **ilícitas**. Falaremos sobre rebaixamento de função e retrocessão.

O primeiro exemplo é o **rebaixamento de função**, que consiste no retorno de empregado a função anteriormente ocupada (hierarquicamente inferior, ou com padrão remuneratório mais baixo) com finalidade punitiva.

Outro exemplo de alteração de função ilícita é a **retrocessão**, que ocorre quando o empregado retorna a cargo efetivo anteriormente ocupado (aqui não existe o intuito punitivo, e nem se relaciona a destituição de cargo de confiança). A retrocessão pode ocorrer, por exemplo, quando o empregador verifica que contratou um empregado com uma qualificação que não condiz com a posição. Aí, para não demitir o empregado, ele o coloca em uma posição inferior.

Resumindo:

Readaptação	»	Alteração de função do empregado por motivo de <u>deficiência física ou mental</u> atestada pelo órgão competente da Previdência Social (CLT, art. 461, § 4º). A lei considera como alteração lícita .
Reversão	»	Retorno ao cargo efetivo após ser destituído do cargo em comissão (CLT, art. 468, § 1º). É prejudicial ao empregado, mas a lei considera como alteração lícita .
Rebaixamento	»	Retorno de empregado a função anteriormente ocupada (hierarquicamente inferior, ou com padrão remuneratório mais baixo) com <u>finalidade punitiva</u> . É alteração contratual ilícita .
Retrocessão	»	Retorno do empregado a cargo efetivo anteriormente ocupado. É alteração contratual ilícita .



➤ Alteração de duração do trabalho

Podemos incluir neste tópico a ampliação, redução e modificação do horário de trabalho.

Existem situações definidas em lei nas quais o empregador pode exigir labor além da jornada padrão (alterações ampliativas), de que são exemplos prorrogação por motivo força maior, prorrogação para realização de serviços inadiáveis e outros, cujo conteúdo será estudado em momento oportuno.

Por enquanto, o importante é saber que algumas alterações e prorrogações de jornada são regulares e outras irregulares, de acordo com o amparo legal do procedimento.

Outra possibilidade é a **redução da duração do trabalho**, que também pode ser tida como lícita ou ilícita, a depender das circunstâncias.

Em geral é possível haver redução da jornada de trabalho desde que se mantenha o mesmo salário anterior à mudança (neste caso, como se mantém o salário com menos tempo de labor, aumentar-se-á o salário-hora).

A doutrina, a título excetivo, admite que haja redução de jornada com o correspondente efeito redutor no salário quando isto represente **interesse extracontratual do empregado**.

O Ministro Godinho cita o seguinte exemplo¹⁰:

“(...) obreiro contratado para realizar função manual gradua-se em Direito, pretendendo, desde então, iniciar novo exercício profissional em tempo parcial, sem deixar, por precaução, ainda, o antigo serviço – para tanto precisa reduzir sua jornada laborativa original.

Outra situação peculiar consiste na **supressão das horas extras**.

Exemplo: o empregado prestava, com habitualidade, 1 hora extra por dia durante alguns meses.

Pergunta: Poderia, posteriormente, o empregador determinar que o empregado cesse a prestação da hora extra? Ou seja, poderia o empregador suprimir a hora extra, com reflexos na remuneração total do empregado?

A resposta é sim!

O empregador pode suprimir a hora extra habitual do empregado, mas deverá indenizar ao empregado na forma determinada na SUM-291:

SUM-291 HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. SUPRESSÃO. INDENIZAÇÃO

A supressão **total ou parcial**, pelo empregador, de serviço suplementar prestado com habitualidade, durante pelo menos 1 (um) ano, assegura ao empregado o direito à **indenização** correspondente ao valor de 1 (um) mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual ou superior a seis meses de prestação de serviço acima da jornada normal. O cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 12 (doze) meses anteriores à mudança, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão.

¹⁰ DELGADO, Mauricio Godinho, op. cit., p. 1066.



Ou seja, se o empregado prestou 1 hora extra durante 3 anos, o empregador, ao suprimi-la, deverá pagar indenização referente a 3 meses da referida hora extra.

Note, portanto, que a proporção fixada na SUM-291 é de **1 mês de indenização** para cada:

- ano de prestação de hora extra; ou
- fração superior a seis meses.

Outro caso digno de registro envolve os **professores**: quando este profissional recebe valor de hora/aula, entende-se que é permitido reduzir a carga horária desde que o valor da hora/aula permaneça inalterado:

OJ-SDI1-244 PROFESSOR. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. POSSIBILIDADE

A redução da carga horária do professor, em virtude da diminuição do número de alunos, não constitui alteração contratual, uma vez que não implica redução do valor da hora-aula.

Finalizando as possibilidades de alterações contratuais relacionadas à duração do trabalho, precisamos falar sobre a **alteração dos horários de trabalho** em si.

Da mesma maneira como vimos na ampliação e redução da jornada, também aqui a situação fática poderá revelar licitude ou ilicitude.

Em geral, alterações dentro da mesma jornada são tidas com lícitas. Cite-se o exemplo do empregador que, no uso de seu poder diretivo, decide ampliar o intervalo de almoço de 1 hora para 1 hora e meia, com o consequente término do horário de trabalho meia hora depois do inicialmente praticado.

Alterações de turno, entretanto, demandam uma análise mais aprofundada, visto que se amplia a possibilidade de prejuízo ao empregado.

A alteração do horário noturno para o diurno, em princípio, pode ser considerada válida (pois o labor em período noturno é mais prejudicial à saúde).

Entretanto, caso o empregado possua outro trabalho (em outra empresa) que inviabilize o cumprimento deste novo horário, pode-se interpretar esta mudança como prejudicial.

A alteração do horário diurno para o noturno, por sua vez, tende a ser considerada ilícita em face do desgaste causado pelo labor noturno.

Neste aspecto, saliente-se que a alteração de horário diurno para o noturno acarretará percepção de adicional noturno (acréscimo salarial), mas isto **não** representa benefício ao empregado, visto que acompanhada de labor noturno que prejudica o relógio biológico e a inserção social do trabalhador.

➤ **Alteração de salário**

Os acréscimos salariais, de uma forma geral, relacionam-se a alterações lícitas do contrato de trabalho. Já as reduções salariais tendem a ser ilícitas.

A regra não é absoluta, pois como vimos neste mesmo tópico, o aumento de salário por transferência de horário diurno para noturno ocorre no bojo de alteração ilícita do contrato de trabalho, enquanto a redução do salário do professor, se mantido o salário-hora, é considerada lícita.

É importante frisar que a proteção trabalhista se refere ao valor nominal do salário. Já o valor real, que é influenciado por fatores econômicos como a inflação, não é garantido pela legislação trabalhista.



Em outras palavras, não há proteção trabalhista quanto à desvalorização da moeda, então não cabe associar a redução do valor real como alteração ilícita do salário.

Em se tratando de alteração de salário, devemos mencionar também que a nossa Constituição prevê possibilidade de redução lícita de salário, procedimento este que deve se dar por meio de negociação coletiva de trabalho:

CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;

Outro aspecto a ser frisado no que tange a redução salarial é o salário-condição, que é verba devida somente enquanto o empregado labora em determinadas condições mais gravosas.

Podemos citar o caso de trabalhador cuja função lhe expõe a condições insalubres, o que suscita o pagamento de adicional de insalubridade. Se a empresa, por exemplo, implanta medidas de proteção coletiva que eliminam o agente insalubre do ambiente de trabalho, este deixará de ser insalubre, o que implicará em cessação do pagamento do adicional (salário-condição).

Neste exemplo, a cessação do pagamento do adicional reduzirá o padrão remuneratório, mas será lícita, conforme podemos verificar na Súmula abaixo:

SUM-248 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO ADQUIRIDO

A reclassificação ou a descaracterização da insalubridade, por ato da autoridade competente, repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa a direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade salarial.

No mesmo sentido, se o empregado deixa de laborar à noite para trabalhar durante toda a jornada em período diurno, em que pese haja a cessação do pagamento de adicional noturno (salário-condição), estaremos diante de alteração lícita:

SUM-265 ADICIONAL NOTURNO. ALTERAÇÃO DE TURNO DE TRABALHO. POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO

A transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito ao adicional noturno.

➤ **Alteração de local da prestação de serviços**

Iniciamos o tópico alertando que nem toda alteração do local de prestação de serviços implicará em transferência. Isto porque é possível alterar-se o local de prestação de serviços sem que o empregado precise mudar-se de domicílio.

CLT, art. 469 - Ao empregador é vedado transferir o empregado, sem a sua anuência, para localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio.

Desta forma, é possível que haja alteração lícita do local de prestação de serviços, sem anuência do empregado: o empregador, por meio de seu poder diretivo, pode determinar que o empregado passe a laborar em outro local, desde que tal alteração não implique na mudança de residência do empregado.



Nestes casos, apesar de lícita, a transferência pode implicar em despesas adicionais de transporte casa/trabalho (e trabalho/casa), e caso isto se confirme o empregador deverá arcar com esta despesa:

SUM -29 TRANSFERÊNCIA

Empregado transferido, por ato unilateral do empregador, para local mais distante de sua residência, tem direito a suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte.

Por outro lado, se a alteração demandar mudança de domicílio, entretanto, esta só será válida caso haja anuência do empregado.

Entretanto, esta regra comporta duas exceções:

- 1) ocupantes de **cargos de confiança**, que podem ser transferidos lícitamente pelo empregador quando haja necessidade do serviço;
- 2) aqueles empregados cujos **contratos têm como condição** (ainda que implícita) a transferência quando haja necessidade do serviço.

CLT, art. 469, § 1º - Não estão compreendidos na proibição deste artigo: os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição, implícita ou explícita, a transferência, quando esta decorra de real necessidade de serviço.



A respeito da primeira exceção (cargo de confiança), relembro que a reforma trabalhista passou a permitir que **negociação coletiva** disponha a respeito dos cargos que se enquadram nessa situação, com prevalência sobre a legislação:

CLT, art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre: (..)

*V – (..) identificação dos **cargos** que se enquadram como **funções de confiança**;*

Voltando às exceções do art. 469, § 1º, destaco que, nos casos em que não for comprovada a real necessidade do serviço, a transferência dos empregados citados no § 1º é considerada abusiva, ou seja, estaremos diante de alteração ilícita:

SUM- 43 TRANSFERÊNCIA

Presume-se abusiva a transferência de que trata o § 1º do art. 469 da CLT, sem comprovação da necessidade do serviço.

Outra situação na qual pode haver transferência lícita é na **extinção de estabelecimento**.

Exemplo: a empresa possui a matriz e uma filial, e por motivos diversos decide extinguir a filial e transferir os empregados daquele estabelecimento para a matriz. Neste caso, tendo em vista que será mais benéfico para os empregados mudar de local de trabalho do que perder o emprego, a legislação permite a alteração:

CLT, art. 469, § 2º - É lícita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado.



Ainda quanto à alteração do local de prestação de serviços, em determinadas circunstâncias (necessidade de serviço) o empregador transfere o empregado **provisoriamente**:

CLT, art. 469, § 3º - Em caso de necessidade de serviço o empregador poderá transferir o empregado para localidade diversa da que resultar do contrato, não obstante as restrições do artigo anterior, mas, nesse caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar, nunca inferior a 25% (vinte e cinco por cento) dos salários que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar essa situação.

Assim, quando for o caso de transferência provisória (unilateral), haverá a obrigatoriedade de pagamento do adicional de, no mínimo, 25% das verbas de natureza salarial a que o empregado faz jus.

Este adicional também é salário-condição, que cessará após o fim da transferência provisória.

Em face de divergências sobre a aplicabilidade do adicional nas demais hipóteses de alteração do local de prestação dos serviços surgiu a Orientação Jurisprudencial abaixo, que estende tal direito às situações elencadas no art. 469, § 2º (ocupantes de cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição, implícita ou explícita, a transferência):

OJ-SDI1-113 ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. CARGO DE CONFIANÇA OU PREVISÃO CONTRATUAL DE TRANSFERÊNCIA. DEVIDO. DESDE QUE A TRANSFERÊNCIA SEJA PROVISÓRIA

O fato de o empregado exercer cargo de confiança ou a existência de previsão de transferência no contrato de trabalho não exclui o direito ao adicional. O pressuposto legal apto a legitimar a percepção do mencionado adicional é a transferência provisória.

Podemos concluir, então, que a percepção do adicional está vinculada à **provisoriamente** da alteração do local de prestação de serviços.

Outro efeito decorrente da alteração do local de prestação de serviços é a indenização devida ao empregado para fazer face às despesas ocorridas com a sua mudança, que é a **ajuda de custo**:

CLT, art. 470 - As despesas resultantes da transferência correrão por conta do empregador.

Seguindo adiante no tópico vejamos as situações de intransferibilidade, que atingem os dirigentes sindicais. A função exercida pelo dirigente é protegida pela intransferibilidade para que o exercício de suas atribuições não seja prejudicado:

CLT, art. 543 - O empregado eleito para cargo de administração sindical ou representação profissional, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva, não poderá ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para lugar ou mister que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho das suas atribuições sindicais.

Outra situação que requer atenção é a alteração entre regimes de trabalho presencial e de teletrabalho, objeto de regulamentação na reforma trabalhista.

Tanto a alteração do regime presencial para o de teletrabalho, quanto o caminho inverso (do teletrabalho para presencial), são consideradas alterações lícitas, mas exigem, em regra, **acordo mútuo**.



Como em algumas modalidades de teletrabalho o empregado é excluído do controle de jornada (CLT, art. 62, III) e, portanto, não tem direito a horas extras (entre outras verbas), pode-se considerar que a alteração do trabalho presencial para o teletrabalho é prejudicial ao trabalhador, embora seja **lícita**.

Todavia, além da possibilidade de alterar o regime de trabalho por acordo mútuo (bilateral), o teletrabalhador pode receber determinação unilateral do seu empregador para que passe a laborar sob regime presencial. Em todos os casos, é necessário registro em aditivo contratual.

Outro ponto importante quanto à alteração do local de trabalho consiste no art. 469-A da CLT, inserido pela Lei 15.175, de julho de 2025.

Esta regra autoriza a **transferência de empregado público** para **acompanhar cônjuge** ou **companheiro** que seja servidor e tenha sido deslocado no interesse do poder público (similar à regra que já existia para os servidores estatutários federais - Lei 8.112/1990, art. 36).

Esta transferência ocorrerá a pedido e **independentemente do interesse da administração pública**. Além disso, não irá gerar o pagamento de ajuda de custo (isto é, afasta-se a regra do art. 470 da CLT para estes casos).

Ponto importante é que esta transferência, embora não dependa do interesse da administração, dependerá da existência de filial/representação na localidade para a qual se pretende a transferência (art. 469-A, §2º).

Além disso, a transferência deverá ser **horizontal**, dentro do mesmo quadro de pessoal (art. 469-A, §3º).

Interrupção e suspensão do contrato de trabalho

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA



Este assunto despenca em concursos públicos, então vamos estudá-lo com atenção redobrada!

Inicialmente faremos a distinção entre interrupção e suspensão do contrato de trabalho e, depois, estudaremos as diversas hipóteses de cada uma destas modalidades.

Estudamos em momento anterior do curso que a principal obrigação do empregador é remunerar (obrigação de dar), enquanto a principal obrigação do empregado é prestar os serviços (obrigação de fazer).

Pois bem, há diversas circunstâncias que levam à sustação destes efeitos do contrato de trabalho, como, por exemplo: afastamento por acidente do trabalho, suspensão disciplinar, greve, etc.

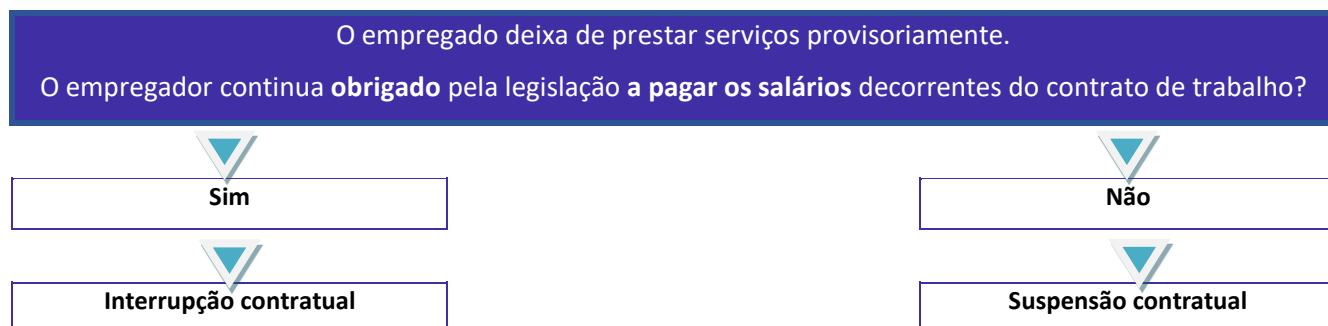
Tanto nas hipóteses de interrupção quanto de suspensão contratual não haverá prestação de serviços.

Entretanto, em se tratando de **interrupção** contratual, permanecerá a obrigatoriedade de pagamento de salário, enquanto na suspensão contratual o empregado não presta serviços e também não recebe salário.



Por este motivo o Ministro Godinho conceitua a **suspensão**¹¹ como “sustação ampla e bilateral de efeitos do contrato empregatício, que preserva, porém, sua vigência”.

De um modo geral, podemos esquematizar esta regra da seguinte forma:



Além disso, é importante lembrar que o período de interrupção contratual é, em regra, contado como tempo de serviço, enquanto o de suspensão não é. Outra observação relevante é a regra de que na suspensão contratual não haja recolhimentos vinculados (como o FGTS).

Em termos de efeito da interrupção e suspensão do contrato de trabalho, convém destacar que em ambos os casos é garantido ao empregado o retorno ao cargo anteriormente ocupado, e, também, garantia dos direitos alcançados pela categoria durante o período de afastamento, o que inclui novo patamar de salários:

CLT, art. 471 - Ao empregado afastado do emprego, são asseguradas, por ocasião de sua volta, todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa.

Interrupção do contrato de trabalho

Detalharemos neste tópico os afastamentos em que o empregado deixa de laborar, mas continua a receber a prestação remuneratória.

➤ Férias

As férias são exemplo clássico de **interrupção** contratual, pois o empregado deixa de prestar serviços, mas continua a receber os salários:

CLT, art. 129 - Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração.

➤ DSR

O descanso semanal remunerado (DSR), também conhecido como repouso semanal remunerado (RSR) é hipótese de **interrupção**, pois é o dia em que o empregado não labora, mas, regra geral¹², continua a receber o salário:

CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)

¹¹ DELGADO, Mauricio Godinho, Op. cit., p. 1091.

¹² Falaremos detalhadamente na aula relativa a jornada de trabalho sobre as condições para que o repouso semanal seja, de fato, remunerado.



XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;

➤ Feriados

Nos feriados, de forma geral, não é prestado serviço, mas o empregado continua a ter direito ao salário correspondente.

Interessante notar que a Lei 605/49 (que trata do repouso semanal remunerado e o pagamento de salário nos dias feriados civis e religiosos) condiciona a remuneração do dia à assiduidade e pontualidade do empregado no decorrer da semana anterior:

Lei 605/49, art. 6º Não será devida a remuneração quando, sem motivo justificado, o empregado não tiver trabalhado durante toda a semana anterior, cumprindo integralmente o seu horário de trabalho.

➤ Intervalos remunerados

Além do período à disposição do empregador, a legislação também prevê períodos de descanso para que o empregado possa recuperar suas energias, se alimentar, conviver com a família, etc.

Estudaremos com detalhes na aula sobre “Jornada e Descansos” os casos em que os intervalos devem ou não ser remunerados. Nos casos em que o intervalo seja remunerado, estaremos diante de interrupção do contrato de trabalho.

É exemplo de intervalo remunerado o previsto no artigo 253 da CLT:

CLT, art. 253 - Para os empregados que trabalham no interior das câmaras frigoríficas e para os que movimentam mercadorias do ambiente quente ou normal para o frio e vice-versa, depois de 1 (uma) hora e 40 (quarenta) minutos de trabalho contínuo, será assegurado um período de 20 (vinte) minutos de repouso, computado esse intervalo como de trabalho efetivo.

➤ Faltas justificadas (abonadas)

Caso a falta tenha amparo legal (como veremos nas diversas hipóteses elencadas no artigo 473 da CLT), ou então, não tendo amparo legal e o empregador a abone, deixará de haver prestação de serviços, mas haverá o pagamento de salário.

Estas possibilidades de **interrupção** contratual estão previstas no artigo 131 da CLT:

CLT, art. 131 - Não será considerada falta ao serviço, para os efeitos do artigo anterior, a ausência do empregado:

I - nos casos referidos no art. 473 [casamento, doação de sangue, etc.]; (...)

IV - justificada pela empresa, entendendo-se como tal a que não tiver determinado o desconto do correspondente salário;

➤ Afastamento previdenciário por doença ou acidente ≤ 15 dias

Quando o empregado fica afastado (por **até** 15 dias consecutivos) em virtude de incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual a Lei 8.213/91 (Plano de Benefícios da Previdência Social) prevê que a empresa deverá pagar o salário do empregado, e por isso configura-se a **interrupção** contratual:



Lei 8.213/91, art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. (...)

§ 3º Durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo de doença ou de acidente de trabalho ou de qualquer natureza, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário integral.

Notem que o prazo havia sido alterado em dezembro de 2014 de 15 para 30 dias (MP 664), entretanto, o Congresso Nacional não aprovou tal trecho da MP, de modo que o prazo voltou a ser de 15 dias.

➤ **Convocação da Justiça Eleitoral**

A Lei 9.504/97, que estabelece normas para as eleições, em seu art. 98, incluiu a possibilidade de que eleitores sejam nomeados para participar das eleições, garantindo que estes continuem a receber salários do empregador durante o afastamento.

➤ **Lockout (locaute)**

Lockout é uma prática vedada pela legislação nacional, em que o empregador paralisa as atividades com o objetivo de frustrar reivindicação dos empregados (grosso modo, seria uma “greve do empregador”):

Lei 7.783/89, art. 17. Fica vedada a paralisação das atividades, por iniciativa do empregador, com o objetivo de frustrar negociação ou dificultar o atendimento de reivindicações dos respectivos empregados (lockout).

Caso o empregador proceda ao *lockout* os empregados não poderão prestar os serviços, mas, como é uma prática vedada, a obrigação de pagamento de salário será mantida, o que caracteriza a **interrupção** contratual.

➤ **Representações no Conselho Curador do FGTS e CNPS**

O Professor Ricardo Resende¹³ apresenta 2 casos que também configuram **interrupção** contratual, que são a participação em atividades do Conselho Curador do FGTS e nas atividades do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS).

Lei 8.036/90, art. 3º O FGTS será regido por normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho Curador, composto por representação de trabalhadores, empregadores e órgãos e entidades governamentais, na forma estabelecida pelo Poder Executivo.

(...)

§ 7º As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores no Conselho Curador, decorrentes das atividades desse órgão, serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais.

¹³ RESENDE, Ricardo. Direito do Trabalho Esquematizado. Rio de Janeiro: Método, 2011, p. 602.



Lei 8213/91, art. 3º Fica instituído o Conselho Nacional de Previdência Social – CNPS, órgão superior de deliberação colegiada, que terá como membros:

(...)

§ 6º As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores em atividade, decorrentes das atividades do Conselho, serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais.

➤ Participação em Comissão de Conciliação Prévia

As Comissões de Conciliação Prévia (CCP) são comissões instituídas com o objetivo de tentar resolver problemas da esfera trabalhistas havidos entre empregado e empregador. Quando o empregado atuar com conciliador, este período em que ele não desenvolve suas atividades normais na empresa (por estar atuando pela CCP) será de **interrupção** contratual:

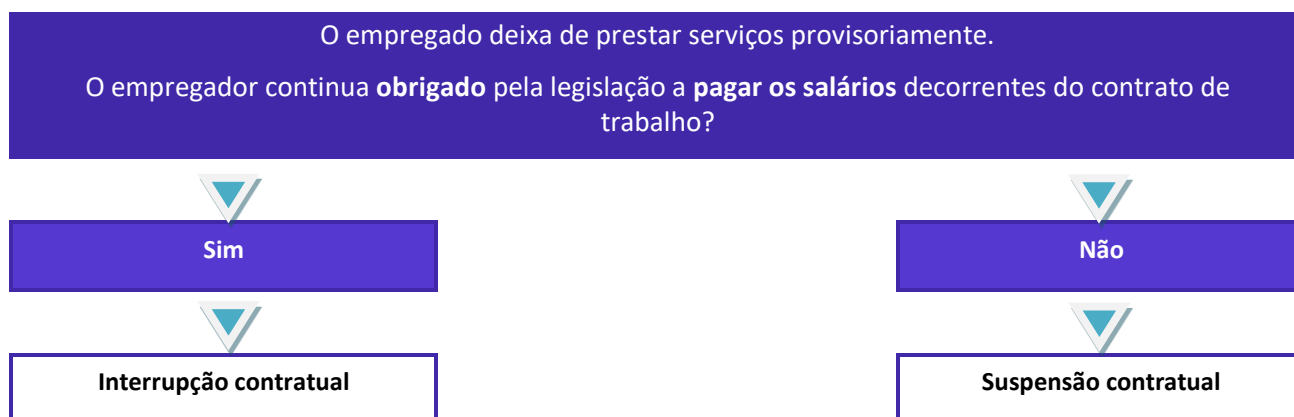
CLT, art. 625-B, § 2º O representante dos empregados desenvolverá seu trabalho normal na empresa afastando-se de suas atividades apenas quando convocado para atuar como conciliador, sendo computado como tempo de trabalho efetivo o despendido nessa atividade.

➤ Licença-maternidade

O enquadramento da licença-maternidade gera controvérsias porque o salário do período de afastamento é pago pela Previdência Social, e não pelo empregador:

CLT, art. 392. A empregada gestante tem direito à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo do emprego e do salário.

O entendimento majoritário é que a licença-maternidade configura interrupção do contrato de trabalho, e aqui temos uma exceção ao nosso esquema anterior (pois o encargo do salário **não** será do empregador, e sim da Previdência Social):



Por fim, ressalta-se a alteração na CLT ocorrida em outubro de 2013, por força da Lei 12.873/2013, a qual alterou e incluiu alguns dispositivos, deixando a atual redação da CLT da seguinte forma:

CLT, art. 392-A, § 5º - A adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão de licença-maternidade a apenas um dos adotantes ou guardiães empregado ou empregada.

Art. 392-B. Em caso de morte da genitora, é assegurado ao cônjuge ou companheiro empregado o gozo de licença por todo o período da licença-maternidade ou pelo tempo



restante a que teria direito a mãe, exceto no caso de falecimento do filho ou de seu abandono.

Art. 392-C. Aplica-se, no que couber, o disposto no art. 392-A e 392-B ao empregado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção.

Portanto, segundo o § 5º do art. 392-A da CLT, no caso de união ou casamento homoafetivo em que há a adoção de criança/adolescente, apenas um dos membros do casal terá direito à licença-maternidade de 120 dias, ainda que ambas sejam do sexo feminino.

Além disso, após a Lei 13.509 de novembro de 2017, tanto a adoção de uma criança (pessoa com até 12 anos incompletos) como de um adolescente (jovens que completaram os 12 anos de idade) enseja a licença maternidade.

Vale comentar, ainda, disposição contida na Lei 11.770/08, que institui o Programa Empresa Cidadã, o qual estabelece que tais empresas prorroguem em 60 (sessenta) dias a licença-maternidade de suas empregadas:

Lei 11.770/2008, art. 1º É instituído o Programa Empresa Cidadã, destinado a prorrogar:

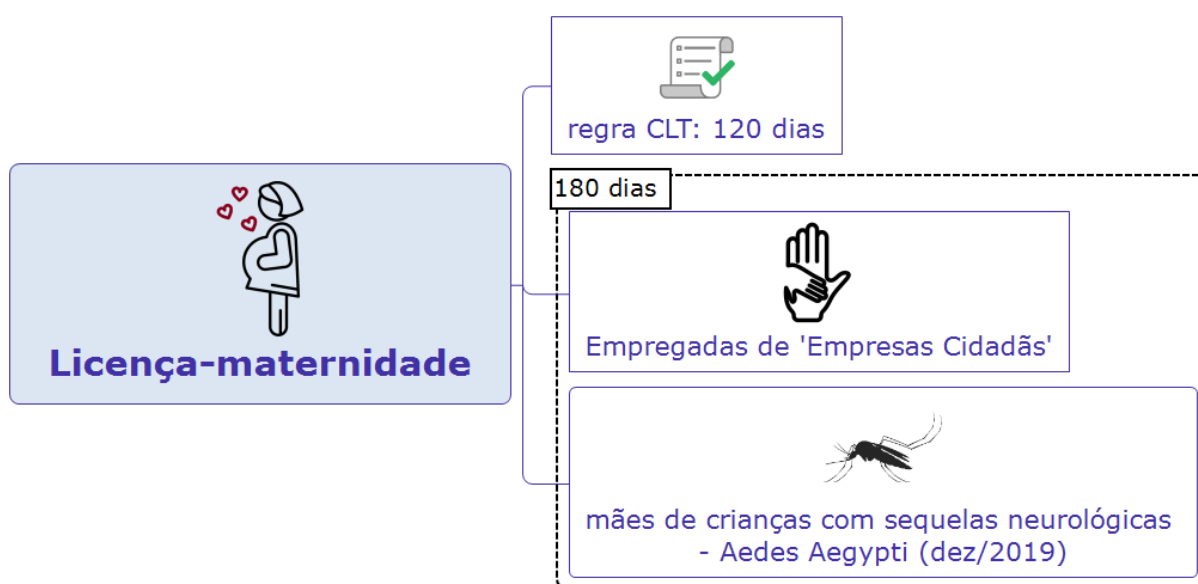
I - por 60 (sessenta) dias a duração da licença-maternidade prevista no inciso XVIII do caput do art. 7º da Constituição Federal;

Destaco, ainda, as Leis 15.156/2025 e 13.985/2020 (regra anteriormente prevista na Lei 13.301/2016) que criaram situação excepcional para as empregadas que dão à luz filhos com doenças neurológicas transmitidas pelo Aedes Aegypti (como, por exemplo, os bebês com microcefalia) ou síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika.

Ante a gravidade da situação, estas mães terão direito à **licença-maternidade de 180 dias** (isto é, 120 dias prorrogados por mais 60).

CLT, art. 392, § 6º A licença-maternidade de que trata o caput deste artigo será prorrogada por 60 (sessenta) dias em razão de nascimento ou de adoção de criança com deficiência permanente decorrente de síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika.

Portanto, em relação à licença-maternidade, temos três situações:



Por fim, uma última particularidade quanto à licença-maternidade: se, ao dar à luz, houver **internação hospitalar por mais de 2 semanas** (internação com nexos comprovados com o parto), a licença-maternidade poderá **se estender em até 120 dias** após a alta da mãe e do recém-nascido, descontado o tempo de repouso anterior ao parto (CLT, art. 392, § 7º - seguindo entendimento da ADI 6.327/STF). É como se o prazo de 120 dias começasse a fluir após a alta hospitalar, da mãe ou do bebê, o que ocorrer por último.

➤ **Redução da jornada no curso do aviso prévio**

O **aviso prévio** é a comunicação da parte (empregado ou empregador) que deseja rescindir o contrato de trabalho, avisando a outra sobre seu desejo de rescindir o vínculo de emprego existente.

Para os empregados regidos pela CLT os prazos de aviso prévio (concedido pelo empregador) são os seguintes:

CLT, art. 488 - O horário normal de trabalho do empregado, durante o prazo do aviso, e se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido de 2 (duas) horas diárias, sem prejuízo do salário integral.

Parágrafo único - É facultado ao empregado trabalhar sem a redução das 2 (duas) horas diárias previstas neste artigo, caso em que poderá faltar ao serviço, sem prejuízo do salário integral, (...) por 7 (sete) dias corridos (...).

Sendo assim, esta redução da jornada em 2 horas diárias (ou os 7 dias não trabalhados) no aviso prévio trabalhado representa período sem labor que serão remunerados, caracterizando a **interrupção** contratual.

➤ **Aborto comprovado por atestado médico oficial**

Conforme previsão celetista, haverá 2 semanas de repouso remunerado à mulher que sofrer aborto comprovado por atestado médico oficial:

CLT, art. 395 - Em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, a mulher terá um repouso remunerado de 2 (duas) semanas, ficando-lhe assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes de seu afastamento.

➤ **Artigo 473 da CLT**

Veremos agora uma série de afastamentos legais previstos na própria CLT, que manterão o direito dos empregados ao salário correspondente e, por este motivo, configuram interrupção do contrato de trabalho.

CLT, art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário:

I - até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social [CTPS], viva sob sua dependência econômica;

Também chamada de licença nojo, tem seu prazo dilatado para 9 (nove) dias quando se tratar de empregado professor (CLT, art. 320, § 3º).



II - até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de casamento;

Também chamada de licença gala. Cabe também a observação anterior, do art. 320, § 3º, que estende o prazo para 9 (nove) dias em se tratando de professor.

III - por 5 (cinco) dias consecutivos, em caso de nascimento de filho, de adoção ou de guarda compartilhada; (Lei 14.457/2022)

Reparem que, mesmo antes da Lei 14.457/2022, a doutrina majoritária já defendia que esta hipótese teria sido absorvida pela **licença-paternidade**, prevista no artigo 7º da CF/88 e art. 10, § 1º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT):

ADCT, art. 10, § 1º - Até que a lei venha a disciplinar o disposto no art. 7º, XIX, da Constituição, o prazo da licença-paternidade a que se refere o inciso é de cinco dias.

Vale comentar, por fim, disposição inserida em 2016 na Lei 11.770/08, que institui o Programa Empresa Cidadã, o qual estabelece que tais empresas prorroguem em 15 dias a licença-paternidade de seus empregados.

Portanto, temos o seguinte:



IV - por um dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada;

A lei fala “em cada 12 (doze) meses de trabalho”, o que não é sinônimo de uma vez por ano.

V - até 2 (dois) dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor, nos termos da lei respectiva.

A lei 4.737/65, que institui o Código Eleitoral, traz disposição semelhante, garantindo ao empregado direito a faltar ao serviço (sem desconto de salário), por até 2 dias, para alistamento como eleitor.

VI - no período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do Serviço Militar referidas na letra "c" do art. 65 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar).

Este inciso não regula a prestação do serviço militar em si, que seria o período (geralmente anual) do serviço militar obrigatório.

A interrupção citada no inciso diz respeito a espaços curtos de tempo (geralmente apenas um dia) no qual o reservista comparece à organização militar para se apresentar ou participar de cerimônia cívica do Dia do Reservista.

VII - nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior.

Percebam que o inciso fala de provas para ingresso em **estabelecimento de ensino superior**. Assim, não podemos estender a hipótese para provas de concurso público, provas de cursos técnicos, etc.

VIII - pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo.

Aqui o inciso fala em “tempo que se fizer necessário”, e, portanto, o prazo **não** se conta em dias. Corroborar esta interpretação a seguinte Súmula do TST:

SUM-155 AUSÊNCIA AO SERVIÇO

As horas em que o empregado falta ao serviço para comparecimento necessário, como parte, à Justiça do Trabalho não serão descontadas de seus salários.

IX - pelo tempo que se fizer necessário, quando, na qualidade de representante de entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro.

Busca viabilizar a participação nas referidas reuniões sem que isto configure falta injustificada ao serviço. Abaixo outras hipóteses inseridas na CLT em 2016, pela Lei 13.257, e, em 2018, pela Lei 13.767/2018:

X - pelo tempo necessário para acompanhar sua esposa ou companheira em até 6 (seis) consultas médicas, ou em exames complementares, durante o período de gravidez (Lei 14.457/2022)

Busca facilitar a participação do pai no acompanhamento do pré-natal de seu filho(a). Notem que, após a Lei 14.457/2022, passamos a ter um máximo de 6 consultas médicas/exames durante o pré-natal. Além disso, o afastamento não mais ocorre durante todo o dia, mas apenas durante o **tempo necessário** para acompanhar a esposa/companheira.

XI - por **1 (um) dia por ano** para **acompanhar filho** de **até 6 (seis) anos** em **consulta médica**.

Apesar de ser apenas uma vez ao ano, entende-se que o período da criança até os 6 anos de idade seria aquele que mais demanda a atenção dos pais.

XII - **até 3 (três) dias**, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de realização de **exames preventivos de câncer** devidamente comprovada.



Como são muitos os casos, compilamos a tabela abaixo para facilitar a consulta e memorização:

INTERRUPÇÕES CONTRATUAIS		
Hipótese	Duração	Fundamento
Férias	período de gozo de férias	CLT, art. 129
RSR	1 dia por semana	CF, art. 7º, XV
Feriados	-	-
Intervalos remunerados	-	-
Falas justificadas (abonadas)	-	CLT, art. 131, IV
Afastamento previdenciário, de até 15 dias, por doença ou acidente	período do afastamento	Lei 8.213/91, art. 60, § 3º
Convocação da Justiça eleitoral	pelo dobro dos dias de convocação	Lei 9.504/97, art. 98
<i>Lockout</i>	pelo período que durar a paralisação	Lei 7.783/89, art. 17
Representações no Conselho Curador do FGTS e CNPS	durante as ausências	Lei 8.036/90, art. 3º § 7º Lei 8213/91, art. 3º, § 6º
Participação em Comissão de Conciliação Prévia	período em que for quando convocado para atuar como conciliador	CLT, art. 625-B, § 2º
Licença-maternidade	120 dias / 180 dias	CLT, art. 392 Lei 11.770/08 Lei 13.985/2020, art. 5º, I
Redução da jornada no curso do aviso prévio	7 dias corridos / 2 horas diárias	CLT, art. 488
Aborto comprovado por atestado médico oficial	2 semanas	CLT, art. 395
falecimento de CADI ou dependente na CTPS	2 dias consecutivos	CLT, art. 473, I
casamento	3 dias consecutivos	CLT, art. 473, II
Licença-paternidade	5 dias / 20 DIAS	ADCT, art. 10, § 1º Lei 11.770/08
doação voluntária de sangue	1 dia (a cada 12 meses)	CLT, art. 473, IV
alistamento eleitoral	2 dias	CLT, art. 473, V



exigências do Serviço Militar	no período necessário	CLT, art. 473, VI
exame vestibular	nos dias em que prestar as provas	CLT, art. 473, VII
comparecimento em juízo	pelo tempo necessário	CLT, art. 473, VIII
representante sindical em reunião oficial de organismo internacional	pelo tempo necessário	CLT, art. 473, IX
acompanhar esposa ou companheira em pré-natal	Até 6 consultas/exames	CLT, art. 473, X
acompanhar filho em consulta médica	1 dia (a cada ano – até 6 anos de idade)	CLT, art. 473, XI
exames preventivos de câncer	até 3 dias (a cada 12 meses)	CLT, art. 473, XII

Suspensão do contrato de trabalho

Ao contrário da interrupção contratual, onde o obreiro não presta serviços mas recebe salário, aqui teremos a sustação ampla e bilateral do contrato de trabalho, de modo que não há nem prestação de serviços nem pagamento de salário.

Antes de avançar, é importante destacar que a **regra geral** é que não haja pagamento dos salários e nem recolhimento de FGTS. Todavia, esta regra comporta 2 exceções, nas quais **o empregador continuará obrigado a recolher o FGTS**, a saber:

- ✓ afastamento decorrente de acidente do trabalho
- ✓ prestação do serviço militar obrigatório

Isso ocorre com base na Lei do FGTS:

Lei 8.036/1990, art. 15, § 5º O depósito de que trata o caput deste artigo é obrigatório nos casos de afastamento para prestação do serviço militar obrigatório e licença por acidente do trabalho.

➤ Faltas não justificadas

As faltas não justificadas implicam no desconto do salário, e por isto se enquadram como **suspensão** do contrato de trabalho.

➤ Intervalos não remunerados

Os intervalos em geral **não** são remunerados, e por isto representam **suspensão** contratual.

Cita-se o exemplo do intervalo interjornada, de no mínimo 11 horas, que deve ser obrigatoriamente concedido entre duas jornadas de trabalho:

CLT, art. 66 - Entre 2 (duas) jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 (onze) horas consecutivas para descanso.

➤ Greve

A Lei de Greve ressalta que os dias de paralisação **suspendem** o contrato de trabalho:



Lei 7.783/89, art. 7º Observadas as condições previstas nesta Lei, a participação em greve suspende o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais, durante o período, ser regidas pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho.

Entretanto, caso haja negociação abonando (pagando) os dias parados estaremos diante de **interrupção** do contrato de trabalho, pois houve o pagamento de salário.

➤ **Afastamento previdenciário por doença ou acidente > 15 dias**

Caso a incapacidade do empregado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual supere os 15 dias consecutivos ele fará jus a benefício previdenciário (auxílio-doença), e com isso empregador deixa de ser obrigado a pagar os salários, o que caracteriza a **suspensão** contratual:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

Notem que o prazo havia sido alterado em dezembro de 2014 de 15 para 30 dias (MP 664), entretanto, o Congresso Nacional não aprovou tal trecho da MP, de modo que o prazo voltou a ser de 15 dias.

Como destacado anteriormente, se o afastamento decorre de acidente do trabalho, apesar de ser caso de suspensão contratual, permanece a obrigação de pagar o FGTS do empregado.

➤ **Aposentadoria por invalidez**

A aposentadoria por invalidez representa **suspensão** do contrato de trabalho porque é possível o seu cancelamento: se verificado posteriormente, através de perícia médica, recuperação da capacidade para o trabalho do aposentado por invalidez, o benefício será cancelado e o empregado poderá retornar ao labor:

CLT, art. 475 - O empregado que for aposentado por invalidez terá suspenso o seu contrato de trabalho durante o prazo fixado pelas leis de previdência social para a efetivação do benefício.

Lei 8.213/91, art. 47. Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por invalidez, será observado o seguinte procedimento (...) [condições para cessação do benefício e retorno ao trabalho].

A Súmula abaixo consolida entendimento de que **não** há limite de prazo para o direito a retorno ao trabalho quando haja cancelamento do benefício de aposentadoria por invalidez:

SUM-160 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

Cancelada a aposentadoria por invalidez, mesmo após cinco anos, o trabalhador terá direito de retornar ao emprego, facultado, porém, ao empregador, indenizá-lo na forma da lei.

Por fim, tanto em relação à aposentadoria por invalidez quanto na suspensão por auxílio doença decorrente de acidente do trabalho, o empregador não poderá deixar de pagar o plano de saúde que já pagava ao empregado:

Súmula nº 440 do TST



Assegura-se o direito à manutenção de plano de saúde ou de assistência médica oferecido pela empresa ao empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho em virtude de auxílio-doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez.

➤ **Suspensão disciplinar**

Uma das penalidades previstas pela legislação trabalhista ao empregado faltoso é a suspensão, na qual cessa a prestação laboral e, também, o pagamento de salários.

O limite máximo da suspensão é de 30 dias e, caso a penalidade aplicada supere este limite, não poderemos falar de suspensão, e sim de extinção do contrato de trabalho:

CLT, art. 474 - A suspensão do empregado por mais de 30 (trinta) dias consecutivos importa na rescisão injusta do contrato de trabalho.

➤ **Prisão provisória**

O empregado que cometeu crime, mas ainda não teve condenação criminal transitada em julgado não pode ser demitido por justa causa. Entretanto, por estar preso provisoriamente também não pode continuar a prestar os serviços, e, portanto, esta é uma hipótese de **suspensão** contratual.

➤ **Afastamento para inquérito de apuração de falta grave**

Quando o empregado estável é acusado de cometer falta grave, a CLT estabelece que o empregador poderá afastá-lo de suas funções durante inquérito instaurado para a apuração da falta:

CLT, art. 494 - O empregado [estável] acusado de falta grave poderá ser suspenso de suas funções, mas a sua despedida só se tornará efetiva após o inquérito e que se verifique a procedência da acusação.

Esta é hipótese de suspensão contratual porque, durante o afastamento (que não possui prazo definido) o empregado afastado não recebe salário.

Porém, caso o inquérito conclua que a acusação é improcedente, o empregador deverá pagar os salários do período de afastamento e, com isso, configurar-se-á a interrupção contratual:

CLT, art. 495 - Reconhecida a inexistência de falta grave praticada pelo empregado, fica o empregador obrigado a readmiti-lo no serviço e a pagar-lhe os salários a que teria direito no período da suspensão.

➤ **Afastamento para participação em curso ou programa de qualificação**

Desde 2001 (ocasião da inclusão desta previsão na CLT) é possível que haja suspensão do contrato de trabalho para que o empregado participe de curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador.

As condicionantes para que o procedimento possa ser aplicado são a previsão em negociação coletiva (convenção coletiva ou acordo coletivo) e, também, a concordância formal do empregado.

Durante o curso ou qualificação não haverá prestação de serviços e nem pagamento de salário, por isso este afastamento enquadra-se como **suspensão** do contrato de trabalho de trabalho.

Segue abaixo a previsão celetista do afastamento:



CLT, art. 476-A. O contrato de trabalho poderá ser suspenso, por um período de dois a cinco meses, para participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, com duração equivalente à suspensão contratual, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho e aquiescência formal do empregado, observado o disposto no art. 471 desta Consolidação¹⁴.

➤ Empregado eleito para direção de empresa

Quando o empregado é eleito diretor de sociedade anônima podemos estar diante de suspensão do contrato de trabalho, visto que o exercício da diretoria pode suprimir o elemento fático-jurídico subordinação. Caso se verifique a ausência de subordinação jurídica restará configurada a **suspensão** contratual.

Entretanto, mesmo exercendo o cargo de diretoria pode-se manter a subordinação jurídica inerente ao vínculo empregatício, e neste caso **não** haverá suspensão do contrato de trabalho:

SUM-269 DIRETOR ELEITO. CÔMPUTO DO PERÍODO COMO TEMPO DE SERVIÇO

O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço desse período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego.

➤ Empregado eleito para representação profissional ou sindical

Existe previsão celetista para a **suspensão** contratual dos empregados que sejam eleitos para exercício de representação sindical ou profissional, nos seguintes termos:

CLT, art. 543 - O empregado eleito para cargo de administração sindical ou representação profissional, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva, (...).

(...)

§ 2º - Considera-se de licença não remunerada, salvo assentimento da empresa ou cláusula contratual, o tempo em que o empregado se ausentar do trabalho no desempenho das funções a que se refere este artigo.

Para que de fato se possa falar em suspensão o afastamento **não** pode ser acompanhado de salário.

No § 2º acima transcrito ressalva-se a possibilidade de “licença não remunerada, salvo assentimento da empresa ou cláusula contratual”, que significaria um afastamento com remuneração. Neste caso não estaremos diante de suspensão, e sim de interrupção do contrato de trabalho.

➤ Serviço militar obrigatório

O serviço militar obrigatório é prestado pelos jovens incorporados às Forças Armadas, durante o período normal de 12 meses.

Lei 4.375/64, art. 6º O Serviço Militar inicial dos incorporados terá a duração normal de 12 (doze) meses.

¹⁴ CLT, art. 471 - Ao empregado afastado do emprego, são asseguradas, por ocasião de sua volta, todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa.



A classificação deste afastamento apresenta controvérsias, mas tende a ser considerado como **suspensão** contratual por **não** haver pagamento de salário durante sua duração.

A CLT ressalta que este afastamento não pode motivar rescisão contratual:

CLT, art. 472 - O afastamento do empregado em virtude das exigências do serviço militar, ou de outro encargo público, não constituirá motivo para alteração ou rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador.

Como destacado anteriormente, se o afastamento decorre de acidente do trabalho, apesar de ser caso de suspensão contratual, permanece a obrigação de pagar o FGTS do empregado.

➤ **Violência doméstica contra a empregada**

Há, ainda, uma outra hipótese que não consta da CLT. Trata-se da proteção à empregada que sofre violência doméstica. Apesar de não estar ligado ao trabalho, a legislação conferiu especial proteção ao seu vínculo de trabalho, autorizando que **o juiz suspenda seu contrato de trabalho por até seis meses**, quando for necessário ela se afastar do local de trabalho.

Em muitos casos, o agressor labora no mesmo local de trabalho que a mulher, ou até mesmo, a empregada necessita mudar temporariamente de cidade para preservar sua integridade física.

Assim, conforme disposto na Lei 11.340/2006, conhecida como “Lei Maria da Penha”, o juiz poderá determinar a suspensão do vínculo trabalhista:

Lei 11.340/2006, art. 9º, § 2º **O juiz** assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua integridade física e psicológica:

(..)

II - **manutenção do vínculo trabalhista**, quando necessário o afastamento do local de trabalho, por **até seis meses**.

Bom pessoal, terminamos aqui a enumeração das diversas hipóteses de interrupção e suspensão contratuais.

Como todos puderam perceber é uma lista extensa, havendo situações que em princípio são **interrupção**, mas, dependendo de determinadas circunstâncias, podem configurar **suspensão** contratual (e vice-versa).

Desta forma, precisamos ficar atentos aos detalhes do enunciado da questão para classificar corretamente o afastamento apresentado.

Segue abaixo a compilação dos casos de suspensão:

SUSPENSÕES CONTRATUAIS		
Hipótese	Duração	Fundamento
Faltas não justificadas	-	CLT, art. 131, IV
Intervalos não remunerados	-	-
Greve dos trabalhadores (regra)	duração da greve	Lei 7.783/89, art. 7º



Afastamento previdenciário, superior a 15 dias, por doença ou acidente (*)	período do afastamento que superar os 15 primeiros dias	Lei 8.213/91, art. 60
Aposentadoria por invalidez	-	CLT, art. 475
Suspensão disciplinar	máximo de 30 dias	CLT, art. 474
Prisão provisória		
Afastamento para inquérito de apuração de falta grave	-	CLT, art. 494
Afastamento para participação em curso ou programa de qualificação (<i>lay-off</i>)	-	CLT, art. 476-A
Empregado eleito para direção de empresa (regra)	-	SUM-269
Empregado eleito dirigente sindical que se ausenta do trabalho	Durante a ausência para desempenho das funções	CLT, art. 543, §2º
Serviço militar obrigatório (**)	12 meses	Lei 4.375/64, art. 6º
Violência doméstica contra a empregada	até 6 meses	Lei 11.340/2006, art. 9º, § 2º, II (Lei Maria da Penha)

(*) se for decorrente de acidente do trabalho ou doença do trabalho, empregador continua obrigado a recolher FGTS e a computar o tempo de serviço.

(**) empregador continua obrigado a recolher FGTS e a computar o tempo de serviço.



CONTRATO DE TRABALHO E CTPS

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

Neste último tópico de teoria da aula é importante fazer uma conexão sobre contrato de trabalho e a anotação do contrato na **Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)**.

A CTPS é o documento de identificação do trabalhador, onde ficam registradas as informações dos seus vínculos de emprego, conforme previsto na legislação (data de admissão, desligamento, salário, períodos de férias, etc.).

A previsão celetista da obrigatoriedade da CTPS é a seguinte:

CLT, at. 13 - A **Carteira de Trabalho e Previdência Social** é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter temporário, e para o exercício por conta própria¹ de atividade profissional remunerada.

A partir da Lei 13.874, de setembro de 2019, tornou-se regra geral a **CTPS eletrônica**:

Art. 14. A CTPS será emitida pelo Ministério da Economia preferencialmente em meio eletrônico.

Esta alteração busca gerar menos demanda por atendimento presencial nos postos da Secretaria do Trabalho e, ainda, desburocratizar o departamento de pessoal das empresas privadas.

No tocante às anotações da CTPS a CLT dispõe o seguinte:

CLT, art. 29 - O empregador terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para **anotar** na **CTPS**, em relação aos trabalhadores que admitir, a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver, facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia.

Deste modo, ao admitir o empregado o empregador deve solicitar a CTPS deste para, **em até 5 dias úteis**, providenciar a anotação das informações sobre o contrato de trabalho.



Reparem que, antes da edição da Lei 13.874/2019, este prazo era de **48 horas**!

¹ Neste caso a CLT exige CTPS também para autônomos, ou seja, não apenas para empregados.



Além da anotação da CTPS o contrato de trabalho também deve, por lei, ser registrado nos LIVROS DE REGISTRO DE EMPREGADOS.

Este registro pode se dar por meio de livros, fichas ou sistema eletrônico, e também se destinam a registrar informações essenciais sobre a pessoa do empregado, seus direitos e eventos importantes relacionados a seu vínculo com a empresa:

CLT, art. 41 - Em todas as atividades será obrigatório para o empregador o **registro** dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados **livros, fichas ou sistema eletrônico**, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho.

Parágrafo único - Além da qualificação civil ou profissional de cada trabalhador, deverão ser anotados todos os dados relativos à sua **admissão** no emprego, **duração e efetividade do trabalho**, a **férias**, **acidentes** e demais circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador.

Se, por exemplo, um empregado prestou serviços e o seu empregador não anotou a CTPS e nem procedeu ao registro em livro², como prevê o artigo 41, este descumpriu a legislação, que o obrigava a proceder a tais registros.

Além da penalidade administrativa, outra consequência para o empregador surge na esfera judicial: se o empregado acioná-lo na Justiça do Trabalho requerendo as verbas não pagas, por exemplo, o ônus de provar que o contrato não existiu é do empregador.

Nesse sentido, por meio da reforma trabalhista, foi prevista expressamente uma multa para a ausência de informação dos dados dos empregados constantes do livro de registro de empregados:

CLT, art. 47-A. Na hipótese de não serem informados os dados a que se refere o parágrafo único do art. 41 desta Consolidação, o empregador ficará sujeito à **multa** de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por empregado prejudicado.

A Súmula 212 trata disto:

SUM-212 DESPEDIMENTO. ÔNUS DA PROVA

O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado.

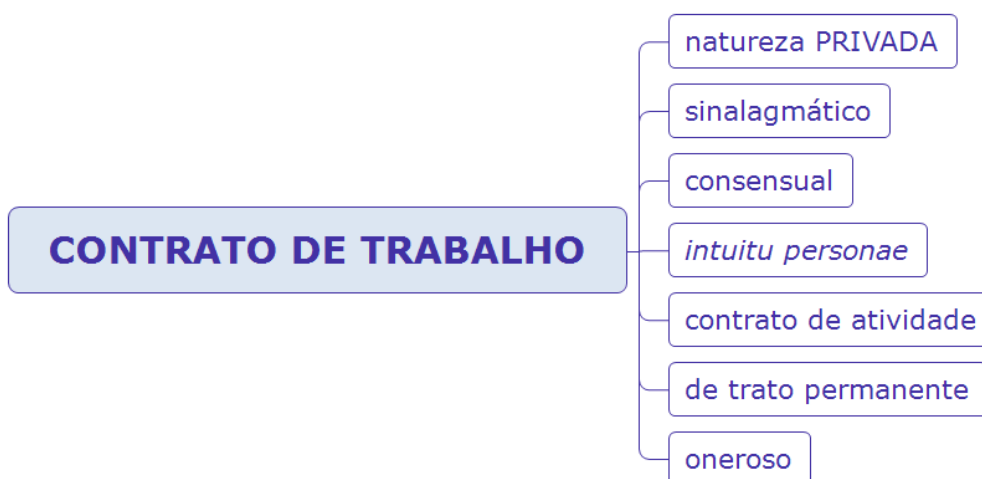
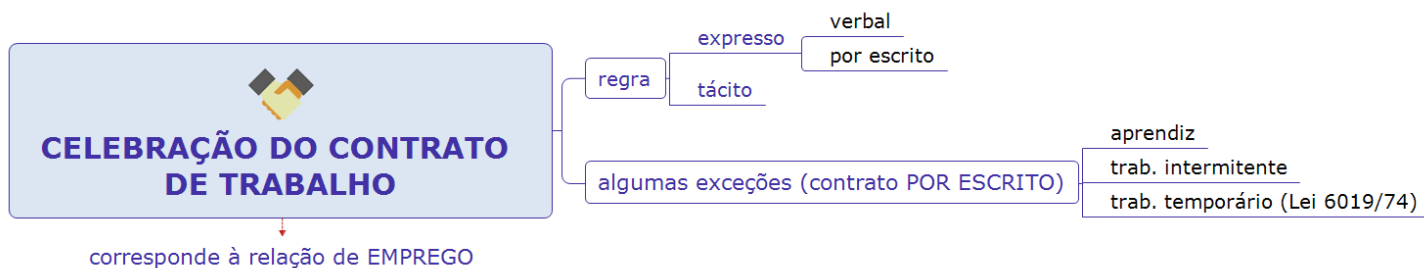
² Ou seja, havia relação de emprego (contrato não formalizado). Depois que o empregado foi "dispensado" (como mencionado na Súmula 212), poderá entrar na Justiça requerendo as verbas rescisórias e outros valores que deveriam ter sido pagos durante o período em que prestou serviços a seu empregador. Neste caso, o empregador que manteve empregado sem registro deverá comprovar que não havia contrato e nem que despediu o empregado, sob pena de ser condenado.





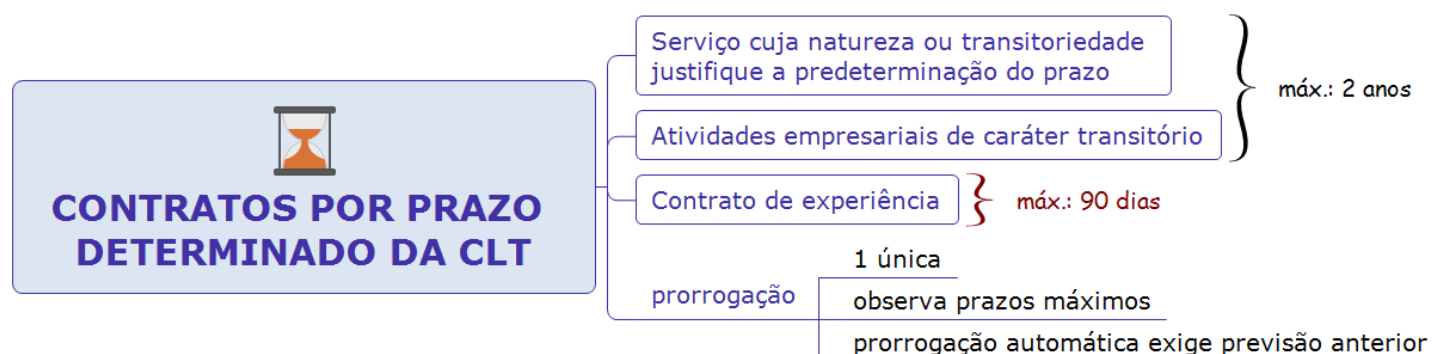
RESUMO

Aspectos gerais



CLT, art. 442-A. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a **6 (seis) meses** no mesmo tipo de atividade.

Modalidades contratuais: por prazo determinado

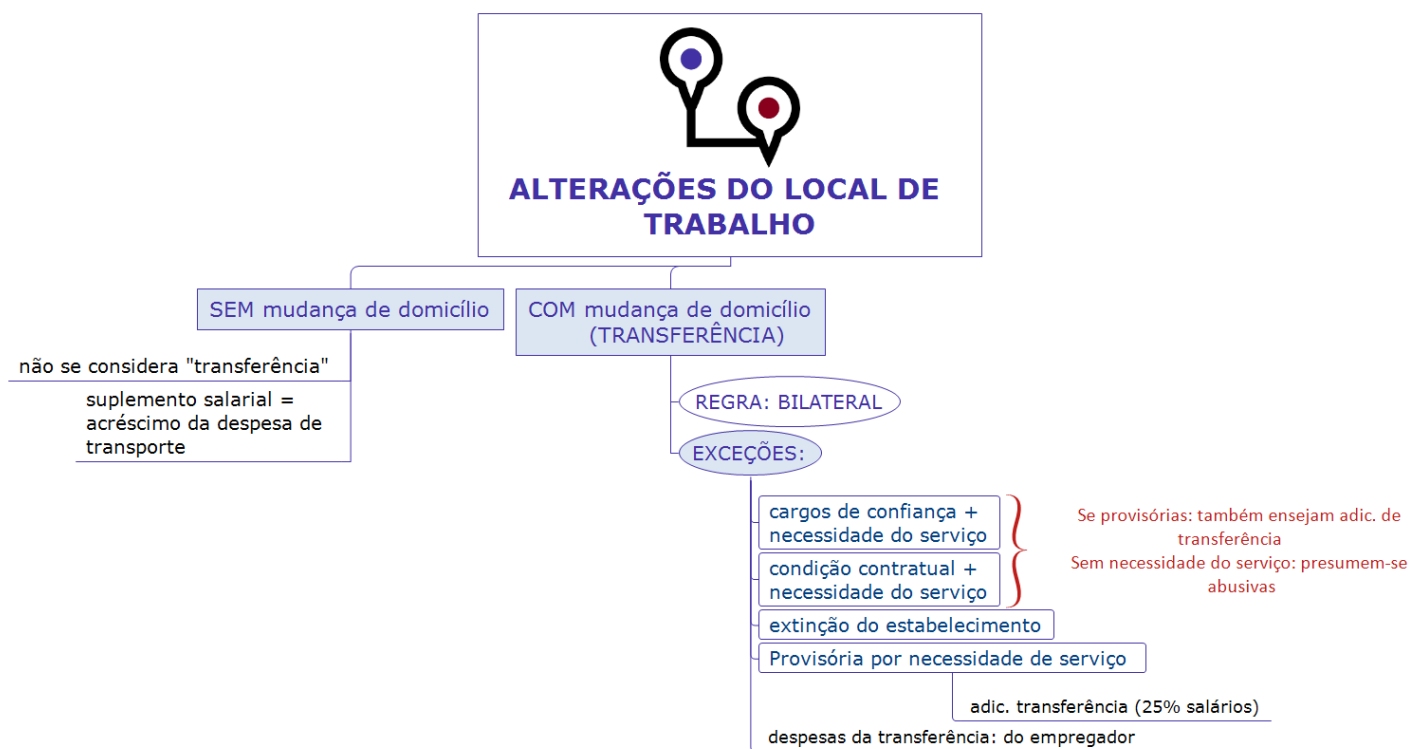
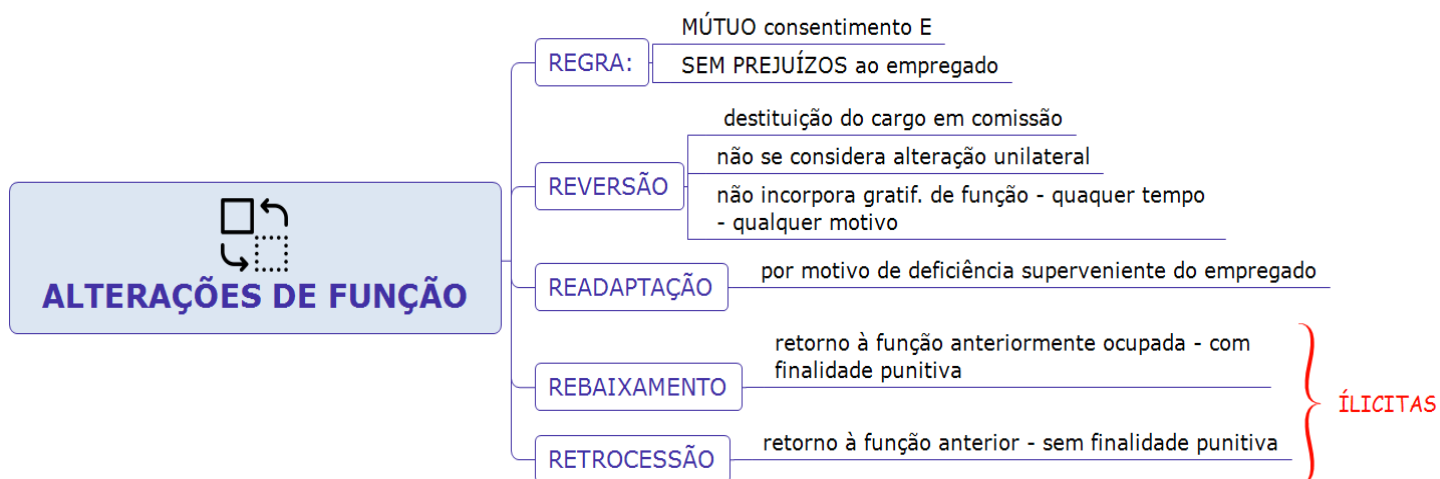


CLT, art. 452 - Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder, dentro de **6 (seis) meses**, a outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos.

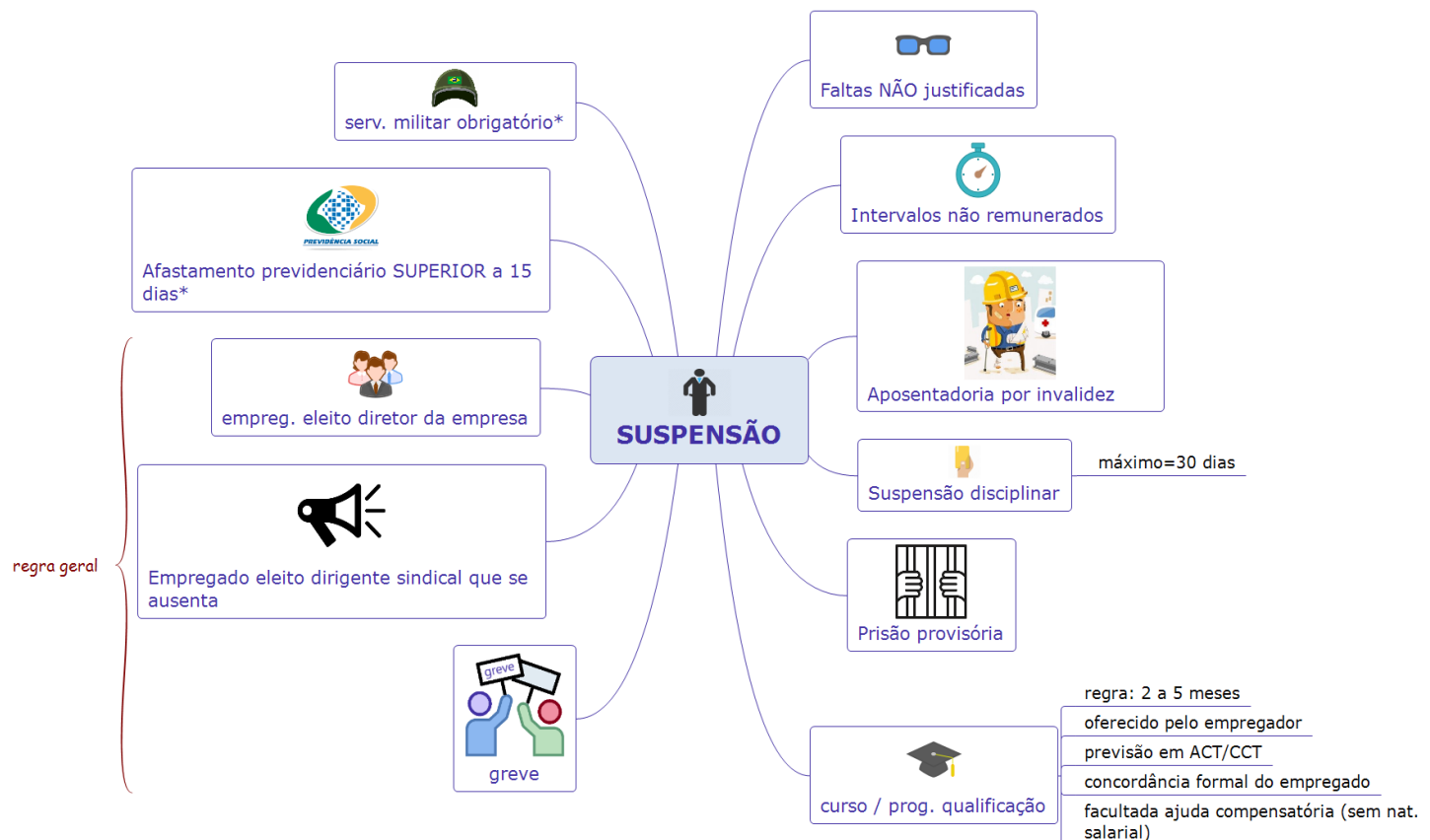
Poderes do empregador

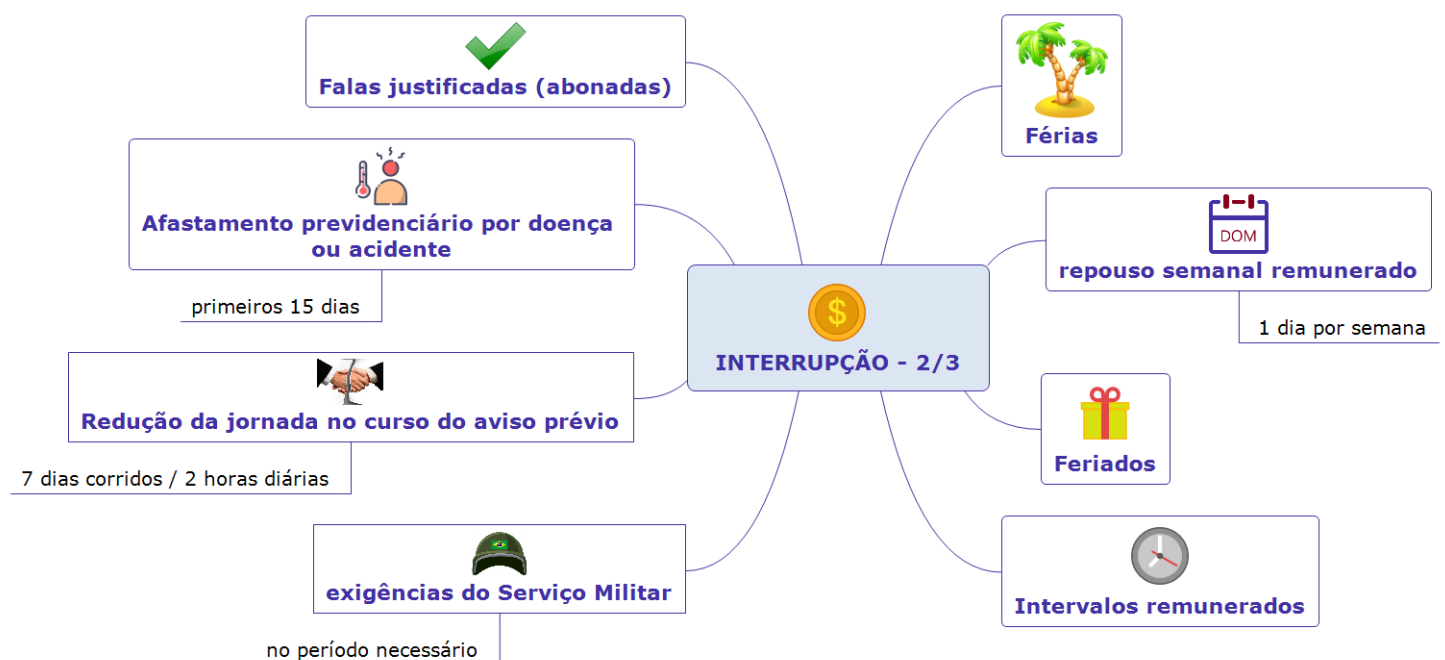
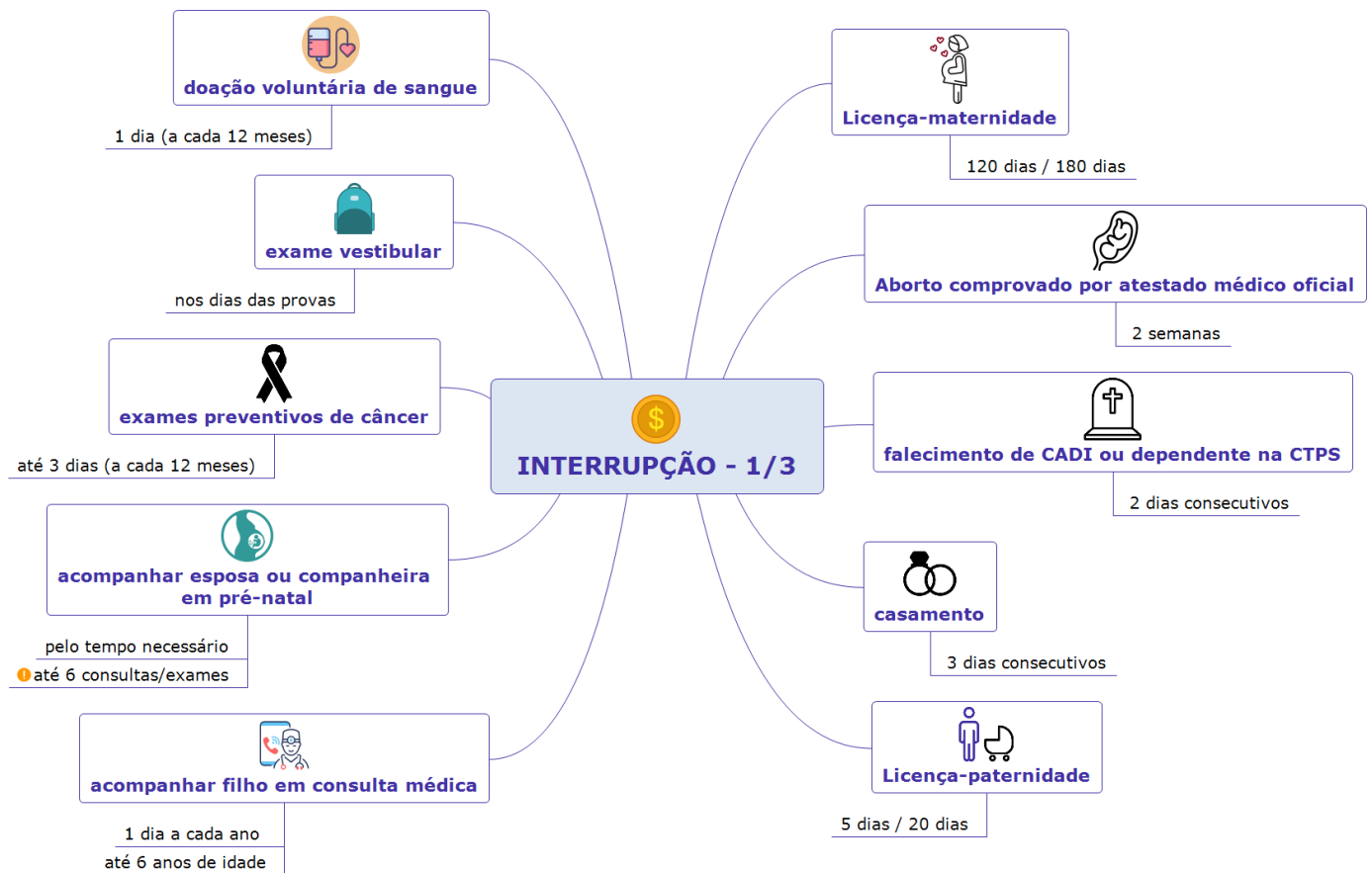


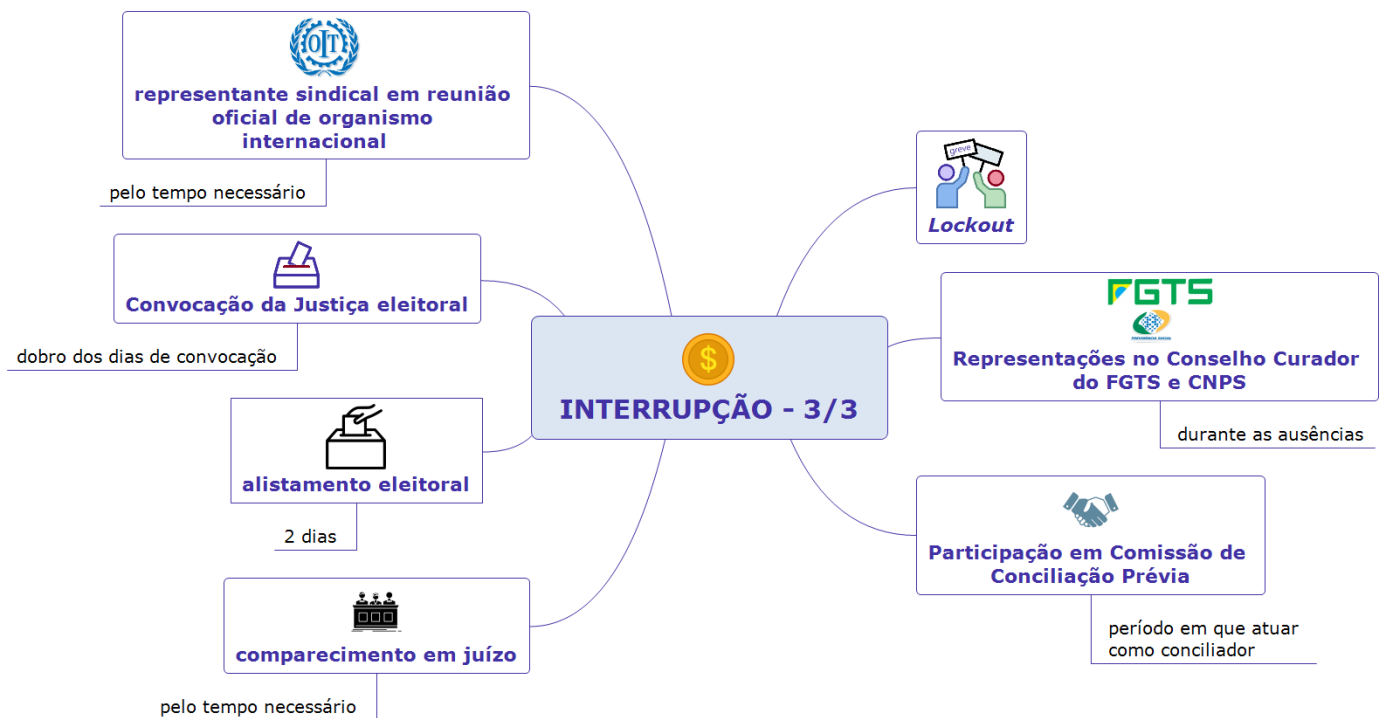
Alterações do contrato de trabalho



Suspensão e Interrupção do contrato de trabalho



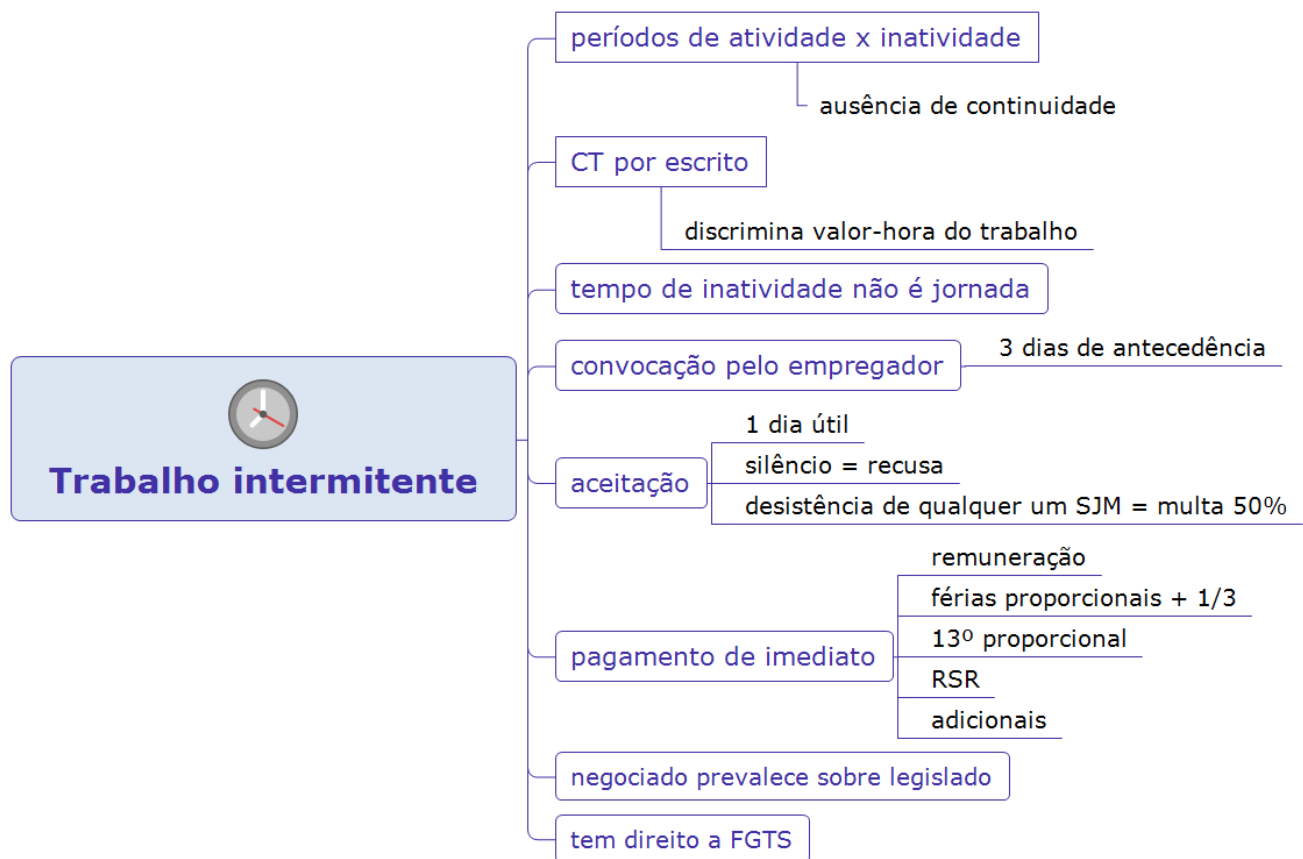




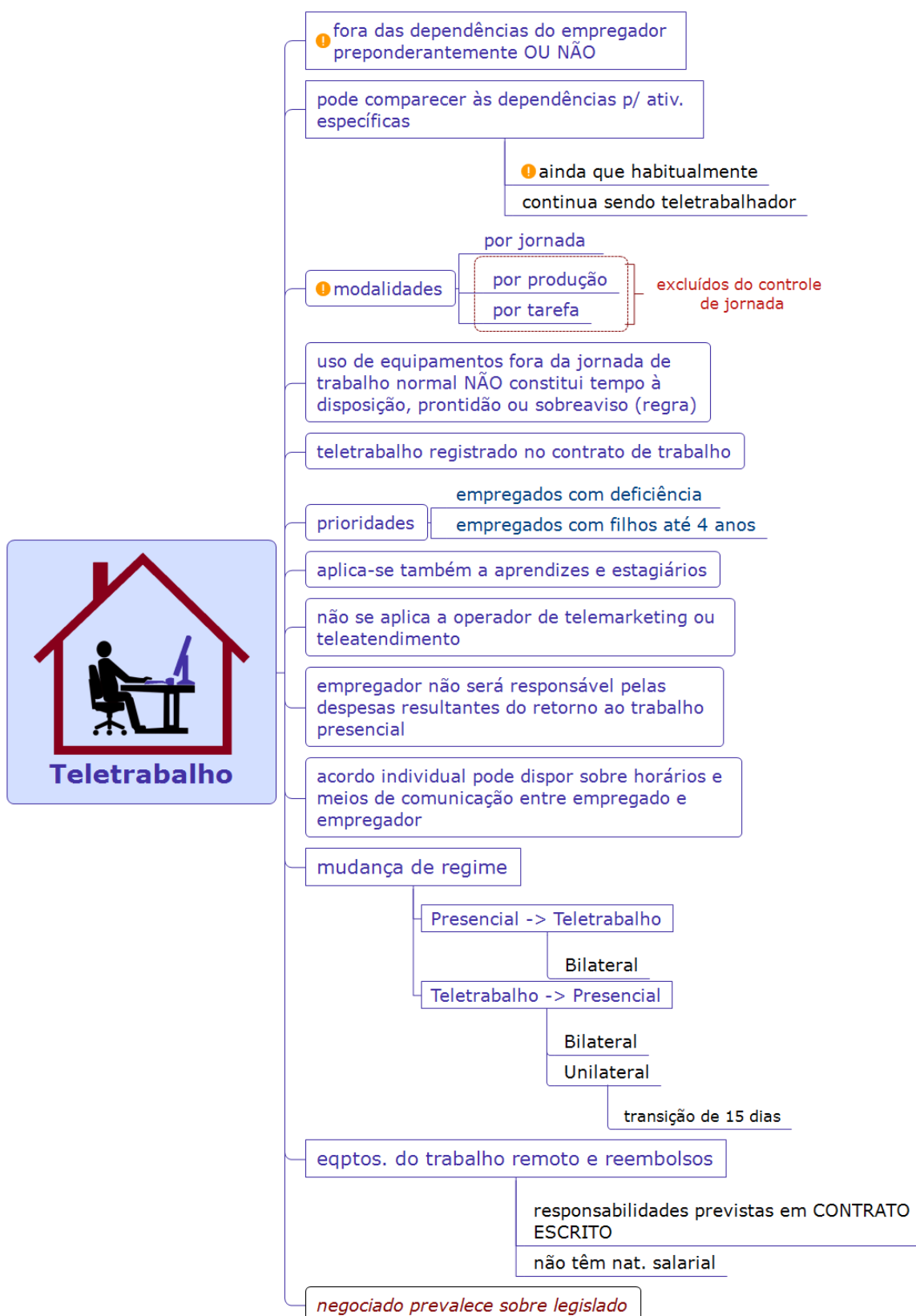
CLT, art. 471 - Ao empregado afastado do emprego, são asseguradas, por ocasião de sua volta, todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa.

CLT, art. 472 - O afastamento do empregado em virtude das exigências do serviço militar, ou de outro encargo público, não constituirá motivo para alteração ou rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador.

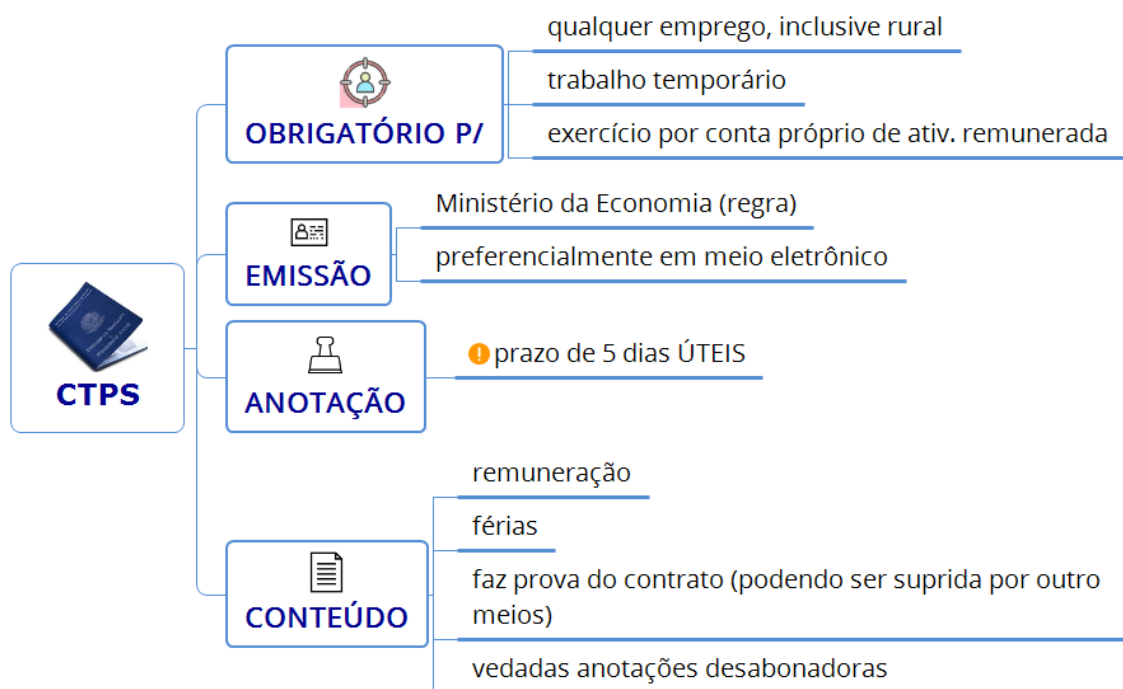
Modalidades contratuais: empregado intermitente



Modalidades contratuais: teletrabalho



CTPS



CONCLUSÃO

Bom pessoal,

Estamos chegando ao final de nossa aula, imagino que tenha sido produtiva. O tópico contrato de trabalho é recorrente em prova.

Decorem os casos de **suspensão** e **interrupção** contratuais, é um assunto que tem grandes chances de ser exigido.

Esperamos que tenham gostado da aula, e se surgir alguma dúvida quanto ao assunto apresentado, estamos à disposição para auxiliá-los (as).

Grande abraço e bons estudos,

Prof. Antonio Daud



QUESTÕES COMENTADAS



1. FCC/TRT-SP - Oficial de Justiça - 2025

De acordo com as previsões legais inseridas pela Lei 13.467/2017, o teletrabalho

- A) tem sua validade, como regime de prestação de serviços, dependente do cumprimento das regras sobre limitação de jornada previstas pelo ordenamento jurídico.
- B) caracteriza-se pela prestação de serviços realizada fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que, por sua natureza, não configure trabalho externo.
- C) é regime que exclui a responsabilidade do empregador por doenças ou acidentes tendo em vista a liberdade de organização e atuação do empregado em local diferente das dependências do empregador.
- D) é considerado como a prestação de serviços realizada, exclusivamente, fora das dependências da empresa, sem a fiscalização desta e com total autonomia do empregado.
- E) é considerado como prestação de serviços que não admite o comparecimento do empregado às dependências do empregador ainda que para realização de atividades específicas.

Comentários:

A **letra (A)** está incorreta, até porque os teletrabalhadores em regime de produção ou tarefa são excluídos do regime de controle de jornada, não se aplicando a eles as regras sobre limitação de jornada, conforme o Art. 62, inciso III, da CLT.

"Art. 62 - Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo: (..) III - os empregados em regime de teletrabalho que prestam serviço por produção ou tarefa."

A **letra (B)** está correta, caracterizando a definição legal de teletrabalho.

"Art. 75-B. Considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se configure como trabalho externo."



A **letra (C)** está incorreta. O empregador tem a responsabilidade de instruir os empregados, de maneira expressa e ostensiva, quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho.

"Art. 75-E. O empregador deverá instruir os empregados, de maneira expressa e ostensiva, quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho."

As **letras (D) e (E)** estão incorretas, pois não é exclusivamente, sendo permitido ao teletrabalhador comparecer presencial à empresa para atividades específicas.

"Art. 75-B, § 1º O comparecimento, **ainda que de modo habitual**, às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho ou trabalho remoto."

Gabarito (B)

2. FCC/TRT-SP - Oficial de Justiça - 2025

De acordo com as regras legais que disciplinam o trabalho intermitente,

A) a convocação do empregado para a prestação de serviços deve ser respondida no prazo de um dia útil de forma escrita e justificada, sob pena de rescisão do contrato de trabalho firmado.

B) recebida a convocação, o empregado terá o prazo de três dias úteis para responder ao chamado, pressupondo-se, no silêncio, a recusa.

C) em razão da possibilidade de recusa da oferta de trabalho pelo trabalhador, nos contratos de trabalho intermitente o critério de subordinação resta descaracterizado.

D) o empregador convocará o empregado, por qualquer meio de comunicação eficaz, para a prestação de serviços, informando qual será a jornada, com pelo menos, três dias corridos de antecedência, sendo que, recebida a convocação, o empregado terá o prazo de um dia útil para responder ao chamado, presumindo-se, no silêncio, a recusa.

E) o período de inatividade é considerado tempo à disposição do empregador, podendo o empregado manter outras atividades desde que atenda, preferencialmente, ao contrato de trabalho intermitente firmado com seu empregador.

Comentários:

A **letra (A)** está incorreta. Embora o prazo de resposta do empregado realmente seja de 1 dia útil, mas a ausência de resposta não constitui motivo para rescisão contratual, tampouco caracteriza insubordinação do empregado.



A **letra (B)** está incorreta. O prazo para o empregador convocar é de **3 dias corridos**, e o prazo para o empregado responder é de **1 dia útil**, não três dias.

"Art. 452-A. (..) § 1º O empregador convocará, por qualquer meio de comunicação eficaz, para a prestação de serviços, informando qual será a jornada, com, pelo menos, três dias corridos de antecedência.

§ 2º Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de um dia útil para responder ao chamado (..)."

A **letra (C)** está incorreta. Assim como comentamos acima, a recusa não descaracteriza a subordinação jurídica.

"Art. 452-A. (..) § 3º A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente."

A **letra (D)** descreve precisamente o procedimento de convocação e resposta previsto para o contrato de trabalho intermitente.

A **letra (E)** está incorreta. O período de inatividade não é considerado tempo à disposição do empregador, podendo o empregado prestar serviços a outros contratantes, de acordo com o § 5º do Art. 452-A da CLT.

"Art. 452-A. (..) § 5º O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes."

Gabarito (D)

3. FCC/TRT RJ - Analista Judiciário - 2025

O diretor geral da Importare Importação e Exportação Ltda., que fica no Rio de Janeiro, pretende transferir alguns empregados, mas, antes, solicita ao departamento jurídico da empresa a análise das situações específicas, em relação às quais o jurídico, visando o cumprimento da legislação e do entendimento consolidado do Tribunal Superior do Trabalho (TST) através de Súmulas e Orientações Jurisprudenciais, recomenda que:

(A) para o empregado "X" seja pago adicional de 20% do salário, tendo em vista que ele será transferido provisoriamente para Salvador.

(B) para o empregado "Y", que será transferido provisoriamente para Santos, não seja pago adicional de transferência, pois ele é exercente de cargo de confiança.

(C) mesmo sem haver necessidade de serviço comprovada, a transferência do empregado "W" será considerada válida, tendo em vista que ele é exercente de cargo de confiança, o que permite que o empregador realize a transferência sem qualquer restrição.



(D) a transferência do empregado "Z" não implica em qualquer exigência de pagamento por parte da empresa, pois, embora o local seja mais distante e ele necessite mudar seu domicílio, não está a mais de 100 quilômetros de sua residência.

(E) sobre os salários que serão pagos ao empregado "K", que será transferido para prestar serviços em outro país, incide o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Comentários:

Questão que exigiu entendimentos variados quanto à transferência do trabalhador. A **letra (A)** está incorreta, pois o adicional de transferência é de **25%**:

Art. 469, § 3º - Em caso de necessidade de serviço o empregador poderá transferir o empregado para localidade diversa da que resultar do contrato, não obstante as restrições do artigo anterior, mas, nesse caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar, nunca inferior a **25% (vinte e cinco por cento)** dos salários que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar essa situação.

A **letra (B)** está incorreta. Mesmo se o empregado transferido ocupar cargo de confiança, ele terá direito ao adicional de transferência, caso seja provisória:

OJ-SDI1-113 ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. CARGO DE CONFIANÇA OU PREVISÃO CONTRATUAL DE TRANSFERÊNCIA. DEVIDO. DESDE QUE A TRANSFERÊNCIA SEJA PROVISÓRIA

O fato de o empregado exercer cargo de confiança ou a existência de previsão de transferência no contrato de trabalho **não exclui o direito ao adicional**. O pressuposto legal apto a legitimar a percepção do mencionado adicional é a transferência provisória.

A **letra (C)** está incorreta, visto que a transferência do empregado que exerce cargo de confiança somente será válida se houver real necessidade do serviço:

SUM- 43 TRANSFERÊNCIA

Presume-se abusiva a transferência de que trata o § 1º do art. 469 da CLT, sem comprovação da necessidade do serviço.

A **letra (D)** está incorreta. Se houver necessidade de mudança de domicílio, a alteração caracterizará uma "transferência", atraindo as regras sobre pagamento do adicional, caso seja provisória:

CLT, art. 469 - Ao empregador é vedado transferir o empregado, sem a sua anuência, para localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio.



Por fim, a **letra (E)** está de acordo com o seguinte entendimento do TST:

OJ-SDI1-232 FGTS. INCIDÊNCIA. EMPREGADO TRANSFERIDO PARA O EXTERIOR. REMUNERAÇÃO

O FGTS incide sobre todas as parcelas de natureza salarial pagas ao empregado em virtude de prestação de serviços no exterior.

Gabarito (E)

4. FCC/TRT RJ - Analista Judiciário - 2025

A empresa Contact Assessoria em Telecomunicações Ltda. pretende adotar o regime de teletrabalho para parte de seus empregados. De acordo com as disposições legais, entre as regras que a empresa deve seguir, tem-se:

(A) Pagar horas extras aos empregados submetidos a esse regime que prestem serviços por produção ou tarefa.

(B) O tempo de uso de equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessária, bem como de softwares, de ferramentas digitais ou de aplicações de internet utilizados para o teletrabalho, fora da jornada de trabalho normal do empregado, sempre constitui tempo à disposição ou regime de prontidão ou de sobreaviso.

(C) Não é permitida a adoção desse regime de trabalho para estagiários e aprendizes.

(D) Deverá ser dada prioridade para adoção desse regime de trabalho aos empregados com deficiência e aos empregados com filhos ou criança sob guarda judicial até 4 anos.

(E) A alteração do regime de trabalho presencial para o telepresencial somente é válida se previsto em acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho.

Comentários:

Questão clássica da FCC sobre teletrabalho! A **letra (A)** está incorreta, pois os teletrabalhadores por produção ou tarefa, em regra, não têm direito a horas extras, visto que foram excluídos das regras celetistas sobre a duração do trabalho:

Art. 75-B, § 3º Na hipótese da prestação de serviços em regime de teletrabalho ou trabalho remoto por produção ou tarefa, não se aplicará o disposto no Capítulo II do Título II desta Consolidação [DA DURAÇÃO DO TRABALHO].

A **letra (B)** está incorreta. Pelo contrário, este tempo de uso de equipamentos/software não constitui tempo à disposição do empregador:



Art. 75-B, § 5º O tempo de uso de equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessária, bem como de softwares, de ferramentas digitais ou de aplicações de internet utilizados para o teletrabalho, fora da jornada de trabalho normal do empregado **não constitui tempo à disposição** ou regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou em acordo ou convenção coletiva de trabalho.

A **letra (C)**, incorreta, visto que a CLT prevê exatamente o contrário:

Art. 75-B, § 6º Fica permitida a adoção do regime de teletrabalho ou trabalho remoto para estagiários e aprendizes.

A **letra (D)** foi dada como correta tendo em vista as regras da CLT, que estabelecem tais prioridades:

Art. 75-F. Os empregadores deverão dar prioridade aos **empregados com deficiência** e aos empregados com filhos ou criança sob guarda judicial **até 4 (quatro) anos** de idade na alocação em vagas para atividades que possam ser efetuadas por meio do teletrabalho ou trabalho remoto.

A **letra (E)** está incorreta, visto que basta acordo individual entre empregado e empregador, não se exigindo negociação coletiva:

CLT, art. 75-C, § 1º Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual.

Gabarito (D)

5. FCC/TRT-SP - Técnico Administrativo - 2025

Considere as seguintes situações hipotéticas:

I. Cíntia, empregada da empresa AS, deixou de comparecer ao serviço por dois dias consecutivos em razão do falecimento da sua irmã, Xênia.

II. Jaques, empregado da empresa BS, deixou de comparecer ao serviço por cinco dias consecutivos em razão da adoção de seu filho, Godofredo.

III. Samanta, empregada da empresa CS, está no gozo de 20 dias de suas férias.

IV. Liliana, empregada da empresa DS, deixou de comparecer ao serviço para realizar prova de exame de vestibular para ingresso em Universidade localizada em cidade diversa da que a empresa está estabelecida.

Nestas hipóteses, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, caracterizará a



- (A) suspensão do contrato de trabalho de Samanta, apenas.
- (B) suspensão do contrato de trabalho de Cíntia, Jaques e Liliana, apenas.
- (C) interrupção do contrato de trabalho de Cíntia, Jaques, Samanta e Liliana.
- (D) suspensão do contrato de trabalho de Cíntia, Jaques, Samanta e Liliana.
- (E) interrupção do contrato de trabalho de Cíntia e Jaques, apenas.

Comentários:

O **item I** caracteriza hipótese de interrupção do contrato de trabalho, na qual o empregado não trabalha, mas recebe o salário correspondente, conforme o art. 473, I, da CLT.

"Art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário: I - até **2 (dois) dias consecutivos**, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, **irmão** ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica;"

O **item II** também caracteriza hipótese de interrupção pelo prazo de 5 dias.

"Art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário: (...) III - por 5 (cinco) dias consecutivos, em caso de nascimento de filho, de adoção ou de guarda compartilhada;"

No **item III**, sabemos que o gozo de férias é também hipótese de interrupção do contrato de trabalho, pois trata-se de descanso remunerado:

"Art. 129 - Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, **sem prejuízo da remuneração**."

No **item IV**, a ausência para prestar exame vestibular também enseja a interrupção do contrato de trabalho nos dias da prova:

"Art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário: (...) VII - nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior."

Gabarito (C)

6. FCC/TRT-SP - Técnico Administrativo - 2025

Considere as seguintes situações hipotéticas:

I. Beatrice celebrou contrato de experiência com a empresa Verdade Ltda. com prazo de trinta dias, o qual foi prorrogado por trinta e, posteriormente, por mais trinta dias, totalizando 90 dias.



II. Rita celebrou contrato de experiência com a empresa Mentira Ltda. com prazo de 60 dias, que foi prorrogado por mais 60 dias, totalizando 120 dias.

III. Neide celebrou contrato de experiência com a empresa Travessura Ltda. com prazo de 45 dias e prorrogado por mais 45 dias, totalizando 90 dias.

De acordo com a normas prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, em razão das prorrogações contratuais e dos respectivos prazos, passarão a vigorar por prazo indeterminado o(s) contratos(s) de

- (A) Rita, apenas.
- (B) Beatrice, apenas.
- (C) Rita e Neide, apenas.
- (D) Beatrice e Rita, apenas.
- (E) Beatrice, Rita e Neide.

Comentários:

No **item I** teremos um contrato por prazo indeterminado, pois o contrato de experiência só poderia ser prorrogado uma única vez e o contrato de Beatrice **teve 2 prorrogações** (de 30 para 60 e de 60 para 90 dias):

"Art. 451 - O contrato de trabalho por prazo determinado que, tácita ou expressamente, for prorrogado mais de uma vez **passará a vigorar sem determinação de prazo.**"

No **item II** também, pois o contrato de Rita, ao ser prorrogado, totalizou 120 dias, ultrapassando o limite máximo de **90 dias** para contratos de experiência.

"Art. 445. (..) Parágrafo único. O contrato de experiência não poderá exceder de 90 (noventa) dias."

O **item III** está incorreto. O contrato de Neide foi celebrado por 45 dias e prorrogado por mais 45 dias, totalizando 90 dias. Como houve apenas uma prorrogação e o prazo total não excedeu o limite legal, o contrato permanece como por prazo determinado.

Gabarito (D)

7. FCC/TRT-SP - Técnico Administrativo - 2025

Considere as seguintes situações hipotéticas:

I. Fernanda, empregada da empresa XX Ltda., faleceu no parto de seu filho Gabriel, deixando Flávio, seu companheiro e pai do bebê, desolado com esta inestimada perda.



II. Glorinha, empregada da empresa YY Ltda., acometida por uma infecção respiratória grave, faleceu após 40 dias do nascimento de seu filho Gilberto, deixando seu esposo e pai do bebê, Daniel, desolado com a perda repentina de seu grande amor.

No tocante à licença maternidade, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, em regra, com o falecimento de Fernanda e Glorinha,

(A) somente Flávio terá direito ao gozo da licença maternidade, uma vez que não há concessão de licença maternidade por período inferior a 120 dias, o que exclui, conseqüentemente, a concessão para Daniel.

(B) Flávio terá direito ao gozo da licença maternidade pelo período integral e Daniel terá direito à licença maternidade pelo tempo restante a que teria direito Glorinha.

(C) Flávio e Daniel terão direito ao gozo da licença maternidade pelo período integral, independentemente de Glorinha já ter usufruído de parte da referida licença, por expressa disposição legal neste sentido.

(D) nenhum dos pais terá direito ao gozo da licença maternidade em razão do benefício ser exclusivo para as mães.

(E) os pais somente teriam direito ao gozo da licença maternidade se os filhos também tivessem falecido, em razão do luto necessário para recomposição pessoal, havendo expressa disposição legal neste sentido.

Comentários:

Item I: No caso de falecimento da genitora, é assegurado ao genitor (cônjuge ou companheiro) o gozo da licença-maternidade por todo o período ou pelo tempo restante a que teria direito a mãe:

"Art. 392-B. Em caso de morte da genitora, é assegurado ao cônjuge ou companheiro empregado o gozo de licença por todo o período da licença-maternidade ou pelo tempo restante a que teria direito a mãe (..)."

Assim, como Fernanda faleceu no parto, Flávio tem direito ao período integral de 120 dias a título de licença.

Item II: O falecimento de Glorinha 40 dias após o parto garante a Daniel, seu cônjuge, o direito de usufruir o tempo restante da licença-maternidade a que ela teria direito. Se a licença é de 120 dias, Daniel terá direito aos 80 dias restantes.

Gabarito (B)

8. FCC /TRT 15 – Analista Judiciário - 2025

Duilio engenheiro de manutenção em uma empresa multinacional na cidade de Campinas. Em razão de reestruturações realizadas, a empresa decidiu transferir Duilio definitivamente para sua recém-inaugurada unidade de Manaus, em razão de necessidade do serviço para garantir uma



manutenção eficiente na nova planta industrial. O contrato de trabalho firmado Duilio prevê a possibilidade de transferência. Contudo, ele é casado e tem dois filhos em idade escolar e sua esposa é empregada de uma outra empresa, estando prestes a ser promovida. Considerando a situação e de acordo com as previsões legais, a transferência de Duilio, mesmo havendo previsão contratual,

- (A) depende da concordância do empregado.
- (B) só poderia ser exigida pela empresa se Duilio não tivesse dependentes familiares.
- (C) é válida, porque está justificada por necessidade do serviço.
- (D) é permitida, mas a empresa deve custear as despesas de mudança e pagar um adicional salarial de 25%.
- (E) é inválida, pois a situação familiar concreta (filhos em idade escolar e esposa que trabalha e está prestes a ser promovida) prevalece sobre previsão contratual de transferência.

Comentários

O gabarito está na **letra (C)**, conforme prevê o Art. 469, § 1º, da CLT:

CLT, Art. 469, § 1º - Não estão compreendidos na proibição deste artigo: os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição, implícita ou explícita, a transferência, quando esta decorra de real necessidade de serviço.

Note que, mesmo quando o contrato de trabalho prevê a possibilidade de transferência, é necessário que a transferência decorra de real necessidade de serviço, para que ocorra unilateralmente. Assim, a **letra A** está incorreta pois não depende de concordância do empregado, assim como as **letras B e E**, pois não depende de vínculos familiares. Por fim, a **letra D** está incorreta pois não cabe adicional de transferência, pois a mudança será em caráter definitivo, e não temporariamente (Art. 469, § 3º).

Gabarito (C)

9. FCC /TRT 15 – Técnico Judiciário - 2025

Prevê a Consolidação das Leis do Trabalho que, nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Neste caso, a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança,



- (A) não se considera alteração unilateral e esta alteração, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva função.
- (B) não se considera alteração unilateral, mas esta alteração, quando ocorrer sem justo motivo, assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que será incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva função.
- (C) não se considera alteração unilateral, mas esta alteração, quando ocorrer sem justo motivo, assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que será incorporada, desde que tenha exercido a função por mais de cinco anos.
- (D) é considerada alteração unilateral, e quando ocorrer com ou sem justo motivo assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que será incorporada, desde que tenha exercido a função por mais de cinco anos.
- (E) é considerada alteração unilateral, e quando ocorrer com ou sem justo motivo assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que será incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva função.

Comentários

Conforme prevê o Art. 468, § 1º, da CLT, não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo. Além disso, essa reversão ao cargo efetivo anteriormente ocupado, com ou sem motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente:

CLT, Art. 468, § 1º - Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança.

§ 2º - A alteração de que trata o § 1º deste artigo, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva função.

Gabarito (A)

10. FCC /TRT 15 – Técnico Judiciário - 2025

Considere os seguintes acontecimentos em relação a dois empregados da empresa "Feliz Ltda". Faleceu o irmão de Antonio, empregado do setor W e no setor "B" nasceu o filho de Henrique. Nestas hipóteses, Antônio e Henrique poderão deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário, respectivamente, por

- (A) 3 e 7 dias, caracterizando interrupção do contrato de trabalho.



- (B) 2 e 5 dias, caracterizando suspensão do contrato de trabalho.
- (C) 2 e 5 dias, caracterizando interrupção do contrato de trabalho.
- (D) 3 e 7 dias, caracterizando suspensão do contrato de trabalho.
- (E) 2 e 3 dias, caracterizando interrupção do contrato de trabalho.

Comentários

No caso de **falecimento de irmão**, o empregado pode faltar ao serviço por até **2 dias consecutivos**, sem prejuízo do salário, caracterizando interrupção contratual.

Já no caso de **nascimento de filho**, o empregado pode faltar ao serviço por até **5 dias consecutivos**, sem prejuízo do salário, caracterizando também interrupção contratual.

CLT, Art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário:

I - **Até 2 (dois) dias consecutivos**, em caso de **falecimento** do cônjuge, ascendente, descendente, **irmão** ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica;

III - **Por 5 (cinco) dias consecutivos**, em caso de **nascimento de filho**, de adoção ou de guarda compartilhada;

Portanto, o gabarito está na **letra (C)**.

Gabarito (C)

11. FCC /TRT 15 – Técnico Judiciário - 2025

De acordo com as previsões legais sobre teletrabalho:

- (A) Não é permitida a adoção do regime de teletrabalho para estagiários e aprendizes.
- (B) Acordo individual poderá dispor sobre os horários e os meios de comunicação entre empregado e empregador, desde que assegurados os repousos legais.
- (C) O empregador será sempre responsável pelas despesas resultantes do retorno ao trabalho presencial, na hipótese de o empregado optar pela realização do teletrabalho fora da localidade prevista no contrato.
- (D) O empregado submetido ao regime de teletrabalho não poderá prestar serviços produção ou tarefa.
- (E) Os empregadores deverão dar prioridade aos empregados com filhos ou criança sob guarda judicial até 6 anos na alocação em vagas para atividades que possam ser efetuadas por meio do teletrabalho.

Comentários



A **letra (A)** está incorreta, pois é permitida a adoção do teletrabalho ou trabalho remoto para estagiários e aprendizes:

CLT, Art. 75-B, § 6º - Fica permitida a adoção do regime de teletrabalho ou trabalho remoto para estagiários e aprendizes.

A **letra (B)** está plenamente de acordo com o previsto no Art. 75-B, § 9º, da CLT:

CLT, Art. 75-B, § 9º - Acordo individual poderá dispor sobre os horários e os meios de comunicação entre empregado e empregador, desde que assegurados os repousos legais.

A **letra (C)** está incorreta, pois o empregador não será responsável pelas despesas de retorno ao trabalho presencial:

CLT, Art. 75-C, § 3º - O empregador não será responsável pelas despesas resultantes do retorno ao trabalho presencial, na hipótese de o empregado optar pela realização do teletrabalho ou trabalho remoto fora da localidade prevista no contrato, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes.

A **letra (D)** está incorreta, pois pode, sim, haver prestação de serviço por produção ou tarefa no regime de teletrabalho, conforme prevê o Art. 75-B, § 2º, da CLT:

CLT, Art. 75-B, § 2º - O empregado submetido ao regime de teletrabalho ou trabalho remoto poderá prestar serviços por jornada ou por produção ou tarefa.

A **letra (E)** está incorreta. Se considerarmos as regras da CLT, temos que a prioridade é dos empregados com filhos ou crianças sob guarda judicial até 4 anos de idade:

CLT, Art. 75-F - Os empregadores deverão dar prioridade aos empregados com deficiência e aos empregados com filhos ou criança sob guarda judicial até 4 (quatro) anos de idade na alocação em vagas para atividades que possam ser efetuadas por meio do teletrabalho ou trabalho remoto.

Todavia, se considerarmos as regras do Programa Emprega + Mulheres (Lei 14.457/2022), o item estaria correto, visto que a prioridade desta Lei vai até os 6 anos de idade da criança:

Lei 14.457/2022, art. 7º Na alocação de vagas para as atividades que possam ser efetuadas por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a distância, nos termos do Capítulo II-A do Título II da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, os empregadores deverão conferir prioridade:

I - às empregadas e aos empregados com filho, enteado ou criança sob guarda judicial com até 6 (seis) anos de idade; e



II - às empregadas e aos empregados com filho, enteado ou pessoa sob guarda judicial com deficiência, sem limite de idade.

Gabarito (B)

12. FCC – TRT 6º Região/Técnico - 2025

Diante de alguma causa específica, não obstante o contrato de trabalho permaneça em vigor, pode ocorrer sua interrupção, que acarreta a inexecução provisória da prestação de serviço, sem que deixem de ter eficácia outras cláusulas contratuais, entre as quais o pagamento do salário. Nesse sentido, o legislador autoriza expressamente que o empregado deixe de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário,

- (A) por 2 dias, a cada 12 meses de trabalho, em caso comprovado de doação voluntária de sangue.
- (B) pelo tempo máximo de uma semana por ano para, como representante de entidade sindical, participar de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil faça parte como membro.
- (C) por 2 dias no período de 12 meses, para acompanhar filho de até 1 ano em consulta médica.
- (D) pelo tempo necessário para acompanhar esposa ou companheira em até 6 consultas médicas, ou em exames complementares, durante o período de gravidez.
- (E) por até 4 dias, em cada 12 meses de trabalho, em caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovado.

Comentários:

A **letra (A)** está incorreta, pois em caso de doação voluntária de sangue o afastamento ocorre por **1 dia** a cada 12 meses de trabalho, conforme determina o Art. 473, inciso IV, da CLT:

CLT, Art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário:

IV - Por um dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada;

A **letra (B)** está incorreta, pois o afastamento participar de reunião oficial ocorre pelo **tempo que se fizer necessário**, não havendo limitação de uma semana por ano:

CLT, Art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário:

IX - Pelo tempo que se fizer necessário, quando, na qualidade de representante de entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro.

A **letra (C)** está incorreta, pois o afastamento para acompanhar o filho ocorre por **1 dia** por ano até 6 anos, conforme determina o Art. 473, inciso XI, da CLT:



CLT, Art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário:

XI - Por 1 (um) dia por ano para acompanhar filho de até 6 (seis) anos em consulta médica.

A **letra (D)** está de acordo com o que determina o Art. 473, inciso X, da CLT:

CLT, Art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário:

X - Pelo tempo necessário para acompanhar sua esposa ou companheira em até 6 (seis) consultas médicas, ou em exames complementares, durante o período de gravidez;

A **letra (E)** está incorreta, pois o afastamento para exames preventivos de câncer ocorre por **até 3 dias** a cada 12 meses de trabalho, conforme determina o Art. 473, inciso XII, da CLT:

CLT, Art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário:

XII - até 3 (três) dias, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovada.

Gabarito (D)

13. FCC – TRT 6º Região/Analista - 2025

O ordenamento jurídico, embora reconheça a inalterabilidade como regra, disciplina as alterações das cláusulas pactuadas inicialmente nos contratos de trabalho, prevendo que

(A) o empregador não pode transferir o empregado de local de trabalho, ainda que ocorra a extinção do estabelecimento em que ele trabalha, devendo nesse caso rescindir o contrato, com o pagamento das verbas rescisórias devidas.

(B) a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados, exceto em relação aos detentores de estabilidade no emprego.

(C) o empregado chamado a ocupar, em comissão, interinamente, ou em substituição eventual ou temporária, cargo diverso do que exerce na empresa terá garantida a contagem do tempo naquele serviço, bem como a volta ao cargo anterior.

(D) a alteração das condições nos contratos individuais de trabalho por mútuo consentimento é sempre válida, não havendo que se falar em prejuízos ao empregado, em face da anuência do trabalhador.



(E) o empregador fica proibido de transferir o empregado, sem a sua anuência, para localidade diversa da que resultar do contrato, mesmo que a transferência não acarrete necessariamente a mudança do domicílio do trabalhador.

Comentários:

A **letra (A)** está incorreta, pois nos casos de extinção do estabelecimento é lícita a transferência unilateral do empregado:

CLT, Art. 469, § 2º - É lícita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado.

A **letra (B)** está incorreta, pois a mudança na propriedade da empresa não afetará os contratos de trabalho:

CLT, Art. 448 - A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados.

A **letra (C)** está correta, conforme prevê o Art. 450 da CLT.

CLT, Art. 450 - Ao empregado chamado a ocupar, em comissão, interinamente, ou em substituição eventual ou temporária, cargo diverso do que exercer na empresa, serão garantidas a contagem do tempo naquele serviço, bem como volta ao cargo anterior.

A **letra (D)** está incorreta, pois, como regra geral, só é lícita a alteração contratual por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem prejuízo ao empregado, conforme prevê o Art. 468 da CLT:

CLT, Art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia.

A **letra (E)** está incorreta, pois não se considera transferência a que não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio, conforme prevê o Art. 469 da CLT:

CLT, Art. 469 - Ao empregador é vedado transferir o empregado, sem a sua anuência, para localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio.

Gabarito (C)

14.FCC/TRT - SE - 2024



Na semana passada o setor Y da empresa Esperança Ltda. foi tomado por alegrias que contagiaram os funcionários. Nasceram os filhos gêmeos de Marco Aurélio na madrugada de segunda-feira e Cleópatra se casou na quarta-feira, em uma linda cerimônia muito aguardada pela funcionária. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, nessas situações, Marco Aurélio e Cleópatra deixaram de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário, respectivamente, por

- (A) 3 e 5 dias consecutivos, caracterizando hipótese de suspensão do contrato de trabalho.
- (B) 5 e 3 dias consecutivos, caracterizando hipótese de suspensão do contrato de trabalho.
- (C) 3 e 5 dias consecutivos, caracterizando hipótese de interrupção do contrato de trabalho.
- (D) 5 e 3 dias consecutivos, caracterizando hipótese de interrupção do contrato de trabalho.
- (E) 6 e 2 dias consecutivos, caracterizando hipótese de suspensão do contrato de trabalho.

Comentários:

Em caso de nascimento o empregado faz jus a licença de 5 dias e em caso de casamento faz jus a 3 dias, sendo ambas as situações sem prejuízo do salário, configurando-se, portanto, hipóteses de interrupção contratual, conforme no Art. 473, inciso II e III, da CLT:

CLT, Art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário: (..)

II - Até **3 (três) dias** consecutivos, em virtude de casamento;

III - Por **5 (cinco) dias** consecutivos, em caso de nascimento de filho, de adoção ou de guarda compartilhada;

Parágrafo único. O prazo a que se refere o inciso III do caput deste artigo será contado a partir da data de nascimento do filho.

Portanto, o gabarito é **letra (D)**.

Gabarito (D)

15.FCC/TRT-CE 7ª Região - Técnico Judiciário - Área Administrativa - 2024

Zeus é doador de sangue habitual, desde que perdeu um ente querido por ausência de sangue disponível para uma transfusão no hospital em que estava internado, fazendo este gesto nobre regularmente duas vezes ao ano. Conforme prevê a Consolidação das Leis do Trabalho, Zeus pode se ausentar do trabalho sem prejuízo do salário

- (A) 8 dias por ano.
- (B) 2 dias por ano.
- (C) 1 dia por ano.
- (D) 4 dias por ano.



(E) 6 dias por ano.

Comentários:

Conforme determina o Art. 473, IV, da CLT é possível se ausentar ao trabalho por **1 dia** a cada 12 meses para doar sangue. Nesse caso, apesar de ter doado sangue 2 vezes no ano, o empregado só faz jus a 1 dia de ausência sem prejuízo do salário.

CLT, Art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário: IV - **por um dia, em cada 12 (doze) meses** de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada;

Gabarito (C)

16.FCC/TRT-CE 7ª Região - Analista Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2024

Cleópatra trabalha para o Buffet Infantil Mimo & Cia prestando serviços mediante contrato de trabalho intermitente. A trabalhadora recebeu oferta em uma segunda-feira, para comparecer ao trabalho na próxima sexta-feira, sábado e domingo imediatamente seguintes ao dia da oferta, para laborar por 4 horas diárias, pactuando o valor de R\$ 50,00 por hora trabalhada. Sem justo motivo, Cleópatra deixa de comparecer à convocação, causando transtorno ao empregador. Nessa situação, conforme a Consolidação das Leis do Trabalho, Mimo & Cia

(A) poderá aplicar multa à empregada no importe de R\$ 400,00 referente a 2 dias de trabalho, a ser paga no prazo de 30 dias, permitida a compensação dentro do mesmo prazo.

(B) poderá aplicar multa à empregada no importe de R\$ 200,00 referente a 1 dia de trabalho, a ser paga no prazo de 30 dias, vedada a compensação.

(C) não poderá aplicar multa à empregada, apenas deverá permitir que a mesma compense a ausência dentro do prazo de 60 dias.

(D) poderá aplicar multa à empregada no importe de R\$ 300,00, a ser paga no prazo de 30 dias, permitida a compensação dentro do mesmo prazo.

(E) não poderá aplicar multa à empregada, apenas deverá permitir que a mesma compense a ausência dentro do prazo máximo de 15 dias.

Comentários:

Em síntese, a empregada foi convocada para trabalhar 3 dias seguidos com remuneração de R\$ 50,00 por hora durante 4 horas diárias, ou seja, recebendo o valor de R\$ 200,00 reais por dia, totalizando R\$ 600,00 reais. Assim, temos que as **letras (A) e (B)** estão incorretas pois, apesar de preverem a aplicação da multa, o valor correto é de 50% da remuneração que seria devida, ou seja, R\$ 300,00. Além disso, é permitida a compensação em 30 dias:

CLT, 452-A § 4º Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho, a parte que descumprir, sem justo motivo, **pagará** à outra parte, no prazo de **trinta dias**, **multa**



de 50% (cinquenta por cento) da remuneração que seria devida, permitida a compensação em igual prazo.

As **letras (C) e (E)** estão incorretas, tendo em vista que o empregador pode aplicar a multa no importe de 50% da remuneração que seria devida, ou seja, R\$ 300,00, bem como é permitida a compensação no prazo de 30 dias.

A **letra (D)** está correta, pois prevê corretamente a aplicação da multa de R\$ 300,00, a ser paga em 30 dias, bem como indica a possibilidade de compensação em igual prazo.

Gabarito (D)

17.FCC/TRT-CE 7ª Região - Técnico Judiciário - Área Administrativa - 2024

Sinfrônio está negociando com a sua empregadora, a Financeira Tradição, a prestação de serviços na modalidade de teletrabalho. Nessa situação, conforme prevê o ordenamento jurídico trabalhista,

(A) na hipótese de determinação da Financeira Tradição para o retorno de Sinfrônio ao labor presencial, a mesma deverá garantir um período de transição de, no mínimo, 30 dias, registrado em contrato.

(B) o trabalhador deverá prestar serviços sempre fora do estabelecimento do empregador, ficando descaracterizado o tele- trabalho se o empregado comparecer habitualmente na empresa para serviços que exijam a sua presença.

(C) o aditivo contratual poderá prever a prestação de serviços por jornada, ou por produção ou por tarefa.

(D) a convenção coletiva aplicável à relação de emprego entre Sinfrônio e a Financeira Tradição passará a ser a do novo local da prestação de serviços (da residência de Sinfrônio), não mais a da base territorial do estabelecimento de lotação.

(E) as despesas com manutenção de equipamentos necessários para a prestação dos serviços remotos serão sempre da responsabilidade do empregador, independente de previsão contratual.

Comentários:

A **letra (A)** está incorreta, em caso de retorno ao labor presencial por determinação do empregador, deve ser garantido o prazo mínimo de 15 dias:

CLT, Art. 75-C § 2º Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, **garantido prazo de transição mínimo de quinze dias**, com correspondente registro em aditivo contratual.

A **letra (B)** está incorreta, pois o comparecimento do trabalhador às dependências da empresa, ainda que de modo habitual, não descaracteriza o teletrabalho.



CLT, Art. 75-B § 1º O comparecimento, ainda que de modo habitual, às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho ou trabalho remoto.

A **letra (C)** está correta, conforme determina Art. 75-B, § 2º, da CLT:

CLT, Art. 75-B § 2º O empregado submetido ao regime de teletrabalho ou trabalho remoto poderá prestar serviços por jornada ou por produção ou tarefa.

A **letra (D)** está incorreta, pois as convenções coletivas aplicáveis à relação de emprego são relativas à base territorial do estabelecimento de lotação do empregado.

CLT, Art. 75-B § 7º Aos empregados em regime de teletrabalho aplicam-se as disposições previstas na legislação local e nas convenções e nos acordos coletivos de trabalho relativas à base territorial do estabelecimento de lotação do empregado.

A **letra (E)** está incorreta, pois as despesas com manutenção de equipamentos serão previstas em contrato escrito e não necessariamente serão de responsabilidade do empregador.

CLT, Art. 75-D. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito.

Gabarito (C)

18.FCC/TRT-CE 7ª Região - Técnico Judiciário - Área Administrativa - 2024

Perpétua mantém com o buffet de festas Alegria Constante contrato de trabalho intermitente, uma vez que a atividade do empregador não demanda a contratação diária tradicional. Perpétua recebeu convocação dia 5/6/2024, uma quarta-feira, para a prestação de 6 horas de trabalho no dia 7/6/2024, sexta-feira, por aplicativo de mensagens, tendo silenciado sobre a convocação. Nessa situação, conforme prevê a Consolidação das Leis do Trabalho, a convocação foi considerada

(A) recusada, pelo silêncio, além do que foi realizada com prazo inferior ao legalmente previsto, que é de 2 dias úteis.

(B) aceita, embora tenha sido realizada com prazo inferior ao legalmente previsto, que é de 5 dias corridos.

(C) recusada, eis que o silêncio é tido como não aceitação da convocação, além do que o chamado não teria respeitado o prazo mínimo de 3 dias úteis.



(D) aceita, embora tenha sido realizada com prazo inferior ao legalmente previsto, que é de 3 dias corridos.

(E) recusada, pelo silêncio, além do que foi realizada com prazo inferior ao legalmente previsto, que é de 3 dias corridos.

Comentários:

A **letra (A)** está incorreta, pois a convocação deve ocorrer em prazo não inferior a 3 dias corridos, conforme determina o Art. 452-A, § 1º, da CLT.

CLT, 452-A § 1º O empregador convocará, por qualquer meio de comunicação eficaz, para a prestação de serviços, informando qual será a jornada, **com, pelo menos, três dias corridos** de antecedência.

A **letra (B)** está incorreta, pois o silêncio importa na recusa da convocação, conforme Art. 452-A, § 2º.

CLT, 452-A § 2º recebida a convocação, o empregado terá o prazo de um dia útil para responder ao chamado, **presumindo-se, no silêncio, a recusa**.

A **letra (C)** está incorreta, o prazo para convocação deve ser não inferior a 3 dias corridos e não úteis.

CLT, 452-A § 1º O empregador convocará, por qualquer meio de comunicação eficaz, para a prestação de serviços, informando qual será a jornada, **com, pelo menos, três dias corridos** de antecedência.

A **letra (D)** está incorreta, pois o silêncio importa na recusa da convocação.

A **letra (E)** está correta, conforme prevê o Art. 452-A, §§ 1º e 2º, da CLT, citados acima.

Gabarito (E)

19.FCC/TRT-CE 7ª Região - Técnico Judiciário - Área Administrativa - 2024

Ptolomeu foi transferido, pelo seu empregador, o Laticínio Queijo Bom, por real necessidade de serviço, visando dar treinamento aos novos empregados, para uma unidade produtiva distante 250 km, o que implicou na mudança de seu domicílio. Sabendo-se que o salário de Ptolomeu é de R\$4.000,00 (quatro mil reais), o empregado, de acordo com a legislação vigente, faz jus a adicional de transferência, que não poderá ser inferior a

(A) R\$ 1.000,00, enquanto durar a transferência.

(B) R\$ 1.000,00, pelo prazo máximo de um ano, independente do tempo que durar a transferência.

(C) R\$ 800,00, pelo prazo máximo de um ano, independente do tempo que durar a transferência.

(D) R\$ 1.200,00, pelo período que durar a transferência.



(E) R\$ 1.000,00, pelo prazo máximo de dezoito meses, independente do tempo que durar a transferência.

Comentários:

A **letra (A)** está correta, conforme previsto no Art. 469, § 3º, da CLT o empregado deve receber um adicional de transferência nunca inferior a 25% do salário que recebia na localidade anterior, ou seja, deverá receber $R\$ 4.000,00 \times 0,25 = R\$ 1.000,00$. Vejamos:

CLT, Art. 469 § 3º - Em caso de necessidade de serviço o empregador poderá transferir o empregado para localidade diversa da que resultar do contrato, não obstante as restrições do artigo anterior, mas, nesse caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar, **nunca inferior a 25% (vinte e cinco por cento) dos salários** que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar essa situação.

As **letras (C) e (D)** estão incorretas, pois preveem um valor inferior de adicional de transferência.

As **letras (B) e (E)** estão incorretas, pois não há prazo máximo para o recebimento, visto que deve ser pago o adicional enquanto durar a situação.

CLT, Art. 469 § 3º - Em caso de necessidade de serviço o empregador poderá transferir o empregado para localidade diversa da que resultar do contrato, não obstante as restrições do artigo anterior, mas, nesse caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar, nunca inferior a 25% (vinte e cinco por cento) dos salários que o empregado percebia naquela localidade, **enquanto durar essa situação**.

Gabarito (A)

20.FCC/TRT-CE 7ª Região - Analista Judiciário - Área Judiciária - 2024

Zeus teve o nascimento de sua filha Hera no dia 29/06/2024, um sábado, sendo que é empregado do Restaurante Panela Velha, laborando de segunda a sexta-feira, das 11 às 19 horas. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, Zeus poderá se ausentar do trabalho

(A) de 1 a 3 de julho de 2024, sem prejuízo do seu salário.

(B) de 1 a 5 de julho de 2024, sem prejuízo do seu salário.

(C) nos dias 1 e 2 de julho de 2024, apenas, fazendo jus a três dias de licença cujo prazo iniciou em 30/06/2024.

(D) de 1 a 4 de julho de 2024, sem prejuízo do seu salário.

(E) no dia 1 de julho de 2024, apenas, fazendo jus a três dias de licença, cujo prazo iniciou em 29/06/2024.

Comentários:



Questão polêmica!

Sabemos que, conforme o Art. 473, o empregado pode deixar de comparecer ao emprego por **5 dias** consecutivos em caso de nascimento do filho, iniciando-se a partir da data de nascimento do filho:

CLT, Art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário:

III - por 5 (cinco) dias consecutivos, em caso de nascimento de filho, de adoção ou de guarda compartilhada;

Parágrafo único. O prazo a que se refere o inciso III do caput deste artigo será **contado a partir da data de nascimento do filho**.

Portanto, caso aplicássemos diretamente o parágrafo único acima, o direito ao afastamento se iniciaria logo no dia 30/6 - após o nascimento do filho, ocorrido no dia 29/6 (sábado) - e, na prática, o empregado se ausentaria do trabalho apenas nos dias restantes, a saber: dias 1º, 2, 3 e 4/7 (isto é, segunda, terça, quarta e quinta-feira).

No entanto, parte da doutrina defende que o prazo da licença paternidade só começa a fluir em dia útil, no caso desta questão, na segunda-feira, dia 1º/7/2024, que seria o dia em que o empregado iria laborar.

A Banca adotou este posicionamento, entendendo que o período de ausência será de 1º a 5 de julho de 2024, fazendo jus a cinco dias de licença.

Assim, a **letra (B)** foi dada como correta.

Gabarito (B)

21.FCC/TRT-11 - Analista - Área Judiciária - 2024

O escritório de contabilidade "No Azul", buscando a redução de custos em infraestrutura, resolveu colocar 40% de seus funcionários em teletrabalho, com possibilidade de revogação, caso a experiência não se mostrasse bem-sucedida. Diante do que dispõe a Consolidação das Leis do Trabalho,

(A) em razão de sua precariedade, não se faz necessário constar a prestação de serviços na modalidade de teletrabalho do instrumento de contrato individual de trabalho.

(B) mesmo na hipótese de o empregado optar pela realização do teletrabalho ou trabalho remoto fora da localidade prevista no contrato, o empregador sempre será responsável pelas despesas resultantes do retorno ao trabalho presencial, por caber a ele o risco do negócio.

(C) o comparecimento, de modo habitual, às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento descaracteriza o regime de teletrabalho ou trabalho remoto.



(D) o empregado submetido ao regime de teletrabalho ou trabalho remoto poderá prestar serviços por jornada ou por produção ou tarefa.

(E) é vedada a adoção do regime de teletrabalho ou trabalho remoto para estagiários e aprendizes.

Comentários

A **letra (A)** está incorreta, tendo em vista que o teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho:

Art. 75-C. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do instrumento de contrato individual de trabalho.

A **letra (B)** está incorreta, pois é justamente o contrário, o empregado é quem será responsável por tais despesas:

Art. 75-B, § 3º O empregador não será responsável pelas despesas resultantes do retorno ao trabalho presencial, na hipótese de o empregado optar pela realização do teletrabalho ou trabalho remoto fora da localidade prevista no contrato, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes.

A **letra (C)** está incorreta, na medida em que tal comparecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho:

Art. 75-B, § 1º O comparecimento, ainda que de modo habitual, às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho ou trabalho remoto.

A **letra (D)** transcreveu as modalidades de teletrabalho atualmente previstas na CLT:

Art. 75-B, § 2º O empregado submetido ao regime de teletrabalho ou trabalho remoto poderá prestar serviços por jornada ou por produção ou tarefa.

A **letra (E)** inverteu a seguinte regra legal:

Art. 75-B, § 6º Fica permitida a adoção do regime de teletrabalho ou trabalho remoto para estagiários e aprendizes.

Gabarito (D)

22.FCC/TRT-11 - Analista - Área Administrativa - 2024

Enzo é empregado de uma loja de sapatos e teve a notícia do falecimento de sua bisavó paterna ocorrido em uma segunda-feira; Valentina trabalha como atendente em uma lanchonete e é mãe de uma criança de 3 anos, tendo agendado duas consultas médicas para quarta e quinta-feira;



Julieta trabalha como vendedora de uma loja de brinquedos e vai se casar com Romeu na terça-feira. Considerando o que prevê a Consolidação das Leis do Trabalho,

(A) os três poderão se ausentar do trabalho sem prejuízo do seu salário, sendo Enzo por até 2 dias, Valentina somente por um dia e Julieta por 3 dias.

(B) nenhum dos três empregados poderá faltar sem prejuízo do salário, por não se enquadrarem nas hipóteses legais de interrupção do contrato de trabalho.

(C) os três poderão se ausentar do trabalho sem prejuízo do seu salário, sendo Enzo apenas no dia seguinte ao do falecimento de sua bisavó, Valentina pelos dois dias de consulta e Julieta por 5 dias.

(D) apenas Julieta poderá se ausentar por 5 dias, sem prejuízo de seu salário; Enzo e Valentina, em caso de ausência, terão 08 dias descontados de seu salário.

(E) Enzo não poderá se ausentar do trabalho, sem prejuízo de seu salário, por se tratar de falecimento de parente distante Valentina e Julieta poderão se ausentar sem prejuízo de seu salário, a primeira por 2 dias e a segunda por 3 dias consecutivos.

Comentários

Vamos organizar as três situações enunciadas a partir da seguinte tabela:

Enzo	falecimento de sua bisavó na segunda-feira	tem direito a até 2 dias de licença remunerada	CLT, art. 473, I
Valentina	mãe de uma criança de 3 anos, tendo agendado duas consultas médicas para quarta e quinta-feira para a(o) filha(o)	Tem direito a apenas 1 dia de afastamento remunerado	CLT, art. 473, XI
Julieta	Casamento na terça-feira	tem direito a até 3 dias de licença remunerada	CLT, art. 473, II

Em relação ao Enzo, reparem que a bisavó é sua ascendente e, mesmo sendo de 3º grau, está garantido seu direito à interrupção. Em relação à Valentina, presumindo que as consultas são para o(a) filho(a), com fundamento no inciso XI do art. 473, sabemos que ela terá direito a apenas 1 dia por ano para acompanhá-la no médico.

Portanto, todos terão direito à interrupção contratual, sendo que de Enzo por até 2 dias, Valentina somente por 1 dia e Julieta por 3 dias, razão pela qual a **letra (A)** está correta.

Gabarito (A)

23.FCC - 2023 - TRT-GO – Técnico Judiciário



Herculano foi contratado pelo Banco Rende Mais na condição de estagiário, para desenvolver e complementar seu aprendizado no curso de Administração de Empresas. Sobre o que prevê a Consolidação das Leis do Trabalho, Herculano

(A) poderá ser deslocado pelo empregador para o regime de teletrabalho, desde que haja acordo mútuo, sem nenhuma restrição quanto à frequência.

(B) não poderá prestar serviços em regime de teletrabalho, que é vedado aos estagiários, independente de acordo mútuo.

(C) poderá ser deslocado pelo empregador para o regime de teletrabalho, independente de acordo mútuo.

(D) poderá ser deslocado pelo empregador para o regime de teletrabalho, desde que haja acordo mútuo, não podendo ultrapassar de dois dias na semana nessa modalidade.

(E) não poderá prestar serviços em regime de teletrabalho, o qual é restrito a profissionais com vínculo empregatício.

Comentários:

Para gabaritar a questão, precisamos nos lembrar que:

- i) o regime de teletrabalho é também aplicável a estagiários (art. 75-B, §6º).
- ii) o trabalho pode ou não ocorrer preponderantemente fora das dependências do empregador (art. 75-B, *caput*), de sorte que em princípio não há restrição à frequência “presencial” do trabalhador
- iii) a alteração para o regime de teletrabalho requer consentimento do empregado (art. 75-C, §1º)

Gabarito (A)

24.FCC - 2022 - TRT-ES – Analista Judiciário

Begônia é empregada do Cemitério Eterna Morada, com sede em Vitória-ES, e devido à necessidade de serviço para a implantação de uma outra unidade no município de Guarapari-ES, sua empregadora a está transferindo para aquela localidade com a finalidade de acompanhar a instalação. Begônia, residente e domiciliada em Vitória, permanecerá em Guarapari de terça a quinta-feira, retornando para sua casa às sextas-feiras para o convívio da família, voltando a Guarapari na terça-feira seguinte. Nessa situação, com base no que prevê a CLT, a trabalhadora

(A) deverá receber adicional de transferência à base de 25% do seu salário vigente, de forma a custear as despesas em Guarapari, pelo prazo máximo de 12 meses.

(B) deverá receber adicional de transferência à base de 20% do seu salário vigente, de forma a custear as despesas em Guarapari.

(C) faz jus a adicional de transferência à base de 30% do seu salário vigente, de forma a custear as despesas em Guarapari.



(D) não é credora de adicional de transferência na hipótese, eis que não houve mudança de domicílio, requisito legal indispensável na hipótese.

(E) poderá exigir adicional de transferência de, no mínimo, 25% do salário vigente, o qual perdurará pelo prazo máximo de 12 meses.

Comentários

Questão que exigiu muita atenção dos candidatos, na medida em que o enunciado sutilmente dá a entender que não houve uma mudança no domicílio do empregado (ele continuou domiciliado em Vitória, mas trabalhava durante alguns dias em Guarapari). Neste caso, não houve "transferência", de sorte que o adicional de transferência não será devido (o empregado receberia apenas diárias para viagem de terça a quinta-feira):

Art. 469 - Ao empregador é vedado transferir o empregado, sem a sua anuência, para localidade diversa da que resultar do contrato, **não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio.**
(..)

§ 3º - Em caso de necessidade de serviço o empregador poderá transferir o empregado para localidade diversa da que resultar do contrato, não obstante as restrições do artigo anterior, mas, nesse caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar, nunca inferior a 25% (vinte e cinco por cento) dos salários que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar essa situação.

Gabarito (D)

25.FCC - 2022 - TRT-ES – Analista Judiciário

Considere as assertivas abaixo.

- I. Ausência de subordinação.
- II. Descontinuidade na prestação dos serviços.
- III. Convocação prévia de trabalhadores por meio eficaz de comunicação.
- IV. Período de inatividade considerado como tempo à disposição.
- V. Silêncio como manifestação de vontade.

Conforme a Consolidação das Leis do Trabalho, encaixa-se como característica do contrato de trabalho intermitente o que está descrito APENAS em

- (A) I e IV.
- (B) I, III e IV.
- (C) II, III e V.



(D) I, II e IV.

(E) III e V.

Comentários

Entre as características do trabalho intermitente, podemos citar apenas os **itens II** (Descontinuidade na prestação dos serviços) e **III** (Convocação prévia de trabalhadores por meio eficaz de comunicação), como detalhado a seguir.

O **item I** não diz respeito ao trabalho intermitente e o **item II**, sim, com fundamento na definição legal de trabalho intermitente:

Art. 443, § 3º Considera-se como **intermitente** o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços, **com subordinação, não é contínua**, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria.

O **item III** tem como fundamento a dinâmica da convocação do trabalhador intermitente:

Art. 452-A, § 1º O empregador convocará, por **qualquer meio de comunicação eficaz**, para a prestação de serviços, informando qual será a jornada, com, pelo menos, três dias corridos de antecedência.

O **item IV** está incorreto, pois o período de inatividade não é computado como tempo à disposição do empregador (portanto, não precisa ser remunerado):

Art. 452-A, § 5º O período de inatividade **não** será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes.

O **item V** está correto, visto que o silêncio é interpretado como recusa:

Art. 452-A, § 2º Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de um dia útil para responder ao chamado, **presumindo-se, no silêncio, a recusa**.

Gabarito (C)

26.FCC - 2022 - TRT-ES – Analista Judiciário

Considere as assertivas abaixo a respeito do regime de teletrabalho previsto na Consolidação das Leis do Trabalho.

I. Os empregadores deverão dar prioridade aos empregados com deficiência e aos empregados com filhos ou criança sob guarda judicial até 4 anos de idade na alocação em vagas para atividades que possam ser efetuadas por meio do teletrabalho ou trabalho remoto.



II. O empregador não será responsável pelas despesas resultantes do retorno ao trabalho presencial, na hipótese de o empregado optar pela realização do teletrabalho ou trabalho remoto fora da localidade prevista no contrato, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes.

III. Aos empregados em regime de teletrabalho aplicam-se as disposições previstas na legislação local e nas convenções e nos acordos coletivos de trabalho relativas à base territorial do local onde o empregado esteja trabalhando de forma remota.

IV. O comparecimento, ainda que de modo habitual, às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho ou trabalho remoto.

V. O regime de teletrabalho não pode abranger estagiários e aprendizes, eis que tais categorias de trabalhadores necessitam, para aprimoramento do seu aprendizado e supervisão eficiente, de presença física nas dependências da empresa.

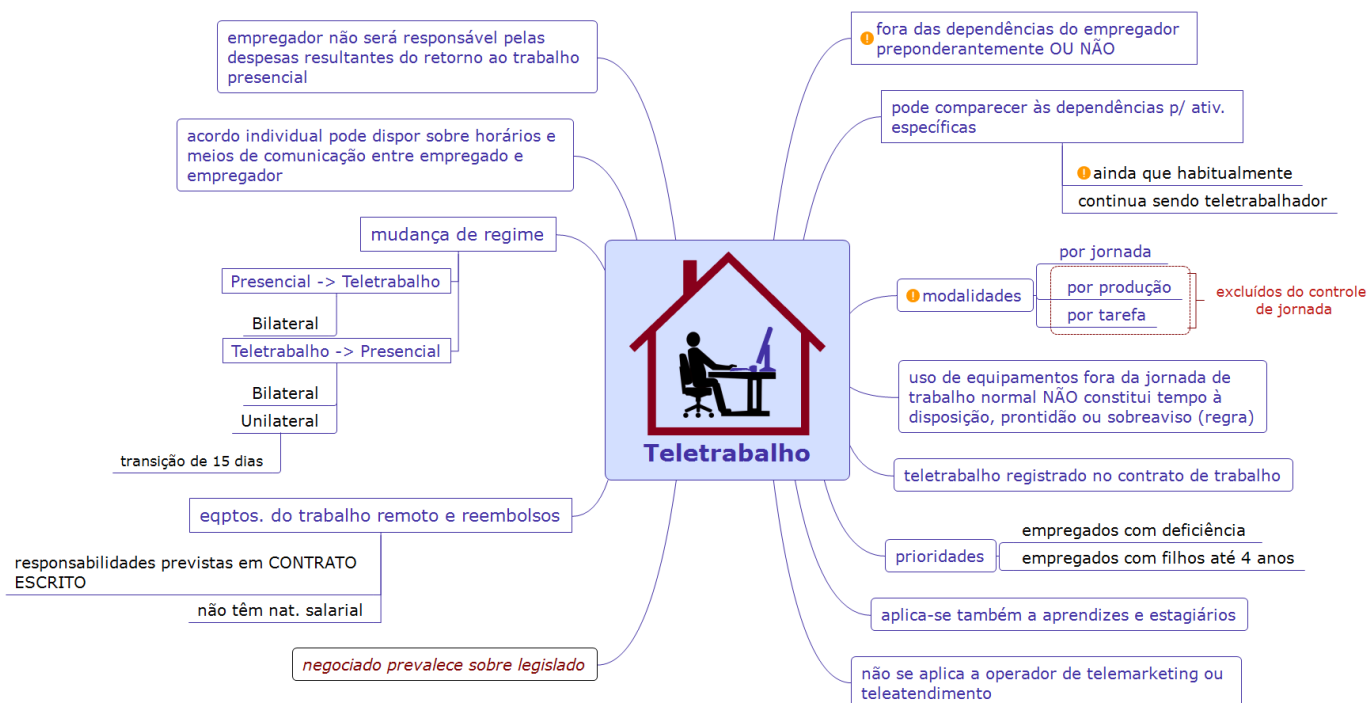
Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) II e IV.
- (B) IV e V.
- (C) I, II e IV.
- (D) II, III e IV.
- (E) I, III e V

Comentários

Questão que cobrou detalhes da regulamentação do teletrabalho e sintetizados neste diagrama:





O **item I** está de acordo com o disposto no art. 75-F da CLT:

Art. 75-F. Os empregadores deverão dar prioridade aos empregados com deficiência e aos empregados com filhos ou criança sob guarda judicial **até 4 (quatro) anos** de idade na alocação em vagas para atividades que possam ser efetuadas por meio do teletrabalho ou trabalho remoto.

O **item II** está correto, visto que tais despesas correrão por conta do empregado (como regra geral):

Art. 75-C, § 3º O empregador não será responsável pelas despesas resultantes do retorno ao trabalho presencial, na hipótese de o empregado optar pela realização do teletrabalho ou trabalho remoto fora da localidade prevista no contrato, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes.

O **item III** está incorreto, pois aplicam-se as normas coletivas do local em que ele está lotado (não onde ele trabalha):

Art. 75-B, § 7º Aos empregados em regime de teletrabalho aplicam-se as disposições previstas na legislação local e nas convenções e nos acordos coletivos de trabalho relativas à base territorial do estabelecimento de lotação do empregado.

O **item IV** está correto:



Art. 75-B, § 1º O comparecimento, ainda que de modo habitual, às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento **não descaracteriza** o regime de teletrabalho ou trabalho remoto.

O **item V** está incorreto, visto que o teletrabalho pode, sim, alcançar estagiários e aprendizes:

Art. 75-B, § 6º Fica permitida a adoção do regime de teletrabalho ou trabalho remoto para **estagiários e aprendizes**.

Gabarito (C)

27.FCC - 2022 - TRT-ES – Técnico Judiciário

Cleópatra trabalha no Banco Pirâmide exercendo cargo de confiança por 5 anos ininterruptos. Recebe, além do salário de R\$ 6.000,00, uma gratificação pelo exercício da função de confiança de R\$ 1.500,00. Comunicada este mês que deixará de exercer a função de confiança a partir do próximo mês, com base na CLT, Cleópatra perceberá

(A) R\$ 6.000,00 de salário, acrescido de R\$ 600,00 de gratificação de função pelo fato de ter percebido a mesma por 5 anos, quando nessa hipótese incorpora a sua remuneração 40% da gratificação de função.

(B) R\$ 6.000,00 de salário, acrescido de R\$ 900,00 de gratificação de função pelo fato de ter percebido a mesma por mais 5 anos, quando nessa hipótese incorpora a sua remuneração 60% da gratificação de função.

(C) R\$ 6.000,00 de salário, acrescido de R\$ 750,00 de gratificação de função pelo fato de ter percebido a mesma por 5 anos, quando nessa hipótese incorpora a sua remuneração 50% da gratificação de função.

(D) R\$ 6.000,00 de salário, acrescido de R\$ 1.500,00 de gratificação de função pelo fato de ter percebido a mesma por 5 anos, quando nessa hipótese incorpora a sua remuneração 100% da gratificação de função.

(E) R\$ 6.000,00 de salário, apenas, deixando de receber a gratificação de função porque não há na hipótese direito adquirido.

Comentários

De acordo com a CLT, **não** há direito à incorporação da gratificação de função, visto que o empregado poderá ser revertido para a função anteriormente ocupada, com ou sem justo motivo, a qualquer tempo:

CLT, art. 468, § 1º Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança.



§2º A alteração de que trata o § 1º deste artigo, com ou sem justo motivo, **não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação** correspondente, que não será incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva função.

Portanto, sabendo que não há direito adquirido à gratificação de função, ao ser revertida a empregada perderá a parcela de R\$ 1.500 que recebia a título de gratificação.

Gabarito (E)

28.FCC - 2022 - TRT-ES – Técnico Judiciário

Minerva é trabalhadora regida pela CLT e, desde o início do ano de 2022, doou voluntariamente sangue por duas oportunidades, teve o falecimento de seu pai e levou seu filho de 8 anos a três consultas médicas. Conforme previsão da CLT, Minerva pôde ter se ausentado do trabalho, sem prejuízo do salário, por

- (A) 5 dias.
- (B) 7 dias.
- (C) 3 dias.
- (D) 4 dias.
- (E) 6 dias

Comentários

O enunciado mencionou três hipóteses de interrupção do contrato, todas previstas no art. 473 da CLT:

Hipótese	Duração	Fundamento
Doação de sangue	1 dia por ano	Art. 473, IV
Falecimento do pai	Até 2 dias	Art. 473, I
Acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica	1 dia por ano	Art. 473, XI

Repare que, no caso do **acompanhamento do filho** em consulta médica, a CLT possibilita a remuneração relativa a tal dia apenas quando o filho tem até 6 anos. Então, como o filho de Minerva já tem 8 anos, ela não fará jus a tal afastamento remunerado. Além disso, a **doação de sangue** é limitada a 1 vez ao ano.

Portanto, ela terá direito a **3 dias** de afastamento remunerado (1 da doação de sangue e 2 em razão do falecimento de seu pai).

Gabarito (C)



29.FCC - 2022 - TRT-BA – Analista Administrativo

Albino é empregado celetista e deseja participar de um curso de qualificação profissional oferecido pelo seu empregador. Nessa situação, com base no que prevê a Consolidação das Leis do Trabalho, o contrato de trabalho de Albino poderá ser

- (A) suspenso, pelo prazo de duração do curso, até o máximo de 6 meses, sem a percepção dos salários do período.
- (B) interrompido pelo prazo máximo de 5 meses, com a percepção normal dos salários.
- (C) suspenso, pelo prazo de duração do curso, até o máximo de 3 meses, sem a percepção dos salários do período.
- (D) interrompido pelo prazo máximo de 3 meses, com a percepção normal dos salários.
- (E) suspenso, pelo prazo de duração do curso, até o máximo de 5 meses, sem a percepção dos salários do período, podendo receber do empregador ajuda compensatória mensal, de natureza indenizatória

Comentários

Para gabaritarmos esta questão, precisamos conhecer a hipótese de suspensão do contrato de trabalho conhecida como *lay-off*, prevista no art. 476-A, da CLT:

Art. 476-A. O contrato de trabalho poderá ser suspenso, por um **período de dois a cinco meses**, para participação do empregado em curso ou **programa de qualificação profissional** oferecido pelo empregador, com duração equivalente à suspensão contratual, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho e aquiescência formal do empregado, observado o disposto no art. 471 desta Consolidação. (..)

§ 3º O empregador poderá conceder ao empregado **ajuda compensatória mensal, sem natureza salarial**, durante o período de suspensão contratual nos termos do caput deste artigo, com valor a ser definido em convenção ou acordo coletivo.

Assim, percebendo que o prazo desta suspensão é de 2 a 5 meses, como regra, e que é facultado o pagamento de ajuda compensatória não salarial, marcamos a **letra (E)** como gabarito.

Gabarito (E)

30.FCC - 2022 - TRT-BA – Analista Administrativo

A empresa de energia solar Sol de Rachar celebrou acordo com seus empregados do setor de vendas para prestarem serviços em teletrabalho durante a pandemia de Covid-19. A empresa pretende, a partir de 2023, que tais empregados retornem às atividades presenciais. Nessa hipótese, de acordo com o previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, a empregadora I e observar o prazo mínimo de II de transição.



As lacunas I e II se preenchem correta e respectivamente com

- (A) poderá unilateralmente determinar – 15 dias
- (B) poderá unilateralmente determinar – 30 dias
- (C) deverá obter a concordância dos empregados – 15 dias
- (D) poderá unilateralmente determinar – 20 dias
- (E) deverá obter a concordância dos empregados – 20 dias

Comentários

A alteração do regime de teletrabalho para o presencial poderá ser imposta pelo empregador, desde que garantido o prazo de **15 dias de transição**:

CLT, art. 75-C, § 2º Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantido prazo de **transição mínimo de quinze dias**, com correspondente registro em aditivo contratual.

Gabarito (A)

31.FCC - 2022 - TRT-BA – Técnico Judiciário

Zeus é empregado da indústria alimentícia Mar Revolto e se afastará do emprego para cumprir exigências do serviço militar. Nessa situação, com base no que prevê a CLT, o contrato de trabalho de Zeus ficará I até o término do encargo, sendo que após a baixa o empregado poderá retornar ao trabalho nas mesmas condições, devendo notificar a empresa da sua intenção em reassumir o emprego em até II contados da baixa do serviço militar.

As lacunas I e II se preenchem correta e respectivamente com

- (A) suspenso – 60 dias
- (B) interrompido – 30 dias
- (C) interrompido – 60 dias
- (D) suspenso – 45 dias
- (E) suspenso – 30 dias

Comentários

O afastamento do trabalhador para cumprir o serviço militar obrigatório é enquadrado como hipótese de **suspensão contratual**, pois o empregado não receberá salário durante tal período. Além disso, para que possa retornar a seu cargo, o empregado deverá comunicar a seu empregador quanto à sua intenção no prazo máximo de **30 dias** (contados da baixa ou do fim do serviço militar):



CLT, art. 472, § 1º - Para que o empregado tenha direito a voltar a exercer o cargo do qual se afastou em virtude de exigências do serviço militar ou de encargo público, é indispensável que notifique o empregador dessa intenção, por telegrama ou carta registrada, dentro do prazo máximo de **30 (trinta) dias**, contados da data em que se verificar a respectiva baixa ou a terminação do encargo a que estava obrigado.

Portanto, nosso gabarito está na **letra (E)**. Aproveito para lembrar que, quanto às férias, o tempo de serviço anterior à apresentação será incluído no seu período aquisitivo de férias desde que o trabalhador retorne dentro de 90 dias da baixa:

CLT, art. 132 - O tempo de trabalho anterior à apresentação do empregado para serviço militar obrigatório será computado no período aquisitivo, desde que ele compareça ao estabelecimento **dentro de 90 (noventa) dias** da data em que se verificar a respectiva baixa.

Gabarito (E)

32.FCC - 2022 - TRT-PI - Técnico

Marivaldo celebrou contrato de experiência com a empresa Aroma Bom Indústria e Comércio de Essências Ltda., com duração de 30 dias, para exercício das funções de auxiliar de estoque. Ao término do prazo fixado, o contrato de experiência foi prorrogado por mais 30 dias. Ao final desse segundo período, novamente o contrato foi prorrogado por mais 60 dias. As prorrogações realizadas são, nos termos da legislação consolidada e jurisprudência sumulada do TST,

- (A) válidas, porque as prorrogações foram inferiores a 90 dias cada uma.
- (B) inválidas, porque o contrato de experiência não admite prorrogação.
- (C) inválidas, porque a prorrogação do contrato de experiência somente pode se dar por períodos iguais ao inicial.
- (D) inválidas, porque o contrato de experiência somente pode ser prorrogado uma única vez e desde que respeitado o limite máximo de 90 dias.
- (E) válidas, porque o contrato de experiência somente não pode ser prorrogado para empregados que exercem cargo de confiança.

Comentários:

Os contratos por prazo determinado, incluindo os contratos de experiência, somente podem ser **prorrogados uma única vez**:

CLT, art. 451 - O contrato de trabalho por prazo determinado que, tácita ou expressamente, for prorrogado mais de uma vez passará a vigorar sem determinação de prazo.



Portanto, a segunda prorrogação realizada é inválida. Além disso, lembro que o contrato de experiência tem um prazo máximo de 90 dias (CLT, art. 445, p.u.), de modo que a **letra (D)** está correta.

Gabarito (D)

33. FCC - 2022 - TRT-PI - Técnico

Considerando real necessidade de serviço, Ariela, que exerce funções de extrema confiança, foi transferida pelo empregador para trabalhar na unidade da empresa que fica na cidade de Lisboa, em Portugal. A partir da transferência, além do salário, Ariela passou a receber mensalmente uma ajuda de custo. Considerando tal situação, a empresa, conforme a legislação federal e jurisprudência pacificada do TST,

(A) não continua obrigada a recolher, no Brasil, FGTS sobre o salário pago, já que o trabalho está sendo executado no exterior, mas tem que recolher sobre a ajuda de custo, já que esta tem origem na própria transferência.

(B) continua obrigada a recolher, no Brasil, FGTS sobre o salário pago, mas não sobre o valor da ajuda de custo, já que tal verba não tem natureza salarial.

(C) continua obrigada a recolher, no Brasil, FGTS sobre o salário pago e sobre o valor da ajuda de custo, já que tal verba tem natureza salarial.

(D) não continua obrigada a recolher, no Brasil, FGTS, tendo em vista que este não incide sobre pagamentos referentes a trabalho prestado no exterior.

(E) não continua obrigada a recolher, no Brasil, FGTS, tendo em vista o exercício no exterior de cargo de confiança.

Comentários:

O empregado **transferido para o exterior** também tem direito ao FGTS, cuja base de cálculo serão as parcelas de natureza salarial recebidas:

OJ-SDI1-232 FGTS. INCIDÊNCIA. EMPREGADO TRANSFERIDO PARA O EXTERIOR. REMUNERAÇÃO

O FGTS incide sobre todas as parcelas de natureza salarial pagas ao empregado em virtude de prestação de serviços no exterior.

Portanto, a empresa continua obrigada a recolher o FGTS de Ariela. No entanto, sabemos que ajuda de custo é parcela sem natureza salarial, razão pela qual sobre ela não incidirá o recolhimento do FGTS:

CLT, art. 457, § 2º As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de **ajuda de custo**, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos **não integram a remuneração** do empregado, não se



incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.

Gabarito (B)

34.FCC - 2022 - TRT-BA – Analista Judiciário

Cícero será empregado registrado em CTPS e por força do exercício da sua função de vendedor na loja de departamentos Tem de Tudo necessitará utilizar uniforme da empresa, consistente em calça preta e camisa branca, vestimentas de uso comum. Nessa situação, com base no que prevê a Consolidação das Leis do Trabalho,

(A) é do poder diretivo do empregador exigir do empregado a utilização de uniforme da empresa, inclusive com a sua logomarca, bem como de empresas parceiras, mas nesse caso pode exigir uma indenização pelo uso da imagem, cabendo ao empregado a sua higienização, sem ônus ao empregador.

(B) é direito do empregador exigir do empregado a utilização de uniforme da empresa, inclusive com a sua logomarca, bem como de empresas parceiras, cabendo ao empregado a sua higienização, sem ônus ao empregador.

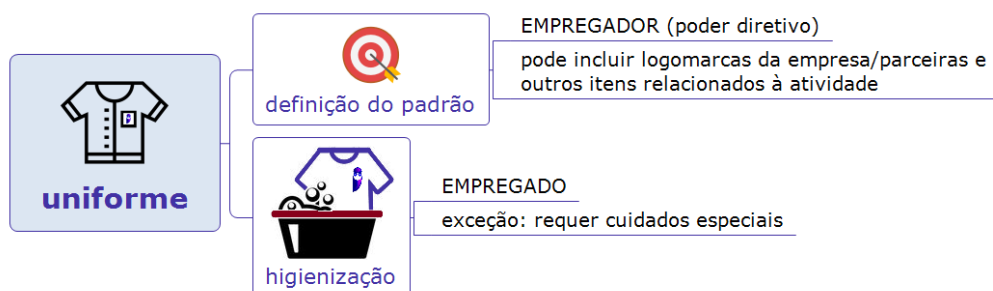
(C) é lícito ao empregador exigir do empregado a utilização de uniforme da empresa, inclusive com a sua logomarca, bem como de empresas parceiras, mas nesse último caso pode o empregado exigir gratificação especial, cabendo ao empregado a sua higienização, sem ônus ao empregador.

(D) deverá haver mútuo acordo entre empregado e empregador para a utilização de uniforme da empresa, inclusive com a sua logomarca, bem como de empresas parceiras, mas nesse último caso pode o empregado exigir gratificação especial, cabendo ao empregador custear a sua higienização.

(E) deverá haver mútuo acordo entre empregado e empregador para a utilização de uniforme da empresa, inclusive com a sua logomarca, bem como de empresas parceiras, cabendo ao empregador custear a sua higienização.

Comentários

Quem se lembrou do diagrama abaixo "matou" a questão -)



Segundo prevê o art. 456-A da CLT, o empregador pode definir o padrão de vestimenta, sendo considerada lícita a inclusão de logomarcas suas ou de empresas parceiras. Além disso, em regra, a higienização do uniforme cabe ao empregado (ou seja, sem ônus ao empregador).

Gabarito (B)

35.FCC - 2022 - TRT-PI - Analista Judiciário

Suzana foi contratada como assistente de informática, prestando seus serviços em regime de teletrabalho. Uma das características desse tipo de regime de trabalho é que o empregado prestará serviços fora das dependências de seu empregador, preponderantemente ou não. Ainda, de acordo com a CLT,

(A) a pedido do empregador, poderá haver a alteração para o regime presencial, garantido o prazo mínimo de 30 dias, com anotação em aditivo contratual.

(B) em algumas ocasiões, o regime de teletrabalho se equipara ao operador de telemarketing ou de teleatendimento.

(C) também chamado de trabalho remoto, no desempenho de suas funções, Suzana, utilizará de tecnologias de informação e de comunicação, que, por sua natureza, não se configurem como trabalho externo.

(D) é vedada a adoção do regime de teletrabalho ou trabalho remoto para estagiários e aprendizes.

(E) como todo contrato de trabalho, poderá tal regime ser contratado de maneira tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito.

Comentários:

A **letra (A)** está incorreta, visto que a transição mínima é de **15 dias**:

Art. 75-C, § 2º Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantido prazo de transição mínimo de quinze dias, com correspondente registro em aditivo contratual.

A **letra (B)** está incorreta, visto que tais trabalhadores não se sujeitam às regras do teletrabalho:

Art. 75-B, § 4º O regime de teletrabalho ou trabalho remoto não se confunde nem se equipara à ocupação de operador de telemarketing ou de teleatendimento.

A **letra (C)** transcreve corretamente a definição legal de teletrabalhador:

Art. 75-B. Considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que, por sua natureza, não configure trabalho externo.



A **letra (D)** contraria a seguinte regra celetista:

Art. 75-B, § 6º Fica permitida a adoção do regime de teletrabalho ou trabalho remoto para estagiários e aprendizes.

A **letra (E)** está incorreta, visto que tal contrato deverá ser celebrado por escrito:

Art. 75-C. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do instrumento de contrato individual de trabalho.

Gabarito (C)

36.FCC - 2022 - TRT-PR - Técnico Administrativo

Dante foi contratado pela More Bem Incorporações Ltda. como analista financeiro, sem obrigatoriedade de exercer as funções nas dependências da empresa, e com utilização de tecnologias de informação e de comunicação na execução de seu trabalho. Considerando as condições de trabalho pactuadas pelas partes,

(A) pode haver a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação da empregadora, garantido o prazo de transição mínimo de trinta dias, com correspondente registro em aditivo contratual.

(B) a empregadora deverá instruir Dante, de maneira expressa e ostensiva, quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho, devendo Dante assinar termo de responsabilidade assumindo o compromisso de seguir as instruções fornecidas pela empregadora.

(C) Dante deve suportar os custos pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto.

(D) a empregadora deve reembolsar todas as despesas arcadas por Dante para a adequada prestação dos serviços.

(E) a empregadora não pode convocar Dante para reuniões ou outras atividades presenciais, sob pena de ser descaracterizado o regime de teletrabalho.

Comentários:

Mais uma questão FCC que cobrou regras do teletrabalho que não chegaram a ser alteradas pela MP 1.108/2022.

A **letra (A)** está incorreta, visto que o prazo de transição é de **15 dias** (CLT, art. 75-C, §2º).

A **letra (B)** está correta e representa praticamente uma transcrição do art. 75-E da CLT:

Art. 75-E. O empregador deverá **instruir os empregados**, de maneira expressa e ostensiva, quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho.



Parágrafo único. O empregado deverá assinar **termo de responsabilidade** comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador.

As **letras (C) e (D)** contrariam o art. 75-D da CLT. Note que a CLT exige apenas que o reembolso de despesas arcadas pelo empregado, bem como as responsabilidades pela aquisição, manutenção e fornecimento dos equipamentos, seja previsto em **contrato escrito**, não estabelecendo expressamente o direito do empregado ao reembolso de todas as despesas do teletrabalho, tampouco que o empregado irá custear tudo isto (CLT, art. 75-D).

A **letra (E)** está incorreta, visto que o comparecimento para atividades específicas não descaracteriza o teletrabalho (CLT, art. 75-B, p.u.).

Gabarito (B)

37.FCC - 2022 - TRT-PR - Técnico Administrativo

Adrian, empregado bancário, trabalha como escriturário em agência situada na cidade de Cascavel. O contrato escrito, celebrado entre empregado e empregador, contém cláusula que prevê a possibilidade de transferência do empregado para qualquer agência do território nacional. O empregado recebeu ordem escrita de transferência, devendo apresentar-se na agência da cidade de Paranaguá, para prestar os mesmos serviços, por um período de seis meses, sendo que no documento não há qualquer menção da necessidade que levou o empregador a alterar o local de trabalho. Considerando as disposições legais, Adrian

(A) não está obrigado a aceitar a transferência pois, sendo a mesma provisória, a ordem de transferência deveria indicar o valor do adicional de transferência que o empregador pretende pagar.

(B) está obrigado a aceitar a transferência porque trata-se de transferência provisória, com duração inferior a um ano, não sendo exigível a comprovação de real necessidade de serviço e nem de pagamento de adicional de transferência.

(C) está obrigado a aceitar a transferência, tendo em vista que há cláusula expressa em seu contrato de trabalho prevendo tal possibilidade.

(D) está obrigado a aceitar a transferência porque a mesma se dará entre cidades do mesmo Estado.

(E) não está obrigado a aceitar a transferência porque, mesmo havendo cláusula expressa em seu contrato de trabalho prevendo a sua possibilidade, é necessário que esta decorra de real necessidade de serviço.

Comentários:

A questão cobrou a possibilidade de transferência unilateral de empregado cujo contrato continha cláusula prevendo a possibilidade de transferência, assim prevista na CLT:



CLT, art. 469 - Ao empregador é vedado transferir o empregado, sem a sua anuência, para localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio .

§ 1º - Não estão compreendidos na proibição deste artigo: os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição, implícita ou explícita, a transferência, quando esta decorra de real necessidade de serviço.

Embora a CLT permita tal transferência sem o consentimento do empregado, para ser válida exige-se que ela decorra de real necessidade do serviço:

Súmula nº 43 do TST

Presume-se abusiva a transferência de que trata o § 1º do art. 469 da CLT, sem comprovação da necessidade do serviço.

Além disso, mesmo sendo provisória a transferência, esta somente poderá ocorrer se houver **necessidade do serviço**:

Art. 469, § 3º - Em caso de necessidade de serviço o empregador poderá transferir o empregado para localidade diversa da que resultar do contrato, não obstante as restrições do artigo anterior, mas, nesse caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar, nunca inferior a 25% (vinte e cinco por cento) dos salários que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar essa situação.

Assim, percebemos que o gabarito está na **letra (E)** e as demais estão incorretas. Quanto à **letra (B)**, incorreta, friso que a transferência provisória também exige que se dê em atendimento à **necessidade do serviço**.

Gabarito (E)

38.FCC - 2022 - TRT-PR - Técnico Administrativo

Luna foi contratada como empregada pela empresa Festa Festou Eventos Ltda., para prestação de serviços não contínuos, definida em períodos de dias com trabalho e períodos de inatividade. Considerando as peculiaridades dessa modalidade de contratação,

(A) sendo convocada para a prestação de serviços, Luna não pode recusar, sob pena de restar descaracterizada a subordinação típica da relação de emprego.

(B) Luna somente terá direito a férias se, no período de doze meses, prestar serviços por, pelo menos, oito meses ao empregador, contínuos ou não.

(C) os períodos de inatividade, nos quais não há trabalho a ser executado, não são considerados tempo à disposição da empregadora, podendo Luna prestar serviços a outros contratantes.



(D) durante os períodos de inatividade, embora não haja trabalho a ser executado, Luna pode ser chamada a qualquer momento para o trabalho pela empregadora, razão pela qual tem direito ao recebimento, para esses períodos, de parcela indenizatória equivalente a 20% da remuneração pactuada.

(E) a empregadora pode convocar Luna para o trabalho, por qualquer meio de comunicação eficaz, informando qual será a jornada de trabalho, com pelo menos quarenta e oito horas de antecedência.

Comentários:

A **letra (A)** está incorreta. Embora exista subordinação no trabalho intermitente, o empregado poderá optar por não atender à convocação do empregador:

CLT, art. 452-A, § 3º A recusa da oferta **não** descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente.

A **letra (B)** está incorreta. Como todo empregado, o intermitente também fará jus a férias anuais remuneradas (CF, art. 7º, XVII), as quais serão adquiridas após **doze meses** de trabalho:

CLT, art. 452-A, § 9º A cada doze meses, o empregado adquire direito a usufruir, nos doze meses subsequentes, um mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviços pelo mesmo empregador.

A **letra (C)** está correta e a **letra (D)**, incorreta. Nos momentos de inatividade, o empregado não tem direito a qualquer contraprestação paga pelo empregador, visto não se considerar tempo à disposição do empregador:

CLT, art. 452-A, § 5º O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes.

A **letra (E)** está incorreta, visto que a antecedência da convocação deve ser de **3 dias** corridos (CLT, art. 452-A, §1º).

Gabarito (C)

39.FCC - 2022 - TRT-PR - Analista Judiciário

Quanto ao contrato de trabalho,

(A) na vigência do contrato de trabalho, as invenções do empregado, quando decorrentes de sua contribuição pessoal e da instalação ou equipamento fornecidos pelo empregador, serão de sua propriedade exclusiva, salvo se o contrato de trabalho tiver por objeto, implícita ou explicitamente, pesquisa científica.



(B) quando por prazo determinado que, tacitamente, for prorrogado mais de uma vez, passará a vigorar sem determinação de prazo, desde que esta alteração seja feita por escrito.

(C) o intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário-mínimo ou àquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não.

(D) é ilícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada, mesmo quando houver autorização contratual expressa do empregado.

(E) caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores, as obrigações trabalhistas, com exceção das contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor.

Comentários:

A **letra (A)** está incorreta e cobrou conhecimento sobre a “Lei da Propriedade intelectual”. Pertencerá exclusivamente ao empregado apenas se a invenção não se relacionar com seu trabalho na empresa e ele não houver utilizado recursos do empregador nela. Por outro lado, quando resultar da contribuição pessoal do empregado utilizando-se de recursos do empregador, em geral os direitos serão comuns entre empregado e empregador:

Lei 9.279/96, art. 90. Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, **desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.**

Art. 91. A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade **será comum, em partes iguais**, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário

A **letra (B)** peca na sua parte final, ao condicionar (usando a expressão “desde que”) à alteração por escrito. Em qualquer hipótese que o contrato por prazo determinado for prorrogado mais de uma vez, passará a vigorar sem determinação de prazo. Esta regra, portanto, aplica-se mesmo se a prorrogação houver sido tácita.

A **letra (C)** está de acordo com a definição legal do contrato intermitente:

CLT, art. 452-A. O Contrato de Trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou àquele devido aos demais



empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não.

A **letra (D)** está incorreta, pois tal inclusão é lícita, independentemente de autorização expressa do empregado:

CLT, art. 456-A. Cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, sendo **lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada.**

A **letra (E)** está incorreta por um detalhe: as obrigações da época em que os empregados trabalhavam para a sucedida também serão de responsabilidade do sucessor:

CLT, art. 448-A. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista nos arts. 10 e 448 desta Consolidação, as obrigações trabalhistas, **inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida**, são de responsabilidade do sucessor.

Gabarito (C)

40.FCC - 2022 - TRT-PR - Oficial de Justiça

Juvenal e a empresa Cerealista Moinho firmam contrato de trabalho por prazo determinado, do qual consta, por estipulação das partes, previsão sobre a possibilidade de eventual afastamento do empregado. Poucos dias antes do termo final da avença, o empregado sofre grave acidente de trabalho, perdurando o tratamento por quase três meses. No entanto, o empregador rescinde o contrato no término do prazo contratado. A atitude do empregador é

(A) correta, pois o contrato a prazo não é compatível com qualquer forma de suspensão ou interrupção, encerrando-se rigorosamente no prazo convencionado.

(B) incorreta, pois o contrato a prazo não é compatível com qualquer forma de suspensão ou interrupção, encerrando-se rigorosamente no prazo convencionado, salvo nas hipóteses de acidente de trabalho.

(C) incorreta, eis que o contrato deveria ser rompido no décimo sexto dia após o acidente de trabalho, já que o trabalhador estava sob a responsabilidade do INSS.

(D) incorreta, por tratar-se de acidente de trabalho, bem como diante da previsão contratual de afastamento, que encontra fundamento na lei.

(E) correta, pois o afastamento se deu por quase três meses, o que implica em recebimento pelo empregado de benefício previdenciário específico, não se justificando a manutenção do contrato até o retorno do empregado.

Comentários:



Inicialmente, lembro que o empregado contratado por prazo determinado goza de garantia de emprego decorrente do acidente de trabalho, nos termos da SUM-378 do TST. Portanto, como o afastamento durou quase 3 meses, ele não poderia ter o contrato rescindido antes de 12 meses de seu retorno.

Além disso, a suspensão contratual durante o referido afastamento não deveria ser computada na duração do contrato, considerando a convenção entre as partes e o disposto na CLT:

CLT, art. 457, § 2º - Nos contratos por prazo determinado, o tempo de afastamento, se assim acordarem as partes interessadas, não será computado na contagem do prazo para a respectiva terminação.

Portanto, a atitude do empregador está incorreta, visto que (i) o empregado adquiriu estabilidade provisória no emprego e (ii) havia previsão para o “não cômputo” deste período. Portanto, a **letra (D)** está correta e as demais, incorretas.

Gabarito (D)

41.FCC - 2022 - TRT-RS - Analista Administrativo

Hipócrates presta serviços ao restaurante Ilha de Mykonos Comida Marítima Ltda., trabalhando das 12h às 20h, o qual funciona apenas aos sábados e domingos. Visando regulamentar a situação jurídica da relação de trabalho, o restaurante poderá firmar com Hipócrates contrato de trabalho

- (A) intermitente, devendo garantir a remuneração mínima por 24 horas semanais.
- (B) intermitente, o qual pode ser determinado em horas, dias ou meses.
- (C) temporário, devendo garantir a remuneração mínima de 44 horas semanais.
- (D) eventual, o qual pode ser pactuado em horas, dias ou mês, devendo, no entanto, estabelecer jornada e salário pelo mínimo de 36 horas semanais.
- (E) eventual, o qual pode ser pactuado em horas, dias ou mês, com remuneração mínima de 1 salário mínimo.

Comentários:

Recorrendo ao chamado "pai da medicina", Hipócrates, a questão cobrou a definição legal de trabalho intermitente, dada pela seguinte regra legal:

CLT, art. 443, § 3º Considera-se como **intermitente** o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, **determinados em horas, dias ou meses**, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria.



De toda forma, esta é uma **questão que se resolve por eliminação**, já que o enunciado é lacônico e não menciona nenhuma característica exclusiva do trabalho intermitente (ou seja, Hipócrates poderia ter sido contratado de diversas formas para trabalhar aos sábados e domingos).

Vamos às alternativas:

- a **letra (A)** está incorreta, pois não há nenhuma garantia de jornada mínima no trabalho intermitente. Na verdade, O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador (CLT, art. 452-A, §5º);

- a **letra (C)** está incorreta, pois o enunciado não menciona a empresa de trabalho temporário, que seria obrigatória no trabalho temporário da Lei 6.019/1974. Além disso, se o empregado trabalha 16hs por semana, não há nenhuma garantia para que receba o equivalente a 44 horas semanais.

- é o trabalho intermitente que é determinado em dias, horas ou meses, tornando incorretas as **letras (D) e (E)**.

Assim, a **alternativa (B)** é mesmo o gabarito, ao mencionar corretamente trecho da definição legal do trabalho intermitente.

Gabarito (B)

42.FCC - 2022 - TRT-RS - Analista Judiciário

Zeus foi convocado e compareceu para ser testemunha em processo judicial, tendo ficado no fórum entre 10h e 14h no dia da audiência em 26/05/2022; Hipócrates, no mesmo dia 26/05/2022, doou sangue, pela segunda vez no ano; Mercúrio, também no dia 26/05/2022, acompanhou sua filha de 8 anos em consulta médica. Considerando que os três trabalhadores regidos pela CLT se ausentaram do trabalho no dia 26/05/2022, à luz do que prevê o ordenamento jurídico trabalhista vigente,

(A) apenas Mercúrio terá o dia de ausência remunerado.

(B) todos terão o dia de ausência remunerado.

(C) nenhum dos três terá o dia de ausência remunerado.

(D) apenas Hipócrates e Zeus terão o dia de ausência remunerado.

(E) apenas Mercúrio e Zeus terão o dia de ausência remunerado.

Comentários:

O enunciado menciona afastamentos de 3 empregados, sendo que:

a) Zeus (convocado para ser testemunha em processo judicial e ficou no fórum entre 10h e 14h): não terá direito à remuneração durante todo o dia de afastamento, devendo ser **remunerado**



apenas pelo "tempo que se fizer necessário" para comparecer em juízo (isto é, não será durante todo o dia 26/5);

b) Hipócrates (doou sangue, pela segunda vez no ano): o afastamento não será remunerado, pois a CLT limita a no máximo **1 doação a cada 12 meses** como falta remunerada;

c) Mercúrio (acompanhou sua filha de 8 anos em consulta médica): a falta também não será remunerada, pois o limite de idade para tal afastamento é de **6 anos de idade da criança**.

Em síntese:

Zeus	Hipócrates	Mercúrio
convocado para ser testemunha em processo judicial, tendo ficado no fórum entre 10h e 14h	doou sangue, pela 2ª vez no ano	acompanhou sua filha de 8 anos em consulta médica
o afastamento será remunerado apenas pelo " tempo que se fizer necessário " para comparecer em juízo (isto é, não será durante todo o dia 26/5)	O afastamento não é remunerado (no máximo 1 doação a cada 12 meses)	O afastamento não é remunerado (somente será remunerado para filhos de até 6 anos de idade)
CLT, art. 473, VIII	CLT, art. 473, IV	CLT, art. 473, XI

Gabarito (C)

43.FCC - 2022 - TRT-RS - Analista Judiciário

Perseu, após o início da pandemia de Covid-19, passou a prestar serviços ao seu empregador em regime de teletrabalho. Não querendo o empregador mais arcar com os custos do fornecimento de infraestrutura para Perseu trabalhar remotamente, deseja que o empregado retorne para o trabalho presencial. Nessa hipótese, de acordo com previsão da Consolidação das Leis do Trabalho,

(A) deverá haver mútuo acordo entre as partes, sendo que o período para a transição será de, pelo menos, 45 dias.

(B) deverá haver mútuo acordo entre as partes, sendo que o período para a transição será de, pelo menos, 15 dias.

(C) poderá o empregador unilateralmente determinar o retorno do empregado ao regime presencial, observando a antecedência mínima de 30 dias.

(D) sempre após acordo mútuo entre empregado e empregador, poderá ocorrer a reversão ao trabalho presencial, observada a antecedência mínima de 30 dias.



(E) poderá o empregador unilateralmente determinar o retorno do empregado ao regime presencial, observando a antecedência mínima de 15 dias.

Comentários:

O empregador poderá determinar, mesmo sem a concordância do empregado, que ele deixe o regime de teletrabalho e passe a trabalhar presencialmente (a alteração em sentido contrário não seria possível que ocorresse unilateralmente). Trata-se de alteração unilateral permitida pela CLT:

Art. 75-C, § 2º Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantido prazo de **transição mínimo de quinze dias**, com correspondente registro em **aditivo contratual**.

Neste caso, o empregador precisa formalizar a alteração via aditivo e garantir período de transição de no mínimo 15 dias. Portanto, a **letra (E)** está correta e as demais, incorretas.

Gabarito (E)

44.FCC - 2022 - TRT-RS - Técnico Judiciário

Conforme previsão da Consolidação das Leis do Trabalho, considere as assertivas abaixo a respeito do teletrabalho:

I. Ficarão sempre a cargo do empregador os custos pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, sendo que as utilidades fornecidas por essa modalidade de trabalho compõem a remuneração do empregado.

II. O empregador que desejar retornar o empregado do regime de teletrabalho para o presencial deverá avisar com antecedência mínima de 30 dias, para que o empregado possa ter tempo hábil de reorganizar sua rotina doméstica.

III. A adoção do regime de teletrabalho sempre se dará por meio de aditivo contratual, após acordo mútuo entre empregado e empregador.

IV. O empregador deverá instruir os empregados em regime de teletrabalho quanto às precauções que devem tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho, podendo o empregador exigir do trabalhador que firme termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) III e IV.
- (B) II e IV.
- (C) I e IV.
- (D) II e III.



(E) I e II.

Comentários:

Questão interessante, que cobrou regras do teletrabalho que não chegaram a ser alteradas pela MP 1.108/2022. Vamos às assertivas!

O **item I** está incorreto, na medida em que tais utilidades **não fazem parte da remuneração** do empregado (isto é, são utilidades não salariais):

Art. 75-D. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito.

Parágrafo único. As **utilidades** mencionadas no caput deste artigo **não integram a remuneração do empregado**.

O **item II** está incorreto, pois o período mínimo de transição é de **15 dias**:

Art. 75-C, § 2º Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantido prazo de transição mínimo de **quinze dias**, com correspondente registro em aditivo contratual.

O **item III** foi dado correto, considerando que inicialmente o trabalhador foi contratado para o regime presencial de trabalho e, posteriormente, adotou-se o teletrabalho. Neste caso, a alteração para o regime presencial sempre exigirá mútuo acordo entre as partes e aditivo contratual:

Art. 75-C, § 1º Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho desde que haja **mútuo acordo** entre as partes, registrado em **aditivo contratual**.

O **item IV** está de acordo com as responsabilidades atribuídas pelo art. 75-E da CLT:

Art. 75-E. O empregador deverá instruir os empregados, de maneira expressa e ostensiva, quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho.

Parágrafo único. O empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador.

Gabarito (A)

45.FCC - 2022 - TRT-RS - Técnico Judiciário

Iris é doadora regular de sangue e no último ano de contrato praticou a ação de doar sangue em três oportunidades, deu à luz um filho, bem como contraiu matrimônio. Considerando o que



dispõe a Consolidação das Leis do Trabalho, Iris pôde se ausentar do trabalho no último ano sem prejuízo do seu salário por

- (A) 7 dias.
- (B) 11 dias.
- (C) 9 dias.
- (D) 13 dias.
- (E) 8 dias.

Comentários:

O enunciado menciona 3 afastamentos de Iris, a saber:

Afastamento	Duração	Fundamento
Doação de sangue	1 dia a cada 12 meses	art. 473, IV
Nascimento do filho	5 dias	Art. 473, III (MP 1116/2022)
Casamento	Até 3 dias consecutivos	Art. 473, II

Quanto à **doação de sangue**, percebam que, apesar de ter doado 3 vezes no último ano, apenas 1 delas poderá ensejar o afastamento remunerado do contrato, pois a CLT limita a doação a cada 12 meses:

CLT, art. 473, IV - por um dia, **em cada 12 (doze) meses de trabalho**, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada;

No que se refere ao nascimento do filho, a Banca considerou que, mesmo sendo empregada do sexo feminino, a interrupção seria de apenas 5 dias (e não de 120 dias como previsto no art. 392 da CLT). Para justificar a manutenção do gabarito, após a interposição de recursos, a Banca concluiu que:

"a pergunta era **somente ao que a CLT prevê no art. 473**, não havendo dúvidas ou indução a erro. Nem se cogita, por hipótese, o direito da gestante se afastar para consultas médicas, isso porque se dá em contexto de pré-natal, e a questão é suficientemente clara que se trata mesmo do **evento nascimento de filho do inciso III do art. 473 da CLT**. Assim sendo, a única resposta correta é a que traz '9 dias': 5 dias pelo nascimento de filho, **não distinguindo a CLT entre homem e mulher**; 1 dia pela doação de sangue, eis que na questão já menciona que as três doações se deram no último ano, ou seja, nos últimos 12 meses, o que dá direito a 1 dia apenas de ausência remunerada, conforme art. 473, IV da CLT; 3 dias pelo matrimônio, de acordo com o art. 473, II da CLT.



Gabarito (C)

46.FCC - 2022 - TRT-RS - Técnico Judiciário

Afrodite é empregada da empresa Céu de Atenas S/A e ocupa cargo de confiança na referida empresa há 12 anos, recebendo gratificação de função. Por deliberação do Conselho da empresa, sem justo motivo, Afrodite retornará ao seu cargo efetivo a partir do próximo mês. Conforme o que prevê a Consolidação das Leis do Trabalho, Afrodite

(A) continuará percebendo 50% da gratificação de função, eis que essa reversão, sem justo motivo, decorrido o mínimo de 10 anos, assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento de 50% da gratificação correspondente.

(B) deverá permanecer recebendo a gratificação de função, eis que ultrapassado o prazo mínimo de 5 anos de recebimento, incorporando-se ao seu patrimônio jurídico.

(C) deverá permanecer recebendo a gratificação de função, eis que ultrapassado o prazo mínimo de 10 anos de recebimento, incorporando-se ao seu patrimônio jurídico.

(D) deverá permanecer recebendo a gratificação de função, eis que após 2 anos de recebimento, apenas por justo motivo o empregado nessas condições perde o direito à gratificação de função.

(E) perderá o direito à gratificação de função, eis que essa reversão, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente

Comentários:

Quanto à reversão (destituição da função de confiança), após a reforma trabalhista, a CLT deixou claro que a reversão pode ocorrer a **qualquer tempo** (mesmo para o empregado com mais de 10 anos de empresa), sem que isso implique manutenção da gratificação:

CLT, art. 468, § 2º A alteração de que trata o § 1º deste artigo [reversão ao cargo efetivo anteriormente ocupado], com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que **não será incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva função.**

Portanto, Afrodite perderá o direito à gratificação de função que recebeu por todos aqueles anos.

Gabarito (E)

47.FCC/TRT2 – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2018

Silvério é porteiro num condomínio residencial e durante três anos prestou horas extras habitualmente. Ocorre que o condomínio pretende diminuir seus gastos, suprimindo pela metade as horas extras de seus empregados. Neste caso, Silvério



(A) fará jus a uma indenização pela supressão parcial das horas extras, correspondente ao valor de um mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, cujo cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 18 meses anteriores à mudança.

(B) não fará jus a uma indenização pela supressão das horas extras, uma vez que a mesma somente é devida no caso de supressão total e não parcial, como ocorreu no presente caso.

(C) fará jus a uma indenização pela supressão parcial das horas extras, correspondente ao valor de um mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, cujo cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 6 meses anteriores à mudança, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão.

(D) fará jus a uma indenização pela supressão parcial das horas extras, correspondente ao valor de um mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, cujo cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 12 meses anteriores à mudança, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão.

(E) não fará jus a uma indenização pela supressão das horas extras, uma vez que a mesma somente é devida quando o empregado as presta habitualmente pelo prazo de cinco anos, o que não ocorreu no presente caso.

Comentários:

A questão versou a respeito da SUM-291 do TST, sendo que a Banca apontou a **letra (D)** como correta.

De fato, o empregador poderá suprimir a hora extra habitual do empregado, mas deverá indenizá-lo na forma estipulada na SUM-291:

SUM-291 HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. SUPRESSÃO. INDENIZAÇÃO

A supressão total ou parcial, pelo empregador, de serviço suplementar prestado com habitualidade, durante pelo menos 1 (um) ano, assegura ao empregado o direito à indenização correspondente ao valor de **1 (um) mês** das horas suprimidas, total ou parcialmente, **para cada ano ou fração igual ou superior** a seis meses de prestação de serviço acima da jornada normal. O cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 12 (doze) meses anteriores à mudança, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão.

No entanto, a partir da leitura do verbete acima, percebe-se que o empregado, pelo fato de ter prestado horas extras habitualmente por **3 anos**, terá direito a **3 meses** de horas extras parcialmente suprimidas, sendo que a alternativa (D) indica apenas 1 mês.

A rigor, para que a letra (D) se tornasse correta, haveria que se acrescer à sua redação uma menção à proporção estipulada na súmula, como por exemplo:



(D) fará jus a uma indenização pela supressão parcial das horas extras, correspondente ao valor de um mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, **para cada ano ou fração igual ou superior a seis meses de prestação de serviço acima da jornada normal**, cujo cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 12 meses anteriores à mudança, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão.

De toda forma, a despeito da imprecisão na sua redação, a questão é interessante para exercitarmos a regra da SUM-291 do TST.

Gabarito (D)

48.FCC/TRT2 – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2018

A respeito do contrato individual de trabalho e de acordo com a legislação vigente, considere:

I. Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder, dentro de 6 meses, a outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos.

II. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a 3 meses no mesmo tipo de atividade, ou por tempo superior a 6 meses em outro tipo de atividade.

III. Apenas quando o empregado for despedido por falta grave, no caso de readmissão, não serão computados no tempo de serviço os períodos, contínuos ou não, em que tiver trabalhado anteriormente na empresa.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) II e III.
- (B) I e II.
- (C) I.
- (D) II.
- (E) III.

Comentários:

O **item I** está correto, consistindo em transcrição do art. 452 da CLT, que estipula, como regra, um intervalo de **6 meses** entre o fim de um contrato por prazo determinado e o início de um segundo entre as mesmas partes:

CLT, art. 452 - Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder, dentro de **6 (seis) meses**, a outro contrato por prazo determinado, salvo se a



expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos.

O **item II**, incorreto, porquanto não se pode exigir experiência prévia superior a **6 meses** no mesmo tipo de atividade:

CLT, art. 442-A. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a **6 (seis) meses** no mesmo tipo de atividade.

O **item III**, incorreto, já que a dispensa por falta grave e a aposentadoria espontânea constituem exceções à regra da soma dos tempos de serviço por ocasião da readmissão:

CLT, art. 453 - No tempo de serviço do empregado, quando **readmitido**, serão computados os períodos, ainda que não contínuos, em que tiver trabalhado anteriormente na empresa, salvo se houver sido **despedido por falta grave**, recebido indenização legal ou se aposentado espontaneamente.

Gabarito (C)

49.FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2018

Mauro trabalha na sede da empresa Cristal Ltda, localizada em São Paulo, e ocupa o cargo de Gerente de Produtos, enquadrado como cargo de confiança. O setor em que Mauro trabalha será totalmente desativado e passará a ser desenvolvido na filial da empresa, localizada na cidade de Campinas, interior do Estado de São Paulo. Nesse caso, nos termos da lei trabalhista vigente e do entendimento sumulado do TST, é correto afirmar que a empresa Cristal Ltda

(A) poderá transferir Mauro e qualquer outro empregado da empresa, unilateralmente, pois a transferência de empregado para outra localidade diversa da que resultar o contrato sempre será permitida, ainda que não haja anuência do empregado.

(B) não poderá, apesar de Mauro exercer cargo de confiança, unilateralmente, transferi-lo para a cidade de Campinas, ainda que haja comprovação da necessidade do serviço, pois não houve extinção do estabelecimento.

(C) poderá transferir Mauro, unilateralmente, para a cidade de Campinas, visto que exerce cargo de confiança, desde que haja comprovação da necessidade do serviço.

(D) somente poderá transferir Mauro para a cidade de Campinas/SP, unilateralmente, se houver previsão explícita no contrato de trabalho.

(E) poderá transferir Mauro, unilateralmente, para a cidade de Campinas, pois exerce cargo de confiança, independentemente da comprovação da necessidade do serviço.

Comentários:



Primeiramente, notem que o enunciado da questão não falou claramente em extinção do estabelecimento (apenas em desativação de um **setor**). Dessa forma, salta aos olhos a condição do empregado de ocupante de cargo de confiança e a necessidade de serviço (decorrente da alteração do local onde se desenvolve o setor do empregado).

Nesta situação, a transferência pode ocorrer, inclusive de forma unilateral, em razão do disposto no art. 469, § 1º, da CLT:

CLT, art. 469, § 1º - Não estão compreendidos na proibição deste artigo: os empregados que **exerçam cargo de confiança** e aqueles cujos contratos tenham como condição, implícita ou explícita, a transferência, quando esta decorra **de real necessidade de serviço**.

Neste sentido, o TST reforça a necessidade do serviço para se legitimar a transferência unilateral do empregado ocupante de cargo de confiança:

SUM- 43 TRANSFERÊNCIA

Presume-se abusiva a transferência de que trata o § 1º do art. 469 da CLT, sem comprovação da necessidade do serviço.

Em relação à **letra (A)**, incorreta, repiso a regra geral, no sentido de que a transferência deve se dar bilateralmente, admitindo-se a unilateral apenas nas hipóteses previstas em lei, como naquelas contidas nos três parágrafos do art. 469 da CLT:

CLT, art. 469 - Ao empregador é **vedado** transferir o empregado, sem a sua anuência, para localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio.

(..)

§ 2º - É lícita a transferência quando ocorrer **extinção do estabelecimento** em que trabalhar o empregado.

§ 3º - Em caso de **necessidade de serviço** o empregador poderá transferir o empregado para localidade diversa da que resultar do contrato, não obstante as restrições do artigo anterior, mas, nesse caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar, nunca inferior a 25% (vinte e cinco por cento) dos salários que o empregado percebia naquela localidade, **enquanto durar essa situação**

Gabarito (C)

50.FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2018

Acerca da suspensão e interrupção do contrato de trabalho, de acordo com a legislação vigente e entendimento sumulado do TST:



(A) o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário por 1 dia por ano para acompanhar filho de até 5 anos em consulta médica ou exames complementares.

(B) para a proteção do emprego, o contrato de trabalho poderá ser suspenso, por um período improrrogável de 2 a 5 meses, para participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, desde que haja concordância formal do empregado e independentemente de previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho.

(C) o afastamento do empregado em virtude das exigências do serviço militar, ou de outro encargo público, constituirá motivo para alteração ou rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador, não se configurando hipótese de suspensão ou interrupção do contrato de trabalho.

(D) durante o período de suspensão contratual para participação em curso ou programa de qualificação profissional, o empregado não fará jus aos benefícios voluntariamente concedidos pelo empregador.

(E) assegura-se o direito à manutenção de plano de saúde ou de assistência médica oferecido pela empresa ao empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho em virtude de auxílio-doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez.

Comentários:

A **letra (A)** está incorreta por um detalhe: o afastamento anual para acompanhar as consultas do filho pode se dar até os 6 anos de idade da criança:

CLT, art. 473, XI - por 1 (um) dia por ano para acompanhar filho de **até 6 (seis) anos** em consulta médica.

A **letra (B)**, incorreta, por dois motivos: (i) o prazo inicial pode ser prorrogado e (ii) tal afastamento depende necessariamente de previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho:

CLT, art. 476-A. O contrato de trabalho poderá ser suspenso, por um período de dois a cinco meses, para participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, com duração equivalente à suspensão contratual, **mediante previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho** e aquiescência formal do empregado, observado o disposto no art. 471 desta Consolidação¹.

(..)

§ 7º O prazo limite fixado no caput **poderá ser prorrogado** mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho e aquiescência formal do empregado, desde que

¹ CLT, art. 471 - Ao empregado afastado do emprego, são asseguradas, por ocasião de sua volta, todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa.



o empregador arque com o ônus correspondente ao valor da bolsa de qualificação profissional, no respectivo período.

A **letra (C)**, incorreta, pois contraria disposição expressa do art. 472 da CLT:

CLT, art. 472 - O afastamento do empregado em virtude das exigências do serviço militar, ou de outro encargo público, **não** constituirá motivo para alteração ou rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador.

A **letra (D)**, também incorreta, tendo em vista a regra do art. 476-A, § 4º, no mesmo sentido do que prevê o art. 471 da CLT:

CLT, art. 476-A, § 4º Durante o período de suspensão contratual para participação em curso ou programa de qualificação profissional, o empregado **fará jus** aos benefícios voluntariamente concedidos pelo empregador.

CLT, art. 471 - Ao empregado afastado do emprego, **são asseguradas**, por ocasião de sua volta, todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa.

Por fim, a **letra (E)** está correta e consiste na transcrição da SUM-440 abaixo:

Súmula nº 440 do TST

Assegura-se o direito à **manutenção de plano de saúde** ou de assistência médica oferecido pela empresa ao empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho em virtude de auxílio-doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez.

Gabarito (E)

51.FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2018

Considere as seguintes hipóteses:

- I. Camila, irmã de Vânia, faleceu hoje em razão de complicações decorrentes de uma cirurgia estética.
- II. Fernanda se casou hoje às 19:00 horas. A cerimônia está marcada na casa da família na cidade de Itapetininga.
- III. Norberto pretende se alistar eleitor, nos termos da legislação pertinente.
- IV. Sônia está grávida. Gilberto, seu marido, pretende acompanhar suas consultas médicas para possibilitar um contato próximo com seu filho.



Nesses casos, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, Vânia, Fernanda, Norberto e Gilberto poderão deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário, respectivamente, por até

- (A) três dias consecutivos, três dias consecutivos, dois dias consecutivos ou não, cinco dias.
- (B) dois dias consecutivos, dois dias consecutivos, três dias consecutivos ou não, dois dias.
- (C) dois dias consecutivos, três dias consecutivos, três dias consecutivos, três dias.
- (D) três dias consecutivos, dois dias consecutivos, três dias consecutivos, três dias.
- (E) dois dias consecutivos, três dias consecutivos, dois dias consecutivos ou não, dois dias.

Comentários:

Questão que cobrou detalhes quanto aos prazos de algumas hipóteses de interrupção do contrato de trabalho.

A questão se resolve por meio do seguinte trecho da nossa tabela de interrupções contratuais:

INTERRUPÇÕES CONTRATUAIS		
Hipótese	Duração	Fundamento
falecimento de CADI ou dependente na CTPS	2 dias consecutivos	CLT, art. 473, I
casamento	3 dias consecutivos	CLT, art. 473, II
alistamento eleitoral	2 dias	CLT, art. 473, V
acompanhar esposa ou companheira em pré-natal	até seis consultas médicas, ou exames complementares (MP 1.116/2022)	acompanhar esposa ou companheira em pré-natal

Gabarito (E)

52.FCC/TRT2 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2018

Vânia, empregada regularmente contratada da empresa Embalagens “D” Ltda., quando estava grávida de 22 semanas, infelizmente sofreu um aborto espontâneo, comprovado por atestado médico oficial. Neste caso, seu contrato de trabalho será

- (A) suspenso, e Vânia terá direito a um repouso remunerado de 10 dias.
- (B) interrompido, e Vânia terá direito a um repouso remunerado de 10 dias.
- (C) suspenso, e Vânia terá direito a um repouso remunerado de 15 dias.
- (D) interrompido, e Vânia terá direito a um repouso remunerado de 2 semanas.
- (E) interrompido, e Vânia terá direito a um repouso remunerado de 15 dias.

Comentários:



A empregada que sofre aborto espontâneo, comprovado por atestado médico oficial, tem direito a um afastamento remunerado de 2 semanas:

CLT, art. 395 - Em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, a mulher terá um repouso **remunerado de 2 (duas) semanas**, ficando-lhe assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes de seu afastamento

E, sendo remunerado, não há dúvidas de que tal afastamento consiste em hipótese de **interrupção** contratual.

Gabarito (D)

53.FCC/TRT15 – Analista – Área Administrativa - 2018

O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário,

(A) até 3 dias consecutivos, em virtude de casamento.

(B) até 2 dias consecutivos ou não, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica.

(C) até 3 dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira.

(D) até 2 dias por ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica.

(E) pelo tempo que se fizer necessário, para estudar e realizar provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior.

Comentários:

A questão exigiu detalhes de casos de interrupção contratual previstos no art. 473 da CLT, sintetizados na seguinte tabela:

INTERRUPÇÕES CONTRATUAIS		
Hipótese	Duração	Fundamento
falecimento de CADI ou dependente na CTPS	2 dias consecutivos	CLT, art. 473, I
casamento	3 dias consecutivos	CLT, art. 473, II
exame vestibular	nos dias em que prestar as provas	CLT, art. 473, VII
acompanhar esposa ou companheira em pré-natal	até 2 dias	CLT, art. 473, X
acompanhar filho em consulta médica	1 dia (a cada ano – até 6 anos de idade)	CLT, art. 473, XI



Em relação à **letra (E)**, reparem que o tempo de estudo para o vestibular não implica afastamento ao trabalho, sobretudo remunerado, diferentemente do tempo para a prestação das provas.

Gabarito (A)

54.FCC/TST – Analista Judiciário–Área Judiciária - 2017

A respeito do teletrabalho previsto na Lei nº 13.467 de 2017, considere:

I. Entende-se teletrabalho a prestação de serviços exclusivamente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo.

II. Por determinação do empregador, poderá haver o retorno do empregado em regime de teletrabalho para a modalidade presencial, respeitado o período de transição de, no mínimo, 15 dias, constando de aditivo contratual.

III. A alteração contratual atinente à mudança do regime presencial para o de teletrabalho só pode ser efetivada se houver acordo mútuo entre empregado e empregador, devendo ser formalizada mediante aditivo contratual.

IV. O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento descaracteriza o regime de teletrabalho.

V. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, não sendo exigida a especificação das atividades que serão realizadas pelo empregado.

Está correto o que consta APENAS em

(A) II, III e IV.

(B) I, II e V.

(C) III, IV e V.

(D) II e III.

(E) I e IV.

Comentários:

O **item I**, incorreto, já que não se exige que a prestação se dê exclusivamente fora das dependências do empregador:

CLT, art. 75-B. Considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que, por sua natureza, não se configure como trabalho externo. [MP 1.108]



O **item II**, correto, pois trata-se de alteração unilateral do regime de trabalho, nos termos do dispositivo abaixo:

CLT, art. 75-C, § 2º Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantido prazo de transição mínimo de **quinze dias**, com correspondente registro em **aditivo contratual**.

O **item III**, correto, tendo em vista a possibilidade de alteração bilateral do regime de trabalho:

CLT, art. 75-C, § 1º Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho desde que haja **mútuo acordo** entre as partes, registrado em **aditivo contratual**.

O **item IV** está incorreto. Pelo contrário, tal comparecimento não descaracteriza:

CLT, art. 75-B, § 1º O comparecimento, ainda que de modo habitual, às dependências do empregador para a realização de atividades específicas, que exijam a presença do empregado no estabelecimento, não descaracteriza o regime de teletrabalho ou trabalho remoto. [MP 1.108/2022]

O **item V** foi dado como incorreto à época desta prova, em razão da redação do texto celetista que vigorava à época. Atualmente, o item estaria correto A carteira de trabalho dos teletrabalhadores deve constar tal situação:

~~CLT, Art. 75-C. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, **que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado**.~~

art. 75-C. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho ou trabalho remoto deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho. [MP 1.108/2022, convertida na Lei 14.442/2022]

Gabarito (D)

55.FCC/TRT-PE – Analista – Área Judiciária – 2018

Visando apurar desvios que estão ocorrendo no setor de compras da empresa, o Gerente responsável contrata empresa de auditoria e a autoriza a utilizar um polígrafo (detector de mentiras) para apurar quais empregados estavam prestando informações erradas à investigação. A situação concreta apontada

(A) inclui-se no poder de direção do empregador, mais especificamente no poder de controle, sendo autorizada pelo ordenamento jurídico, desde que não exponha os empregados a situação vexatória.



(B) inclui-se no poder de direção do empregador, mais especificamente no poder disciplinar, sendo autorizada pelo ordenamento jurídico de forma ampla.

(C) inclui-se no poder de direção do empregador, mais especificamente no poder de organização, mas somente terá validade se os questionamentos realizados por meio do polígrafo restringirem-se a questões de trabalho, não abrangendo questionamentos sobre a vida privada dos empregados.

(D) viola a intimidade e a vida privada dos empregados, tendo em vista que a utilização do polígrafo está sendo feita por terceiro, alheio à relação de emprego, a quem não é atribuído o poder de direção, que é inerente à figura do empregador.

(E) viola a intimidade e a vida privada dos empregados, causando danos à sua honra e à sua imagem, uma vez que a utilização do polígrafo extrapola o exercício do poder diretivo do empregador, por não ser reconhecido pelo ordenamento jurídico brasileiro como forma de controle de empregados.

Comentários:

Submeter os empregados ao polígrafo (detector de mentiras) representa exercício abusivo do poder fiscalizatório do empregador. Tal conduta extrapola o razoável e atinge a dignidade do trabalhador, podendo gerar até mesmo sua indenização por danos morais.

Vejam um precedente do TST nesse sentido:

Indenização por danos morais. Utilização do polígrafo. Ausência de fiabilidade probatória. Violação da dignidade humana e dos direitos de personalidade do empregado. Configuração.

A utilização do polígrafo nas relações laborais configura ato ilícito, que atinge a dignidade humana e os direitos da personalidade do empregado, notadamente a honra, a vida privada e a intimidade, dando ensejo ao pagamento de indenização por danos morais. Se, no Brasil, nem mesmo na esfera penal o emprego do detector de metais é admitido, não se justifica a sua aplicação pelo empregador, sem que haja o resguardo do devido processo legal ou de qualquer outro direito fundamental do indivíduo. (..).

TST-E-ED-RR-28140-17.2004.5.03.0092, SBDI-I, rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, 30.11.2017

Gabarito (E)

56.FCC/TRT-PE – Técnico – Área Administrativa – 2018



O liame que se estabelece entre o empregador e seu empregado possui natureza jurídica contratual. Conforme previsões contidas na Consolidação das Leis do Trabalho sobre o contrato individual de trabalho e os sujeitos que o compõem,

(A) considera-se empregado toda pessoa física ou jurídica que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante pagamento de valor fixo mensal.

(B) diante do princípio da tutela ao trabalhador a lei prevê que o contrato somente será válido se for acordado expressamente e por escrito.

(C) para configuração do contrato de trabalho distingue-se entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o executado no domicílio do empregado, ainda que presentes os pressupostos da relação de emprego.

(D) para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a seis meses no mesmo tipo de atividade.

(E) o contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de um ano, admitindo-se, dentro deste prazo, até duas prorrogações, sob pena de passar a vigorar sem determinação de prazo.

Comentários:

A **letra (A)** está incorreta por dois motivos. Primeiramente, empregado é sempre pessoa física (CLT, art. 3º). Além disso, o salário recebido pelo empregado pode ser fixo ou variável, como no caso de quem recebe a base de comissões ou dos trabalhadores intermitentes.

A **letra (B)**, incorreta, pois a regra geral é que o contrato de trabalho seja celebrado por escrito ou verbalmente ou até mesmo seja acordado de forma tácita:

CLT, art. 443. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, **verbalmente ou por escrito**, por **prazo determinado ou indeterminado**, ou para prestação de trabalho intermitente.

A **letra (C)**, incorreta, pois o local de prestação dos serviços é irrelevante para a caracterização do vínculo de emprego. Ou seja, uma vez presentes os requisitos fático-jurídicos da relação de emprego, esta será caracterizada independentemente do local onde os serviços são prestados:

CLT, art. 6º **Não** se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado a distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego

A **letra (D)** está correta, pois realmente é de **6 meses** o limite para a comprovação de experiência prévia:



CLT, art. 442-A. Para fins de contratação, o empregador **não** exigirá do candidato a comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 (seis) meses no mesmo tipo de atividade.

A **letra (E)**, incorreta, por dois motivos: (i) o prazo máximo é de 2 anos; (ii) admite-se uma única prorrogação (já incluída neste período máximo de 2 anos):

CLT, art. 445 - O contrato de trabalho por prazo determinado **não** poderá ser estipulado por mais de **2 (dois) anos**, observada a regra do art. 451 [única prorrogação].

Se qualquer destas regras for desrespeitada, o contrato passará a vigorar sem determinação de prazo.

Gabarito (D)

57.FCC/TRT-PE – Técnico – Área Administrativa – 2018

Interrupção e suspensão do contrato empregatício são institutos que tratam da sustação, restrita ou ampliada, dos efeitos contratuais durante certo lapso temporal. Assim, enquadram-se como modalidades de interrupção e suspensão, respectivamente:

- (A) afastamento por doença até o 15º dia – aposentadoria por invalidez.
- (B) descanso semanal remunerado – depoimento como testemunha judicial ao tempo que for necessário.
- (C) qualificação profissional para participação do empregado promovido pelo empregador – férias anuais.
- (D) dias em que estiver realizando exame vestibular para ingresso no ensino superior – licença paternidade.
- (E) encargo público não obrigatório – doação de sangue voluntária por um dia a cada 12 meses.

Comentários:

São hipóteses de **interrupção contratual** as seguintes:

- ✓ afastamento por doença até o 15º dia (Lei 8.213/91, art. 60, § 3º)
- ✓ descanso semanal remunerado (CF, art. 7º, XV)
- ✓ depoimento como testemunha judicial ao tempo que for necessário (CLT, art. 473, VIII)
- ✓ férias anuais (CLT, art. 129)
- ✓ dias em que estiver realizando exame vestibular para ingresso no ensino superior (CLT, art. 473, VII)
- ✓ licença paternidade (ADCT, art. 10, § 1º)



- ✓ doação de sangue voluntária por um dia a cada 12 meses (CLT, art. 473, IV)

Todos os demais são considerados casos de **suspensão** do contrato de trabalho, a saber:

- ✓ aposentadoria por invalidez (CLT, art. 475)
- ✓ qualificação profissional para participação do empregado promovido pelo empregador (ou lay-off - CLT, art. 476-A)
- ✓ encargo público não obrigatório (CLT, art. 472, §1º)

Gabarito (A)

58.FCC/TRT-RN – Técnico Administrativo - 2017

Leôncio é vendedor da loja de Auto Peças Sorte Sua Ltda., sendo obrigado pelo seu empregador a usar uniforme com a logomarca da loja, que consiste em uma camisa que muda de cor a cada mês: pode ser azul, verde, vermelha, rosa ou laranja. O empregado recebe a vestimenta sem qualquer ônus. No mês em que o uniforme possui cor da qual desgosta, Leôncio recusasse a usá-lo, utilizando sua própria vestimenta no local de trabalho. Tendo em vista a doutrina, a legislação vigente, bem como as alterações introduzidas pela Lei no 13.467/2017,

(A) o uso obrigatório de uniforme deve fazer parte do regulamento interno da empresa, com registro no Ministério do Trabalho, razão pela qual, se não estiverem satisfeitas tais exigências, pode Leôncio se recusar a utilizá-lo.

(B) Leôncio pode se recusar a usar o uniforme da empresa se assim preferir, uma vez que a definição da vestimenta no meio ambiente laboral deve ser tomada em conjunto, entre empregado e empregador.

(C) Leôncio é obrigado a usar o uniforme imposto pelo empregador, desde que este seja o responsável pela sua higienização, ou seja, arque com os custos da lavagem.

(D) cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, sendo lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa, razão pela qual Leôncio não pode se recusar a utilizá-lo.

(E) Leôncio pode se recusar a utilizar o uniforme se, além da logomarca da empresa, constarem outras de empresas parceiras, uma vez que não é empregado destas.

Comentários:

A questão exigiu a regulamentação promovida pela 'reforma trabalhista'.

A definição do padrão de vestimenta insere-se no poder diretivo do empregador, motivo pelo qual o empregado, em regra, não poderia se recusar a utilizá-la:

CLT, art. 456-A. Cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, sendo lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria



empresa ou de empresas parceiras e de outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada.

Reparem, ainda, que o empregador pode inserir no uniforme logomarcas relacionadas à sua atividade.

Por outro lado, como **regra**, é do **empregado** a responsabilidade pela **higienização do uniforme**. A exceção fica por conta das situações em que é necessário produto diferenciado para tal higienização:

CLT, art. 456-A, parágrafo único. A higienização do uniforme é de responsabilidade do trabalhador, salvo nas hipóteses em que forem necessários procedimentos ou produtos diferentes dos utilizados para a higienização das vestimentas de uso comum.

Gabarito: (D).

59.FCC/TST – Analista Judiciário–Área Administrativa - 2017

Catarina ficou afastada do trabalho por 120 dias em razão de licença maternidade. Ao retornar às suas funções, escorregou em uma escada da empresa, sofrendo fraturas que exigiram seu afastamento do trabalho por 45 dias. Recebeu auxílio doença acidentário. Após a alta do INSS retornou às suas atividades, mas um mês depois a empresa lhe concedeu férias, tendo em vista que o término do período concessivo estava próximo. Em relação ao contrato de trabalho, os períodos de afastamento de Catarina caracterizam, respectivamente

- (A) interrupção, interrupção durante 15 dias, suspensão durante 30 dias e interrupção.
- (B) suspensão, suspensão durante 15 dias, interrupção durante 30 dias e suspensão.
- (C) suspensão, suspensão durante 45 dias e suspensão.
- (D) interrupção, interrupção durante 45 dias e interrupção.
- (E) interrupção, suspensão durante 15 dias, interrupção durante 30 dias e interrupção.

Comentários:

A **licença-maternidade** foi enquadrada como interrupção, seguindo entendimento majoritário da doutrina.

O **afastamento em decorrência do acidente** sofrido constitui-se como interrupção nos primeiros 15 dias e, na sequência (pelos 30 dias restantes), como suspensão contratual, já que a empregada percebe auxílio-doença:

Lei 8.213/91, art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais



segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(...)

§ 3º Durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo de doença ou de acidente de trabalho ou de qualquer natureza, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário integral.

Gabarito: (A).

60.FCC/TST – Analista Judiciário–Área Administrativa - 2017

Florence foi contratada como gerente de comércio exterior pela empresa Internacional Comércio e Exportação Ltda. Após dois anos da contratação, foi eleita para o cargo de diretora, sendo-lhe informado que se tratava de cargo de confiança a ser ocupado interinamente. Após ser diretora por doze anos, foi revertida pelo empregador para o cargo de gerente de comércio exterior, deixando o exercício da função de confiança. Em relação à situação de Florence,

(A) após ocupar cargo de confiança, principalmente o de diretor, o empregado não pode ser revertido para o cargo anteriormente ocupado, pois isso caracteriza rebaixamento de função, que é vedado pelo ordenamento jurídico.

(B) após ocupar cargo de confiança, o empregado pode ser revertido para o cargo anteriormente ocupado, com ou sem justo motivo, não lhe sendo assegurado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva função.

(C) após ocupar cargo de confiança, o empregado pode ser revertido para o cargo anteriormente ocupado e, se tal reversão não decorreu de justo motivo e o cargo foi ocupado por dez ou mais anos, o empregado tem assegurado o direito à manutenção da gratificação correspondente.

(D) trata-se de hipótese de rebaixamento de função que somente pode ser considerada válida se houver a concordância do empregado, devendo-lhe ser assegurado o direito à manutenção da gratificação correspondente se ocupou o cargo por dez ou mais anos.

(E) trata-se de hipótese de rebaixamento de função que somente pode ser considerada válida se houver a concordância do empregado, mas, em nenhum caso, lhe é assegurada a manutenção do direito à gratificação correspondente.

Comentários:

Trata-se da reversão, regulamentada nos termos do art. 468, § 2º, da CLT, inserido pela 'reforma trabalhista':

CLT, art. 468, § 2º A alteração de que trata o § 1º deste artigo [reversão ao cargo efetivo anteriormente ocupado], com ou sem justo motivo, não assegura ao



empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva função.

Gabarito: (B).

61.FCC/TST – Analista Judiciário–Área Judiciária - 2017

A respeito da interrupção e suspensão do contrato de trabalho,

(A) é causa de suspensão do contrato de trabalho o afastamento do empregado para cumprimento das exigências do serviço militar sendo que, implementada a baixa do respectivo encargo, o empregado deverá reassumir imediatamente o seu emprego, sob pena de se caracterizar abandono.

(B) o empregado tem direito de faltar, sem prejuízo do salário, por até dois dias consecutivos em virtude de falecimento de primo de primeiro grau, desde que referido parente residisse com o mesmo, independente de ciência do empregador desta condição.

(C) considera-se justificada a ausência do empregado por 1 dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica e de pelo tempo necessário para acompanhar sua esposa ou companheira em até 6 (seis) consultas médicas, ou em exames complementares, durante o período de gravidez.

(D) na suspensão do contrato de trabalho para participação do empregado em curso de qualificação profissional oferecido pelo empregador, poderá este conceder ao trabalhador ajuda de custo mensal sem prejuízo da suspensão contratual, desde que inferior a 50% do salário.

(E) nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior, não poderá o empregado deixar de comparecer na empresa.

Comentários:

Em relação à **letra (A)**, como a questão mencionou as “exigências do serviço militar”, sabemos que se trata interrupção contratual:

CLT, art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário:

(..)

VI - no período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do Serviço Militar referidas na letra "c" do art. 65 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar).

Se a Banca houvesse mencionado o “serviço militar obrigatório”, aí seria hipótese de suspensão contratual (sem percepção de remuneração).



A **letra (B)** está incorreta, já que o primo, não sendo dependente econômico do empregado, não se enquadra no parentesco exigido pelo art. 473, I, da CLT, para fins de licença por falecimento:

CLT, art. 473, I - até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica;

A **Letra (C)**, correta, segundo dois incisos do art. 473 da CLT:

CLT, art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário:

(..)

~~X - até 2 (dois) dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira;~~

X - dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para acompanhar sua esposa ou companheira em até seis consultas médicas, ou exames complementares, durante o período de gravidez; (MP 1116/2022)

XI - por 1 (um) dia por ano para acompanhar filho de até 6 (seis) anos em consulta médica.

A **letra (D)**, incorreta, já que o valor da ajuda de custo para participação do programa de qualificação profissional (*lay-off*) é definido em ACT/CCT, não havendo na legislação este limitador de 50%:

CLT, art. 476-A. O contrato de trabalho poderá ser suspenso, por um período de dois a cinco meses, para participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, com duração equivalente à suspensão contratual, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho e aquiescência formal do empregado, observado o disposto no art. 471 desta Consolidação.

(..)

§ 3º O empregador poderá conceder ao empregado ajuda compensatória mensal, sem natureza salarial, durante o período de suspensão contratual nos termos do caput deste artigo, com valor a ser definido em convenção ou acordo coletivo.

A **letra (E)**, incorreta, já que a realização de provas de exame vestibular é hipótese de interrupção contratual listada no art. 473, inciso VII, da CLT. Assim, o empregado pode se ausentar da empresa, inclusive sem prejuízo do salário.

Gabarito: (C).



62.FCC/TRT24 – Técnico Judiciário - 2017

Relativamente ao contrato de trabalho, segundo a legislação,

(A) o contrato de experiência não poderá exceder de 3 meses.

(B) considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada.

(C) não se admite que o contrato individual de trabalho seja acordado de maneira tácita, mas apenas de maneira expressa, verbalmente ou por escrito e por prazo determinado ou indeterminado.

(D) considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder, dentro de 8 meses, a outro contrato por prazo determinado, inclusive se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos.

(E) para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a 1 ano no mesmo tipo de atividade.

Comentários:

A **letra (A)**, incorreta, uma vez que o prazo do contrato de experiência, previsto em lei, é de **90 dias** (CLT, art. 445, parágrafo único). Ressalto que “90 dias” não se confundem com os “3 meses” mencionados na alternativa. Matematicamente, estes 3 meses podem, por exemplo, extrapolar os 90 dias previstos na CLT.

A **letra (B)**, correta, traz a literalidade da definição celetista acerca do contrato por prazo determinado:

CLT, art. 443, § 1º - Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada.

A **letra (C)**, incorreta, já que o contrato de trabalho pode ser acordado, até mesmo, de forma tácita (CLT, art. 442).

A **letra (D)**, incorreta, contraria o prazo da ‘quarentena’ do artigo 452:

CLT, art. 452 - Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder, dentro de 6 (seis) meses, a outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos.

Por fim, a **letra (E)**, incorreta, já que o prazo máximo para exigência de experiência prévia é de 6 meses:



CLT, art. 442-A. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 (seis) meses no mesmo tipo de atividade.

Gabarito: (B).

63.FCC/TRT24 – Técnico Judiciário - 2017

As alterações do contrato de trabalho são disciplinadas na Consolidação das Leis do Trabalho e a preocupação do legislador centrou-se nos aspectos das vontades das partes, da natureza da alteração e dos efeitos que esta gerará para determinar se será válida ou não. Em razão disso, excluem-se naturalmente da análise da legalidade as alterações obrigatórias, que são imperativamente impostas por lei ou por normas coletivas. No tocante às alterações do contrato de trabalho, estabelece a legislação vigente:

- (A) É vedada, em qualquer hipótese, a transferência de empregados que exerçam cargo de confiança.
- (B) Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, mesmo que resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado.
- (C) Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança.
- (D) É ilícita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado.
- (E) Mesmo que não haja necessidade de serviço o empregador poderá transferir o empregado para localidade diversa da que resultar do contrato, mas, nesse caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar, sempre superior a 25% dos salários que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar essa situação.

Comentários:

A questão se baseou no Título IV, Capítulo III da CLT, que trata de alterações no contrato de trabalho:

CLT, art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia.

§1º Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança.



CLT, 469 - Ao empregador é vedado transferir o empregado, sem a sua anuência, para localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio.

§ 1º - Não estão compreendidos na proibição deste artigo: os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição, implícita ou explícita, a transferência, **quando esta decorra de real necessidade de serviço**.

§ 2º - É **licita** a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado.

§ 3º - Em caso de necessidade de serviço o empregador poderá transferir o empregado para localidade diversa da que resultar do contrato, não obstante as restrições do artigo anterior, mas, nesse caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar, nunca inferior a 25% (vinte e cinco por cento) dos salários que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar essa situação.

Gabarito: (C).

64.FCC/TRT24 – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2017

Hefesto trabalhou por 3 anos na empresa Netuno Equipamentos Náuticos em sua matriz situada no município do Rio de Janeiro, quando foi transferido para a filial da empresa na cidade de Santos, para exercer as mesmas funções em substituição a empregado que sofreu acidente de trabalho. Permaneceu em Santos por 5 meses, retornando para a matriz, na cidade do Rio de Janeiro. Nesta situação, a transferência será considerada regular

(A) independentemente do consentimento do trabalhador, em razão do poder diretivo do empregador.

(B) caso houvesse necessidade do serviço, ficando o empregador obrigado a um pagamento suplementar, nunca inferior a 25% dos salários do trabalhador, enquanto durar a transferência.

(C) se Hefesto exercesse um cargo de confiança, ainda que a alteração não tenha decorrido de real necessidade de serviço.

(D) para os empregados cujos contratos tenham como condição, implícita ou explícita, a transferência, ainda que esta não tenha decorrido de real necessidade de serviço.

(E) independente da necessidade do serviço, desde que ocorra de forma definitiva e haja o pagamento de adicional de transferência de, no mínimo, 15% do salário do trabalhador.

Comentários:

Podemos perceber que o gabarito é a **assertiva (B)**, com fundamento na hipótese do §3º do art. 469:



CLT, 469, § 3º - Em caso de necessidade de serviço o empregador poderá transferir o empregado para localidade diversa da que resultar do contrato, não obstante as restrições do artigo anterior [licitude da alteração condicionada ao mútuo consentimento E ausência de prejuízos ao empregado], mas, nesse caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar, nunca inferior a 25% (vinte e cinco por cento) dos salários que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar essa situação.

Gabarito: (B).

65.FCC/TRT24 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2017

Sócrates foi aposentado por invalidez pelo INSS após ter trabalhado por dez anos na empresa Deuses Imortais. Em razão desse fato o plano de saúde do trabalhador foi cancelado pela empregadora uma vez que ela arcava integralmente com os respectivos custos. Nesta situação, conforme legislação aplicável e entendimento sumulado pelo Tribunal Superior do Trabalho,

(A) a opção pela manutenção do plano de saúde constitui uma faculdade da empregadora, mas não há obrigação legal neste sentido.

(B) há determinação legal para que a empregadora mantenha o plano de saúde pelo prazo mínimo de 12 meses, quando então ocorreria o término da estabilidade do trabalhador.

(C) o plano de saúde deve ser mantido pela empregadora porque o contrato de trabalho está suspenso diante da aposentadoria por invalidez.

(D) a empregadora atuou de forma correta uma vez que com a aposentadoria por invalidez houve a ruptura do contrato de trabalho, não ensejando mais nenhuma obrigação contratual.

(E) a aposentadoria por invalidez interrompe o contrato de trabalho pelo prazo de 24 meses, razão pela qual o plano de saúde deve ser mantido até o término deste prazo.

Comentários:

Primeiramente, é importante saber que a aposentadoria por invalidez resulta na **suspensão** do contrato de trabalho (não na sua extinção), com fundamento do art. 475 da CLT.

Em relação aos custos do plano de saúde, a questão cobrou conhecimento da SUM-440 do TST, que diz que, nesta hipótese, o plano de saúde que era custeado deverá continuar sendo assegurado ao empregado pela empresa:

Súmula nº 440 do TST

Assegura-se o direito à manutenção de plano de saúde ou de assistência médica oferecido pela empresa ao empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho em virtude de auxílio-doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez.



Gabarito: (C).

66.FCC/TRT24 – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2017

Urano teve o seu contrato de trabalho suspenso em razão de licença por gozo do benefício previdenciário de auxílio-doença previdenciário comum (código B-31). Neste período de suspensão do contrato, o empregado terá direito

- (A) aos depósitos do FGTS durante a paralisação dos serviços.
- (B) ao pagamento dos salários pelo empregador do período de afastamento.
- (C) a computar o tempo de afastamento para todos os efeitos legais.
- (D) às vantagens ocorridas na sua ausência que tenham sido atribuídas à categoria que pertencia.
- (E) à prorrogação do final do contrato por prazo determinado, mesmo que não tenha havido prévio acordo com o empregador.

Comentários:

Trata-se do retorno do empregado que se encontrava afastado do emprego por motivo de suspensão do contrato de trabalho decorrente de auxílio-doença. Nessa situação, são asseguradas a Urano, por ocasião de sua volta, **todas as vantagens** que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa, conforme expressa disposição celetista:

CLT, art. 471 - Ao empregado afastado do emprego, são asseguradas, por ocasião de sua volta, todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa.

Por fim, registro que o enunciado da questão falou em "suspensão" do contrato de trabalho, de onde concluo que estamos falando aqui do afastamento a partir do 16º dia.

Gabarito: (D).

67.FCC/TRT11 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2017

Lucila, em razão da abertura involuntária do colo do útero, de forma prematura, comprovada por atestado médico oficial, sofreu um aborto na segunda semana de gestação. Neste caso, o contrato de trabalho de Lucila será

- (A) interrompido e ela terá direito a dez dias de repouso.
- (B) suspenso e ela terá direito a duas semanas de repouso.
- (C) interrompido e ela terá direito a duas semanas de repouso.
- (D) suspenso e ela terá direito a quinze dias de repouso.
- (E) suspenso e ela terá direito a uma semana de repouso.



Comentários:

Percebe-se que Lucila sofreu aborto não criminoso, hipótese de interrupção do contrato de trabalho de 2 semanas, conforme art. 395 da CLT:

CLT, art. 395 - Em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, a mulher terá um repouso remunerado de 2 (duas) semanas, ficando-lhe assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes de seu afastamento.

Gabarito: (C).

68.FCC/TRT11 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2017

Considere as hipóteses abaixo.

I. Luciana casou-se na última terça-feira deixando de comparecer no seu emprego por três dias consecutivos.

II. Dorivaldo deixou de comparecer no seu emprego por dois dias consecutivos em razão do falecimento de seu irmão.

III. Gildete está de férias.

IV. Simone está em gozo de seu repouso semanal remunerado.

Tratam-se de hipóteses de interrupção do contrato de trabalho as indicadas em

(A) II, III e IV, apenas.

(B) I, II e III, apenas.

(C) I, III e IV, apenas.

(D) I e II, apenas.

(E) I, II, III e IV.

Comentários:

São todas hipóteses de interrupção do contrato de trabalho:

Hipótese	Motivo	Prazo mencionado na questão	Enquadramento	Fundamento
Luciana	casamento	3 dias consecutivos	Interrupção	CLT, art. 473, II
Dorivaldo	falecimento do irmão	2 dias consecutivos	Interrupção	CLT, art. 473, I



Gildete	férias	-	Interrupção	CLT, art. 129
Simone	repouso semanal remunerado	-	Interrupção	CF/88, art. 7º, XV

Gabarito: (E).

69.FCC/TRT11 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2017

No tocante à alteração do contrato de trabalho, considere:

- I. Empregado transferido, por ato unilateral do empregador, para local mais distante de sua residência, tem direito a suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte.
- II. Considera-se alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança.
- III. Ao empregador é vedado transferir o empregado com a mudança de seu domicílio, sem a sua anuência, para localidade diversa da que resultar do contrato. Esta proibição estende-se para os empregados que exerçam cargo de confiança.
- IV. Não é lícita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado, devendo ocorrer a rescisão contratual ante a previsão expressa da Consolidação das Leis do Trabalho.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I, III e IV.
- (B) II.
- (C) I, II e III.
- (D) I.
- (E) II, III e IV.

Comentários:

A **proposição I**, correta, pois é transcrição da SUM-29 do TST:

SUM -29 TRANSFERÊNCIA

Empregado transferido, por ato unilateral do empregador, para local mais distante de sua residência, tem direito a suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte.

A **proposição II**, incorreta, contraria disposição expressa da CLT:



CLT, art. 468, §1º - Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança.

A **proposição III**, incorreta, pois uma das exceções à regra da intransferibilidade do empregado por ato unilateral do empregador diz respeito aos empregados que exercem cargo de confiança:

CLT, art. 469, § 1º - Não estão compreendidos na proibição deste artigo: os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição, implícita ou explícita, a transferência, quando esta decorra de real necessidade de serviço.

A **proposição IV**, incorreta, pois a CLT prevê justamente o contrário:

CLT, art. 469, § 2º - É lícita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado.

Gabarito: (D).

70.FCC/TRT20 – Oficial de Justiça Avaliador – 2016

No curso do contrato de trabalho, podem ocorrer certos eventos que impliquem na ausência de prestação de serviços, mas sem acarretar a cessação do vínculo de emprego. Quanto a essas hipóteses definidas por lei como suspensão e interrupção do contrato de trabalho:

(A) Ao empregado afastado do emprego em razão de interrupção, são asseguradas, por ocasião de sua volta, todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa, o que não ocorre nos casos de suspensão.

(B) O afastamento do empregado em virtude das exigências do serviço militar, ou de outro encargo público, constitui motivo justo para alteração ou rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador.

(C) O afastamento do empregado por motivo de doença suspende o contrato de trabalho por 15 dias e interrompe o contrato a partir do 16º dia.

(D) Em caso de aborto espontâneo, comprovado por atestado médico oficial, a mulher terá direito a um período de repouso remunerado de duas semanas, ensejando hipótese de interrupção do contrato de trabalho.

(E) Os dias em que comprovadamente o empregado for prestar exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior serão considerados por lei hipótese de suspensão do contrato de trabalho.

Comentários:



A **alternativa (A)**, incorreta, já que em ambos os casos, interrupção e suspensão do contrato de trabalho, é garantido ao empregado o retorno ao cargo anteriormente ocupado, e, também, garantia dos direitos alcançados pela categoria durante o período de afastamento:

CLT, art. 471 - Ao empregado afastado do emprego, são asseguradas, por ocasião de sua volta, todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa.

A **alternativa (B)**, incorreta, já que tais afastamentos **não** representam motivo para alteração ou rescisão do contrato de trabalho:

CLT, art. 472 - O afastamento do empregado em virtude das exigências do serviço militar, ou de outro encargo público, não constituirá motivo para alteração ou rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador.

A **alternativa (C)**, incorreta, já que a Banca inverteu os conceitos (Lei 8.213/91, art. 60):

- nos primeiros 15 dias: interrupção;
- a partir do 16º dia: suspensão do contrato de trabalho.

A **alternativa (D)**, correta, com fulcro no art. 395 da CLT:

CLT, art. 395 - Em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, a mulher terá um repouso remunerado de 2 (duas) semanas, ficando-lhe assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes de seu afastamento.

A **alternativa (E)**, incorreta, já que trata de hipótese de interrupção contratual:

CLT, art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário:

VII - nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior.

Gabarito: (D).

71.FCC/TRT20 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2016

A empresa onde Orpheu trabalha pretende incrementar sua linha de produção, oferecendo a ele a participação em curso de qualificação profissional, com duração de quatro meses, conforme previsão contida em convenção coletiva de trabalho. Orpheu assinou documento concordando com a oferta de seu empregador. Nessa situação, preenchidos os requisitos legais previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, o contrato de trabalho ficará

(A) suspenso, não fazendo jus ao pagamento de salários durante o período de afastamento.



- (B) interrompido, fazendo jus ao pagamento de salários durante o período de afastamento.
- (C) suspenso, sem o pagamento de salários durante o período de afastamento, mas com uma ajuda de custo de 50% do valor do salário, conforme previsão legal.
- (D) interrompido, tendo direito legal a ajuda compensatória mensal no valor das refeições, despesas com transporte e 50% do valor do salário durante o afastamento.
- (E) rescindido, sem caracterizar suspensão ou interrupção e sem qualquer consequência de ordem financeira para as partes durante o afastamento, com novação do contrato a partir do retorno ao serviço normal.

Comentários:

Conforme disposto na CLT, art. 476-A:

CLT, art. 476-A. O contrato de trabalho poderá ser suspenso, por um período de dois a cinco meses, para participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, com duração equivalente à suspensão contratual, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho e aquiescência formal do empregado, observado o disposto no art. 471 desta Consolidação².

Gabarito: (A).

72.FCC/TRT20 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2016

A empresa Mitos S/A contratou Perseu para trabalhar como auditor fiscal na filial do município de São Paulo. Decorridos oito meses, esta filial foi extinta e Perseu foi transferido para a matriz da empresa em Brasília, mesmo sem sua anuência. Nessa situação, a transferência será considerada

- (A) ilegal porque não houve anuência do empregado, sendo de plano rescindido o contrato de trabalho.
- (B) lícita quando ocorrer a extinção do estabelecimento em que trabalha o empregado.
- (C) regular porque não há previsão legal para esta situação, podendo assim ser exercido o poder diretivo do empregador com base no jus variandi.
- (D) irregular porque a alteração das respectivas condições de trabalho só é possível por mútuo consentimento.
- (E) legal desde que ocorra um pagamento suplementar, nunca inferior a 25% do salário do empregado.

² CLT, art. 471 - Ao empregado afastado do emprego, são asseguradas, por ocasião de sua volta, todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa.



Comentários:

Segundo disposto na CLT, art. 469, § 2º, é lícita a transferência, mesmo sem consentimento, se ocorrer a extinção do estabelecimento:

CLT, art. 469, § 2º - É lícita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado.

Gabarito: (B).

73.FCC/TRT20 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2016

São consideradas hipóteses de suspensão e interrupção do contrato de trabalho, respectivamente,

- (A) férias anuais remuneradas; descansos semanais remunerados.
- (B) aviso prévio trabalhado; aposentadoria por invalidez.
- (C) licença nojo de 2 dias por luto de familiar; dia de feriado religioso.
- (D) aposentadoria por invalidez; doação voluntária de sangue por um dia durante o ano.
- (E) férias coletivas; participação em curso ou programa de qualificação.

Comentários:

Conforme detalhamento abaixo:

- férias: como são remuneradas, trata-se de **interrupção** do contrato de trabalho;
- descanso semanal remunerado, licença de 2 dias por luto (CLT, art. 473, II), feriado religioso e doação de sangue (CLT, art. 473, IV): **interrupção** do contrato de trabalho;
- aviso prévio trabalhado: não é suspensão nem interrupção, já que o empregado não deixa de trabalhar;
- aposentadoria por invalidez: **suspensão** do contrato de trabalho (CLT, art. 475).

Gabarito: (D).

74.FCC/TRT20 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2016

Minerva foi admitida em 2010 para trabalhar como corretora para a empresa Gama Participações Imobiliárias S/A. Após dois anos, ela passou a exercer o cargo de confiança de gerente de corretores, em razão de afastamento por acidente de trabalho do gerente Dionísio, recebendo gratificação de função. Dezoito meses após essa substituição, Minerva foi revertida ao cargo efetivo ocupado anteriormente de corretora, deixando o exercício de função de confiança, em decorrência do retorno ao trabalho de Dionísio, deixando de receber a gratificação de função. Conforme previsão legal e sumulada do Tribunal Superior do Trabalho, em relação à Minerva, a hipótese apresentada:



- (A) será considerada alteração unilateral prejudicial, o que implica em irregularidade, cabendo indenização prevista em lei no valor da gratificação de função que passa a ser incorporada ao seu salário.
- (B) resultará em pagamento complementar, nunca inferior a 25% do seu salário normal, em razão de modificação contratual lesiva.
- (C) somente será revestida de regularidade caso tenha havido anuência formal de Minerva, com participação do sindicato profissional.
- (D) é regular porque não será considerada alteração unilateral a determinação do empregador para que o empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança, sem qualquer consequência pecuniária.
- (E) somente será possível se decorrer da real necessidade de serviço, caracterizando alteração unilateral lícita e prevista em lei, mas incorporando 50% da gratificação de função para cada ano ou fração igual ou superior a seis meses do exercício da função de confiança.

Comentários:

Segundo dispõe a CLT, art. 468, §1º, o empregador pode retirar a função de confiança do empregado e, assim, revertê-lo ao cargo efetivo que ocupava:

CLT, art. 468, §1º - Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança.

Gabarito: (D).

75.FCC/TRT20 – Oficial de Justiça Avaliador – 2016

Hermes foi contratado pela empresa Gama Engenharia para trabalhar como apontador no Município de Aracaju. Havia cláusula no contrato prevendo a possibilidade de transferência em razão de necessidade do serviço. Após dez meses, Hermes foi transferido em definitivo para o Município de Estância, acarretando mudança de seu domicílio, sob fundamento de real necessidade do serviço, sem qualquer comprovação. Nesse caso, conforme legislação aplicável e jurisprudência sumulada pelo Tribunal Superior do Trabalho, a transferência será

- (A) correta, porque havia cláusula expressa possibilitando a transferência a qualquer tempo em razão de alegação de necessidade do serviço.
- (B) presumidamente abusiva, porque apesar da previsão contratual de possibilidade de transferência, deverá ser comprovada a necessidade do serviço.
- (C) ilegal, porque a lei prevê a possibilidade de alteração de local de trabalho somente após 1 ano da contratação, para evitar lesividade ao trabalhador, ainda que ocorra alegação de necessidade do serviço.



(D) ilegal, porque é prevista a inamovibilidade como garantia ao trabalhador, salvo se houver vantagem econômica com acréscimo salarial de 25% e anuência expressa do empregado, ainda que não se comprove a necessidade do serviço.

(E) correta, porque a transferência seguiu todos os requisitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, fazendo parte do *jus variandi* do empregador alterar o local de trabalho do empregado, mesmo sem cláusula contratual expressa, em razão da alegação de necessidade do serviço.

Comentários:

A questão ilustra caso de transferência definitiva, na qual não houve comprovação da real necessidade de serviço. Dessa sorte, conforme preceitua a SUM-43 do TST, presume-se abusiva tal transferência.

SUM- 43 TRANSFERÊNCIA

Presume-se abusiva a transferência de que trata o § 1º do art. 469 da CLT3, sem comprovação da necessidade do serviço.

Gabarito: (B).

76.FCC/TRF3 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2016

Maria Dolores, analista de sistemas da empresa Digital S/A, ficou afastada de suas atividades durante quatro períodos: 14 dias, em razão de um pequeno acidente doméstico; 03 dias, em virtude de casamento; 10 dias, em razão de uma cirurgia de retirada de varizes e 03 dias, em razão de suspensão disciplinar.

Analisando-se a situação acima, o contrato de trabalho de Maria Dolores, durante os afastamentos esteve, respectivamente,

- (A) interrompido, interrompido, interrompido e suspenso.
- (B) suspenso, suspenso, interrompido e interrompido.
- (C) interrompido, interrompido, suspenso e suspenso.
- (D) suspenso, interrompido, interrompido e interrompido.
- (E) interrompido, suspenso, suspenso e interrompido.

Comentários:

Conforme tabela abaixo:

³ CLT, art. 469, § 1º - Não estão compreendidos na proibição deste artigo: os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição, implícita ou explícita, a transferência, quando esta decorra de real necessidade de serviço.



Prazo	Motivo	Enquadramento	Fundamento
14 dias	em razão de um pequeno acidente doméstico	Interrupção	Lei 8.213/91, art. 60 (dentro dos primeiros 15 dias)
03 dias	em virtude de casamento	Interrupção	CLT, art. 473, II
10 dias	em razão de uma cirurgia de retirada de varizes	Interrupção	Lei 8.213/91, art. 60 (dentro dos primeiros 15 dias)
03 dias	em razão de suspensão disciplinar	Suspensão	CLT, art. 474 (primeira parte)

Gabarito: (A).

77.FCC/TRT23 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2016

Considerando a jurisprudência sumulada do TST sobre abono de faltas, considere:

I. A justificação da ausência do empregado motivada por doença, para a percepção do salário-enfermidade e da remuneração do repouso semanal, deve observar a ordem preferencial dos atestados médicos estabelecida em lei.

II. As faltas ou ausências decorrentes de acidente do trabalho não são consideradas para os efeitos de duração de férias, mas serão para fins de cálculo da gratificação natalina.

III. As faltas justificadas pela lei são consideradas como ausências legais e, por isso, não serão descontadas para o cálculo do período de férias.

IV. Empregado intimado a comparecer como testemunha à Justiça do Trabalho não terá as horas em que faltar ao serviço descontadas de seus salários.

V. Os primeiros 15 dias de ausência ao trabalho devem ser abonados por médico a serviço de repartição federal, estadual ou municipal de saúde.

Está correto o que consta APENAS em

(A) II, III e IV.

(B) I, III e V.

(C) II, IV e V.

(D) I, II e V.

(E) I, III e IV.

Comentários:

A assertiva I está correta:

Súmula nº 15 do TST



A justificação da ausência do empregado motivada por doença, para a percepção do salário-enfermidade e da remuneração do repouso semanal, deve observar a ordem preferencial dos atestados médicos estabelecida em lei.

A **assertiva II** diverge da SUM-46 do TST:

Súmula nº 46 do TST

As faltas ou ausências decorrentes de acidente do trabalho não são consideradas para os efeitos de duração de férias e cálculo da gratificação natalina.

A **assertiva III** está **correta** com o entendimento da SUM-89:

Súmula nº 89 do TST

Se as faltas já são justificadas pela lei, consideram-se como ausências legais e não serão descontadas para o cálculo do período de férias.

A **assertiva IV** está de acordo com a SUM-155 do TST:

SUM-155 AUSÊNCIA AO SERVIÇO

As horas em que o empregado falta ao serviço para comparecimento necessário, como parte, à Justiça do Trabalho não serão descontadas de seus salários.

A **assertiva V** está **incorreta** com o que dispõe a SUM-282:

Súmula nº 282 do TST

Ao serviço médico da empresa ou ao mantido por esta última mediante convênio compete abonar os primeiros 15 (quinze) dias de ausência ao trabalho.

Gabarito: (E).

78.FCC/TRT23 – Técnico Judiciário – Área Judiciária - 2016

Considere:

I. Férias.

II. Ausência do empregado por até dois dias consecutivos em caso de falecimento de ascendente.

III. Intervalo para refeição e descanso.

Os itens I, II e III são hipóteses de

(A) suspensão, interrupção e suspensão do contrato de trabalho, respectivamente.

(B) interrupção do contrato de trabalho.

(C) suspensão do contrato de trabalho.



(D) interrupção, interrupção e suspensão do contrato de trabalho, respectivamente.

(E) suspensão, suspensão e interrupção do contrato de trabalho, respectivamente.

Comentários:

Conforme quadro abaixo:

Hipótese		Classificação	Fundamento
I	Férias	Interrupção	CLT, art. 129
II	Falta por até dois dias consecutivos por falecimento de ascendente	Interrupção	CLT, art. 473, I
III	Intervalo para refeição e descanso	Suspensão	CLT, art. 71

Gabarito: (D).

79.FCC/TRT14 – Técnico Judiciário - 2016

Um dos princípios do Direito do Trabalho é a continuidade da relação de emprego. Entretanto, há determinadas situações que ocorre uma sustação temporária das obrigações e efeitos do contrato de trabalho, denominadas pela Doutrina como suspensão ou interrupção do contrato de trabalho. É considerada como modalidade de suspensão do contrato de trabalho:

(A) aposentadoria por invalidez.

(B) licença paternidade.

(C) afastamento em caso de aborto espontâneo e não criminoso.

(D) repouso semanal remunerado.

(E) afastamento por 2 dias consecutivos em caso de falecimento de cônjuge.

Comentários:

Conforme tabela abaixo:

Alternativa	Hipótese	Fundamento
(A) aposentadoria por invalidez.	Suspensão	CLT, art. 475
(B) licença paternidade.	Interrupção	ADCT, art. 10, §1º CLT, art. 473, III
(C) afastamento em caso de aborto espontâneo e não criminoso.	Interrupção	CLT, art. 395



(D) repouso semanal remunerado.	Interrupção	CF/88, art. 7º, XV (pois é remunerado)
(E) afastamento por 2 dias consecutivos em caso de falecimento de cônjuge.	Interrupção	CLT, art. 473, I

Gabarito: (A).

80.FCC/TRT14 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2016

Os contratos individuais de trabalho são bilaterais e consensuais. Entretanto é possível ocorrer alterações, suspensão e interrupção desses contratos, sendo correto que:

(A) Será sempre lícita a alteração unilateral das condições contratuais quando houver comprovada dificuldade financeira econômica do empregador e a prévia comunicação ao sindicato da categoria profissional.

(B) É considerada alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança.

(C) Havendo suspensão ou interrupção do contrato, ao empregado afastado não serão asseguradas, por ocasião de sua volta, todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia a empresa.

(D) É lícita a transferência do empregado para localidade diversa da que resultar do contrato acarretando a mudança de domicílio, mesmo sem a sua anuência, quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado.

(E) A aposentadoria por invalidez não interrompe ou suspende, mas sim extingue o contrato de trabalho, ainda que o empregado recupere em 5 anos a sua capacidade laborativa e seja cancelada a sua aposentadoria pelo INSS, não ficando obrigado o empregador ao pagamento de indenização.

Comentários:

A **alternativa (A)** está **incorreta**, já que dificuldades financeiras do empregador não dão ensejo “sempre” a alterações unilaterais, até mesmo porque o empregado não compartilha dos riscos da atividade do empregador (princípio da alteridade).

Além disso, como regra, as alterações serão consideradas lícitas quando forem por mútuo consentimento E não resultarem prejuízos ao empregado (CLT, art. 468).

A **alternativa (B)**, **incorreta**, colide com o art. 468, §1º:



CLT, art. 468, §1º - Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança.

A **alternativa (C), incorreta**, contraria a literalidade do art. 471:

CLT, art. 471 - Ao empregado afastado do emprego, são asseguradas, por ocasião de sua volta, todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa.

A **alternativa (D)**, correta, com fundamento no art. 469, caput, e § 2º, da CLT:

CLT, art. 469, § 2º - É lícita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado.

CLT, art. 469 – (..) não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio.

Por fim, a **alternativa (E)** está **incorreta**, com base no art. 475 da CLT:

CLT, art. 475 - O empregado que for aposentado por invalidez terá suspenso o seu contrato de trabalho durante o prazo fixado pelas leis de previdência social para a efetivação do benefício.

Gabarito: (D).

81.FCC/TRT14 – Analista Judiciário – Avaliador Federal - 2016

Está configurada a suspensão dos efeitos do contrato de trabalho em caso de

- (A) férias anuais remuneradas.
- (B) ausência ao serviço por 03 dias consecutivos em virtude de casamento.
- (C) aposentadoria por invalidez.
- (D) férias coletivas de determinado setor da empresa.
- (E) no dia em que o trabalhador estiver comprovadamente realizando exame vestibular para ingresso em ensino superior.

Comentários:

De acordo com a CLT, art. 475:

CLT, art. 475 - O empregado que for aposentado por invalidez terá suspenso o seu contrato de trabalho durante o prazo fixado pelas leis de previdência social para a efetivação do benefício.

Gabarito: (C).



82.FCC/TRT9 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2015

Juliana, gerente regional de vendas e exercente de cargo de confiança, foi informada de que iria ser transferida para trabalhar na filial de sua empregadora, acarretando a mudança de seu domicílio, sem que fosse comprovada, pela empresa, a real necessidade de serviço naquele lugar e sem a sua anuência. Diante da situação apresentada, Juliana

(A) é obrigada a aceitar a transferência, desde que receba o adicional de transferência de 25% sobre seu salário.

(B) é obrigada a aceitar a transferência, uma vez que exerce cargo de confiança.

(C) não é obrigada a aceitar a transferência, pois o cargo de confiança está restrito à região para a qual foi contratada.

(D) não é obrigada a aceitar a transferência, sendo requisito essencial a comprovação pelo empregador da real necessidade de serviço.

(E) é obrigada a aceitar a transferência, pois decorre do jus variandi do empregador, independentemente da vontade da trabalhadora.

Comentários:

Neste caso, apesar de ser detentora de cargo de confiança, como não houve comprovação da real necessidade, Juliana não é obrigada a aceitar a transferência:

CLT, art. 469, § 1º - Não estão compreendidos na proibição deste artigo: os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição, implícita ou explícita, a transferência, quando esta decorra de real necessidade de serviço.

Nos casos em que não for comprovada a real necessidade do serviço, a transferência dos empregados citados no § 1º é considerada abusiva, ou seja, estaremos diante de alteração ilícita:

SUM- 43 TRANSFERÊNCIA

Presume-se abusiva a transferência de que trata o § 1º do art. 469 da CLT, sem comprovação da necessidade do serviço.

Gabarito: (D).

83.FCC/TRT3 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2015

Mário ausentou-se do trabalho por três dias por ter se casado, tirando suas férias vencidas em seguida, e, finalmente, deixando de retornar ao trabalho por ter acompanhado sua esposa que foi, voluntariamente, doar sangue, sem previsão de abono de falta em norma coletiva. Nos casos expostos, tem-se, respectivamente, a caracterização no contrato de trabalho de:

(A) interrupção, interrupção e suspensão, respectivamente.



- (B) interrupção, suspensão e suspensão, respectivamente.
(C) suspensão, interrupção e interrupção, respectiva mente.
(D) suspensão, em todos os casos.
(E) interrupção, em todos os casos.

Comentários:

Casamento de Mário	Férias vencidas de Mário	Acompanhar doação de sangue da esposa
Interrupção contratual	Interrupção contratual	Suspensão contratual
CLT, art. 473, II (<i>não há prejuízo do salário</i>)	CLT, art. 129 (<i>não há prejuízo do salário</i>)	Não há previsão para afastamento para acompanhar doação de sangue

Em relação à última hipótese, vale frisar que a doação de sangue pela esposa de Mário pode ser considerada uma interrupção contratual no contrato de trabalho dela (CLT, art. 473, IV). Por sua vez, Mário acompanhar sua esposa nesta doação é uma falta injustificada e, portanto, suspensão contratual.

Gabarito: (A).

84.FCC/TRT3 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2015

Relativamente às alterações do contrato de trabalho,

- (A) é considerada alteração unilateral vedada por lei a determinação do empregador para que o empregado com mais de dez anos no exercício de função de confiança, reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado.
(B) o empregador pode, sem a anuência do empregado exercente de cargo de confiança, transferi-lo, com mudança de domicílio, para localidade diversa da que resultar do contrato de trabalho, independentemente de real necessidade de serviço.
(C) o adicional de 25% do salário do empregado é devido nas hipóteses de transferência provisória e definitiva.
(D) a extinção do estabelecimento não é causa de transferência do empregado, sendo obrigatória, nesse caso, a extinção do contrato de trabalho.
(E) o empregador pode, sem a anuência do empregado cujo contrato de trabalho tenha condição, implícita ou explícita de transferência, transferi-lo, com mudança de domicílio, para localidade diversa da que resultar do contrato, desde que haja real necessidade de serviço.

Comentários:



A **alternativa (A)** está incorreta pois trata da reversão prevista em lei e inserida no *jus variandi* do empregador:

CLT, art. 468, §1º - Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado **reverta ao cargo efetivo**, anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança.

A reversão (destituição da função de confiança), como visto acima, não é alteração contratual lesiva.

Além disso, após a reforma trabalhista, a CLT deixou claro que a reversão pode ocorrer a qualquer tempo (mesmo para o empregado com mais de 10 anos de empresa), sem que isso implique manutenção da gratificação:

CLT, art. 468, § 2º A alteração de que trata o § 1º deste artigo [reversão ao cargo efetivo anteriormente ocupado], com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que **não será incorporada**, independentemente do tempo de exercício da respectiva função.

A **alternativa (B)**, por sua vez, está **incorreta** já que a transferência unilateral também do ocupante de cargo de confiança deve resultar de real necessidade de serviço:

CLT, art. 469, § 1º - **Não** estão compreendidos na proibição deste artigo: os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição, implícita ou explícita, a transferência, quando esta decorra de real necessidade de serviço.

A **alternativa (C)** contraria o entendimento da OJ 113 da SDI1 do TST:

OJ-SDI1-113 ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. CARGO DE CONFIANÇA OU PREVISÃO CONTRATUAL DE TRANSFERÊNCIA. DEVIDO. DESDE QUE A TRANSFERÊNCIA SEJA PROVISÓRIA

O fato de o empregado exercer cargo de confiança ou a existência de previsão de transferência no contrato de trabalho não exclui o direito ao adicional. O pressuposto legal apto a legitimar a percepção do mencionado adicional é a transferência provisória.

Podemos concluir, então, que a percepção do adicional está vinculada à **provisoriedade** da alteração do local de prestação de serviços, de modo que a transferência definitiva não enseja o pagamento do adicional.

A **alternativa (D)** também está **incorreta** porquanto a extinção do estabelecimento permite a transferência do empregado para outro local:



CLT, art. 469, § 2º - É lícita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado.

Por fim, a **alternativa (E)**, conforme art. 469, §1º, da CLT:

CLT, art. 469, § 1º - **Não** estão compreendidos na proibição deste artigo: os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição, implícita ou explícita, a transferência, quando esta decorra de real necessidade de serviço.

Gabarito: (E).

85.FCC/TRT3 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2015

O contrato de trabalho é

I. um contrato de direito público, devido à forte limitação sofrida pela autonomia da vontade na estipulação de seu conteúdo.

II. concluído, como regra, intuito personae em relação à pessoa do empregador.

III. um contrato sinalagmático.

IV. um contrato sucessivo. A relação jurídica de emprego é uma “relação de débito permanente”, em que entra como elemento típico a continuidade, a duração.

V. um contrato consensual. A lei, via de regra, não exige forma especial para sua validade.

Considerando as proposições acima, está correto o que consta APENAS em

(A) III, IV e V.

(B) III e V.

(C) I, II e V.

(D) I, III e IV.

(E) I, II e IV.

Comentários:

Apenas as assertivas III, IV e V estão corretas em relação às características do contrato de trabalho.

A **assertiva I, incorreta**, peca ao afirmar que o contrato de trabalho é de direito público. O **contrato de trabalho** é de **natureza privada** porque a prestação de serviços é regida pelo direito privado.



O Ministro Godinho⁴ ressalta, inclusive, que mesmo quando o Estado é o empregador (no caso dos empregados públicos regidos pela CLT) permanece a condição privada dos contratos de trabalho, visto que ele figura como empregador sem que haja prerrogativas especiais.

A **assertiva II, incorreta**, trocou a figura do empregado pela do empregador. A característica **intuitu personae** vincula-se à personalidade que **atinge o empregado**, sendo, inclusive, um dos elementos fático-jurídicos da relação empregatícia. Lembrem-se que a personalidade atinge o empregado, mas não o empregador (a figura do empregado é infungível; a do empregador, fungível).

A **assertiva III, correta**, pois a natureza **sinalagmática** do contrato de trabalho deriva do fato de que existem obrigações recíprocas e contrapostas: o empregado oferece sua energia (prestação laboral) com a contrapartida remuneratória, a cargo do empregador.

A **assertiva IV, correta**, já que ao contrato de trabalho também é conferida a característica de **trato permanente** porque as obrigações das partes (realização das atividades laborais com a correspondente contraprestação remuneratória) ocorrem de forma continuada no tempo, havendo, em regra, a indeterminação do prazo dos contratos de trabalho. Este conceito está associado ao **princípio da continuidade da relação de emprego**.

Por fim, a **assertiva V** está **correta** já que a doutrina confere ao contrato de trabalho característica **consensual** tendo em vista que, em regra, **não** se exige forma solene para este tipo de acordo (ou seja: contrato de trabalho, em regra, não exige formalidade imperativa).

Gabarito: (A).

86.FCC/TRT3 – Analista Judiciário – Avaliador Federal - 2015

No que tange ao contrato de experiência,

(A) trata-se de um período inicial do contrato por prazo indeterminado, havendo, contudo, regras especiais aplicáveis em razão da precariedade da relação laboral no aludido período.

(B) não se concebe hipótese de prorrogação do seu prazo, já que, em tal caso, o contrato se descaracterizaria.

(C) o seu prazo máximo de duração é de 60 dias, prorrogável uma única vez.

(D) pode ser prorrogado uma única vez, desde que respeitado o limite máximo de duração de 90 dias.

(E) somente pode ser celebrado excepcionalmente, nas hipóteses em que o empregado vai ocupar cargo de confiança, sendo necessária uma avaliação prévia de sua conduta pelo empregador.

Comentários:

⁴ DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 12ª Ed. São Paulo: LTr, 2013, p. 507.



Com fundamento nos arts. 445 e 451 da CLT.

Conforme disposto na CLT (art. 445, parágrafo único), o contrato de experiência **não** poderá exceder de 90 (noventa) dias.

Além disso, há outra regra que, se desrespeitada, dá causa à indeterminação do prazo: só se permite 1 (uma) prorrogação do contrato de experiência (assim como nas outras hipóteses do artigo 443):

CLT, art. 451 - O contrato de trabalho por prazo determinado que, tácita ou expressamente, for prorrogado mais de uma vez passará a vigorar **sem** determinação de prazo.

Gabarito: (D).

87.FCC/TRT3 – Analista Judiciário – Avaliador Federal - 2015

Rafael, empregado exercente de cargo de confiança da empresa Estrela do Sul Ltda., com sede no Paraná, foi transferido para a filial da empresa em Minas Gerais. Quanto à referida transferência,

(A) a mesma só será válida caso tenha decorrido de real necessidade de serviço, não sendo necessária a anuência do empregado se tal condição tenha se verificado.

(B) a mesma só será válida caso tenha decorrido de real necessidade de serviço e caso tenha havido anuência expressa do empregado.

(C) a mesma será válida independentemente da existência de real necessidade de serviço e de anuência do empregado, tendo em vista o mesmo ocupar cargo de confiança.

(D) a mesma será válida independentemente de existir necessidade de serviço, mas sempre dependerá da anuência do empregado.

(E) em virtude de o empregado exercer cargo de confiança, a mesma será válida, desde que seja provisória.

Comentários:

Nos termos do art. 469, §1º, da CLT:

CLT, art. 469, § 1º - **Não** estão compreendidos na proibição deste artigo: os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição, implícita ou explícita, a transferência, quando esta decorra de real necessidade de serviço.

Gabarito: (A).

88.FCC/TRT4 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2015

Trata-se de hipótese de suspensão do contrato de trabalho:



- (A) aposentadoria por invalidez durante o prazo fixado na legislação própria para efetivação do benefício.
- (B) afastamento por até duas semanas em decorrência de aborto espontâneo.
- (C) descanso semanal remunerado.
- (D) intervalo intrajornada remunerado.
- (E) afastamento pelo tempo que se fizer necessário quando tiver que comparecer em juízo.

Comentários:

De acordo com o disposto na CLT:

CLT, art. 475 - O empregado que for aposentado por invalidez terá suspenso o seu contrato de trabalho durante o prazo fixado pelas leis de previdência social para a efetivação do benefício.

Além disso, por eliminação, poderíamos constatar que todas as demais hipóteses são de interrupção contratual.

Gabarito: (A).

89.FCC/TRT4 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2015

O jus variandi é um conceito doutrinário embasado na faculdade-poder conferida ao empregador de dirigir a prestação de serviços, como reflexo do “dirigismo contratual”, nos termos previstos no artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho.

Assim, conforme a doutrina, a legislação e a jurisprudência sumulada do TST, o jus variandi será exercido de forma lícita em caso de

- (A) alteração do horário de trabalho noturno para diurno, ocasionando ao empregado apenas o prejuízo material da supressão do pagamento de adicional noturno.
- (B) redução salarial por motivo de crise econômica da empresa para evitar demissão, independente de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
- (C) transferência do empregado, por ato unilateral do empregador, para local mais distante de sua residência, sem o suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte.
- (D) supressão da jornada extraordinária prestada com habitualidade durante dois anos sem assegurar ao empregado o direito à indenização em razão das horas suprimidas.
- (E) transferência do empregado contratado com cláusula explícita de transferência, sem a sua anuência, para localidade diversa da que resultar do contrato, implicando em mudança de domicílio, independente da comprovação de real necessidade do serviço.

Comentários:



Letra (A), correta, que traz um dos exemplos citados pela doutrina como alteração contratual lícita, em princípio, pois o labor em período noturno é mais prejudicial à saúde do trabalhador.

A **letra B** está **incorreta**, já que qualquer redução salarial depende de negociação coletiva, conforme se extrai do texto constitucional.

A **letra C**, **incorreta**, peca ao dizer que tal transferência seria sem o suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte, contrariando a SUM-29 do TST:

SUM -29 TRANSFERÊNCIA

Empregado transferido, por ato unilateral do empregador, para local mais distante de sua residência, tem direito a suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte.

A **letra D** também está **incorreta** em sua parte final, já que o empregador pode suprimir a hora extra habitual do empregado, mas deverá indenizar ao empregado na forma determinada na SUM-291:

SUM-291 HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. SUPRESSÃO. INDENIZAÇÃO

A supressão total ou parcial, pelo empregador, de serviço suplementar prestado com habitualidade, durante pelo menos 1 (um) ano, assegura ao empregado o direito à indenização correspondente ao valor de 1 (um) mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual ou superior a seis meses de prestação de serviço acima da jornada normal. O cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 12 (doze) meses anteriores à mudança, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão.

Por fim, a **letra E** está **incorreta**, já que tal transferência somente poderia se der mediante necessidade de serviço comprovada:

CLT, art. 469, § 1º - Não estão compreendidos na proibição deste artigo: os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição, implícita ou explícita, a transferência, quando esta decorra de real necessidade de serviço.

Gabarito: (A)



LISTA DE QUESTÕES

1. FCC/TRT-SP - Oficial de Justiça - 2025

De acordo com as previsões legais inseridas pela Lei 13.467/2017, o teletrabalho

- A) tem sua validade, como regime de prestação de serviços, dependente do cumprimento das regras sobre limitação de jornada previstas pelo ordenamento jurídico.
- B) caracteriza-se pela prestação de serviços realizada fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que, por sua natureza, não configure trabalho externo.
- C) é regime que exclui a responsabilidade do empregador por doenças ou acidentes tendo em vista a liberdade de organização e atuação do empregado em local diferente das dependências do empregador.
- D) é considerado como a prestação de serviços realizada, exclusivamente, fora das dependências da empresa, sem a fiscalização desta e com total autonomia do empregado.
- E) é considerado como prestação de serviços que não admite o comparecimento do empregado às dependências do empregador ainda que para realização de atividades específicas.

2. FCC/TRT-SP - Oficial de Justiça - 2025

De acordo com as regras legais que disciplinam o trabalho intermitente,

- A) a convocação do empregado para a prestação de serviços deve ser respondida no prazo de um dia útil de forma escrita e justificada, sob pena de rescisão do contrato de trabalho firmado.
- B) recebida a convocação, o empregado terá o prazo de três dias úteis para responder ao chamado, pressupondo-se, no silêncio, a recusa.
- C) em razão da possibilidade de recusa da oferta de trabalho pelo trabalhador, nos contratos de trabalho intermitente o critério de subordinação resta descaracterizado.
- D) o empregador convocará o empregado, por qualquer meio de comunicação eficaz, para a prestação de serviços, informando qual será a jornada, com pelo menos, três dias corridos de antecedência, sendo que, recebida a convocação, o empregado terá o prazo de um dia útil para responder ao chamado, presumindo-se, no silêncio, a recusa.
- E) o período de inatividade é considerado tempo à disposição do empregador, podendo o empregado manter outras atividades desde que atenda, preferencialmente, ao contrato de trabalho intermitente firmado com seu empregador.

3. FCC/TRT RJ - Analista Judiciário - 2025

O diretor geral da Importare Importação e Exportação Ltda., que fica no Rio de Janeiro, pretende transferir alguns empregados, mas, antes, solicita ao departamento jurídico da



empresa a análise das situações específicas, em relação às quais o jurídico, visando o cumprimento da legislação e do entendimento consolidado do Tribunal Superior do Trabalho (TST) através de Súmulas e Orientações Jurisprudenciais, recomenda que:

- (A) para o empregado "X" seja pago adicional de 20% do salário, tendo em vista que ele será transferido provisoriamente para Salvador.
- (B) para o empregado "Y", que será transferido provisoriamente para Santos, não seja pago adicional de transferência, pois ele é exercente de cargo de confiança.
- (C) mesmo sem haver necessidade de serviço comprovada, a transferência do empregado "W" será considerada válida, tendo em vista que ele é exercente de cargo de confiança, o que permite que o empregador realize a transferência sem qualquer restrição.
- (D) a transferência do empregado "Z" não implica em qualquer exigência de pagamento por parte da empresa, pois, embora o local seja mais distante e ele necessite mudar seu domicílio, não está a mais de 100 quilômetros de sua residência.
- (E) sobre os salários que serão pagos ao empregado "K", que será transferido para prestar serviços em outro país, incide o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

4. FCC/TRT RJ - Analista Judiciário - 2025

A empresa Contact Assessoria em Telecomunicações Ltda. pretende adotar o regime de teletrabalho para parte de seus empregados. De acordo com as disposições legais, entre as regras que a empresa deve seguir, tem-se:

- (A) Pagar horas extras aos empregados submetidos a esse regime que prestem serviços por produção ou tarefa.
- (B) O tempo de uso de equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessária, bem como de softwares, de ferramentas digitais ou de aplicações de internet utilizados para o teletrabalho, fora da jornada de trabalho normal do empregado, sempre constitui tempo à disposição ou regime de prontidão ou de sobreaviso.
- (C) Não é permitida a adoção desse regime de trabalho para estagiários e aprendizes.
- (D) Deverá ser dada prioridade para adoção desse regime de trabalho aos empregados com deficiência e aos empregados com filhos ou criança sob guarda judicial até 4 anos.
- (E) A alteração do regime de trabalho presencial para o telepresencial somente é válida se previsto em acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho.

5. FCC/TRT-SP - Técnico Administrativo - 2025

Considere as seguintes situações hipotéticas:

- I. Cíntia, empregada da empresa AS, deixou de comparecer ao serviço por dois dias consecutivos em razão do falecimento da sua irmã, Xênia.



II. Jaques, empregado da empresa BS, deixou de comparecer ao serviço por cinco dias consecutivos em razão da adoção de seu filho, Godofredo.

III. Samanta, empregada da empresa CS, está no gozo de 20 dias de suas férias.

IV. Liliana, empregada da empresa DS, deixou de comparecer ao serviço para realizar prova de exame de vestibular para ingresso em Universidade localizada em cidade diversa da que a empresa está estabelecida.

Nestas hipóteses, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, caracterizará a

- (A) suspensão do contrato de trabalho de Samanta, apenas.
- (B) suspensão do contrato de trabalho de Cíntia, Jaques e Liliana, apenas.
- (C) interrupção do contrato de trabalho de Cíntia, Jaques, Samanta e Liliana.
- (D) suspensão do contrato de trabalho de Cíntia, Jaques, Samanta e Liliana.
- (E) interrupção do contrato de trabalho de Cíntia e Jaques, apenas.

6. FCC/TRT-SP - Técnico Administrativo - 2025

Considere as seguintes situações hipotéticas:

I. Beatrice celebrou contrato de experiência com a empresa Verdade Ltda. com prazo de trinta dias, o qual foi prorrogado por trinta e, posteriormente, por mais trinta dias, totalizando 90 dias.

II. Rita celebrou contrato de experiência com a empresa Mentira Ltda. com prazo de 60 dias, que foi prorrogado por mais 60 dias, totalizando 120 dias.

III. Neide celebrou contrato de experiência com a empresa Travessura Ltda. com prazo de 45 dias e prorrogado por mais 45 dias, totalizando 90 dias.

De acordo com a normas prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, em razão das prorrogações contratuais e dos respectivos prazos, passarão a vigorar por prazo indeterminado o(s) contratos(s) de

- (A) Rita, apenas.
- (B) Beatrice, apenas.
- (C) Rita e Neide, apenas.
- (D) Beatrice e Rita, apenas.
- (E) Beatrice, Rita e Neide.

7. FCC/TRT-SP - Técnico Administrativo - 2025

Considere as seguintes situações hipotéticas:

I. Fernanda, empregada da empresa XX Ltda., faleceu no parto de seu filho Gabriel, deixando Flávio, seu companheiro e pai do bebê, desolado com esta inestimada perda.



II. Glorinha, empregada da empresa YY Ltda., acometida por uma infecção respiratória grave, faleceu após 40 dias do nascimento de seu filho Gilberto, deixando seu esposo e pai do bebê, Daniel, desolado com a perda repentina de seu grande amor.

No tocante à licença maternidade, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, em regra, com o falecimento de Fernanda e Glorinha,

(A) somente Flávio terá direito ao gozo da licença maternidade, uma vez que não há concessão de licença maternidade por período inferior a 120 dias, o que exclui, conseqüentemente, a concessão para Daniel.

(B) Flávio terá direito ao gozo da licença maternidade pelo período integral e Daniel terá direito à licença maternidade pelo tempo restante a que teria direito Glorinha.

(C) Flávio e Daniel terão direito ao gozo da licença maternidade pelo período integral, independentemente de Glorinha já ter usufruído de parte da referida licença, por expressa disposição legal neste sentido.

(D) nenhum dos pais terá direito ao gozo da licença maternidade em razão do benefício ser exclusivo para as mães.

(E) os pais somente teriam direito ao gozo da licença maternidade se os filhos também tivessem falecido, em razão do luto necessário para recomposição pessoal, havendo expressa disposição legal neste sentido.

8. FCC /TRT 15 – Analista Judiciário - 2025

Duilio engenheiro de manutenção em uma empresa multinacional na cidade de Campinas. Em razão de reestruturações realizadas, a empresa decidiu transferir Duilio definitivamente para sua recém-inaugurada unidade de Manaus, em razão de necessidade do serviço para garantir uma manutenção eficiente na nova planta industrial. O contrato de trabalho firmado Duilio prevê a possibilidade de transferência. Contudo, ele é casado e tem dois filhos em idade escolar e sua esposa é empregada de uma outra empresa, estando prestes a ser promovida. Considerando a situação e de acordo com as previsões legais, a transferência de Duilio, mesmo havendo previsão contratual,

(A) depende da concordância do empregado.

(B) só poderia ser exigida pela empresa se Duilio não tivesse dependentes familiares.

(C) é válida, porque está justificada por necessidade do serviço.

(D) é permitida, mas a empresa deve custear as despesas de mudança e pagar um adicional salarial de 25%.

(E) é inválida, pois a situação familiar concreta (filhos em idade escolar e esposa que trabalha e está prestes a ser promovida) prevalece sobre previsão contratual de transferência.

9. FCC /TRT 15 – Técnico Judiciário - 2025



Prevê a Consolidação das Leis do Trabalho que, nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Neste caso, a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança,

- (A) não se considera alteração unilateral e esta alteração, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva função.
- (B) não se considera alteração unilateral, mas esta alteração, quando ocorrer sem justo motivo, assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que será incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva função.
- (C) não se considera alteração unilateral, mas esta alteração, quando ocorrer sem justo motivo, assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que será incorporada, desde que tenha exercido a função por mais de cinco anos.
- (D) é considerada alteração unilateral, e quando ocorrer com ou sem justo motivo assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que será incorporada, desde que tenha exercido a função por mais de cinco anos.
- (E) é considerada alteração unilateral, e quando ocorrer com ou sem justo motivo assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que será incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva função.

10. FCC /TRT 15 – Técnico Judiciário - 2025

Considere os seguintes acontecimentos em relação a dois empregados da empresa "Feliz Ltda". Faleceu o irmão de Antonio, empregado do setor W e no setor "B" nasceu o filho de Henrique. Nestas hipóteses, António e Henrique poderão deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário, respectivamente, por

- (A) 3 e 7 dias, caracterizando interrupção do contrato de trabalho.
- (B) 2 e 5 dias, caracterizando suspensão do contrato de trabalho.
- (C) 2 e 5 dias, caracterizando interrupção do contrato de trabalho.
- (D) 3 e 7 dias, caracterizando suspensão do contrato de trabalho.
- (E) 2 e 3 dias, caracterizando interrupção do contrato de trabalho.

11. FCC /TRT 15 – Técnico Judiciário - 2025

De acordo com as previsões legais sobre teletrabalho:

- (A) Não é permitida a adoção do regime de teletrabalho para estagiários e aprendizes.



- (B) Acordo individual poderá dispor sobre os horários e os meios de comunicação entre empregado e empregador, desde que assegurados os repousos legais.
- (C) O empregador será sempre responsável pelas despesas resultantes do retorno ao trabalho presencial, na hipótese de o empregado optar pela realização do teletrabalho fora da localidade prevista no contrato.
- (D) O empregado submetido ao regime de teletrabalho não poderá prestar serviços produção ou tarefa.
- (E) Os empregadores deverão dar prioridade aos empregados com filhos ou criança sob guarda judicial até 6 anos na alocação em vagas para atividades que possam ser efetuadas por meio do teletrabalho.

12. FCC – TRT 6º Região/Técnico - 2025

Diante de alguma causa específica, não obstante o contrato de trabalho permaneça em vigor, pode ocorrer sua interrupção, que acarreta a inexecução provisória da prestação de serviço, sem que deixem de ter eficácia outras cláusulas contratuais, entre as quais o pagamento do salário. Nesse sentido, o legislador autoriza expressamente que o empregado deixe de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário,

- (A) por 2 dias, a cada 12 meses de trabalho, em caso comprovado de doação voluntária de sangue.
- (B) pelo tempo máximo de uma semana por ano para, como representante de entidade sindical, participar de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil faça parte como membro.
- (C) por 2 dias no período de 12 meses, para acompanhar filho de até 1 ano em consulta médica.
- (D) pelo tempo necessário para acompanhar esposa ou companheira em até 6 consultas médicas, ou em exames complementares, durante o período de gravidez.
- (E) por até 4 dias, em cada 12 meses de trabalho, em caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovado.

13. FCC – TRT 6º Região/Analista - 2025

O ordenamento jurídico, embora reconheça a inalterabilidade como regra, disciplina as alterações das cláusulas pactuadas inicialmente nos contratos de trabalho, prevendo que

- (A) o empregador não pode transferir o empregado de local de trabalho, ainda que ocorra a extinção do estabelecimento em que ele trabalha, devendo nesse caso rescindir o contrato, com o pagamento das verbas rescisórias devidas.
- (B) a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados, exceto em relação aos detentores de estabilidade no emprego.
- (C) o empregado chamado a ocupar, em comissão, interinamente, ou em substituição eventual ou temporária, cargo diverso do que exerce na empresa terá garantida a contagem do tempo naquele serviço, bem como a volta ao cargo anterior.



(D) a alteração das condições nos contratos individuais de trabalho por mútuo consentimento é sempre válida, não havendo que se falar em prejuízos ao empregado, em face da anuência do trabalhador.

(E) o empregador fica proibido de transferir o empregado, sem a sua anuência, para localidade diversa da que resultar do contrato, mesmo que a transferência não acarrete necessariamente a mudança do domicílio do trabalhador.

14.FCC/TRT - SE - 2024

Na semana passada o setor Y da empresa Esperança Ltda. foi tomado por alegrias que contagiaram os funcionários. Nasceram os filhos gêmeos de Marco Aurélio na madrugada de segunda-feira e Cleópatra se casou na quarta-feira, em uma linda cerimônia muito aguardada pela funcionária. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, nessas situações, Marco Aurélio e Cleópatra deixaram de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário, respectivamente, por

(A) 3 e 5 dias consecutivos, caracterizando hipótese de suspensão do contrato de trabalho.

(B) 5 e 3 dias consecutivos, caracterizando hipótese de suspensão do contrato de trabalho.

(C) 3 e 5 dias consecutivos, caracterizando hipótese de interrupção do contrato de trabalho.

(D) 5 e 3 dias consecutivos, caracterizando hipótese de interrupção do contrato de trabalho.

(E) 6 e 2 dias consecutivos, caracterizando hipótese de suspensão do contrato de trabalho.

15.FCC/TRT-CE 7ª Região - Técnico Judiciário - Área Administrativa - 2024

Zeus é doador de sangue habitual, desde que perdeu um ente querido por ausência de sangue disponível para uma transfusão no hospital em que estava internado, fazendo este gesto nobre regularmente duas vezes ao ano. Conforme prevê a Consolidação das Leis do Trabalho, Zeus pode se ausentar do trabalho sem prejuízo do salário

(A) 8 dias por ano.

(B) 2 dias por ano.

(C) 1 dia por ano.

(D) 4 dias por ano.

(E) 6 dias por ano.

16.FCC/TRT-CE 7ª Região - Analista Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2024

Cleópatra trabalha para o Buffet Infantil Mimo & Cia prestando serviços mediante contrato de trabalho intermitente. A trabalhadora recebeu oferta em uma segunda-feira, para comparecer ao trabalho na próxima sexta-feira, sábado e domingo imediatamente seguintes ao dia da oferta, para laborar por 4 horas diárias, pactuando o valor de R\$ 50,00 por hora trabalhada. Sem justo motivo, Cleópatra deixa de comparecer à convocação, causando transtorno ao empregador. Nessa situação, conforme a Consolidação das Leis do Trabalho, Mimo & Cia



- (A) poderá aplicar multa à empregada no importe de R\$ 400,00 referente a 2 dias de trabalho, a ser paga no prazo de 30 dias, permitida a compensação dentro do mesmo prazo.
- (B) poderá aplicar multa à empregada no importe de R\$ 200,00 referente a 1 dia de trabalho, a ser paga no prazo de 30 dias, vedada a compensação.
- (C) não poderá aplicar multa à empregada, apenas deverá permitir que a mesma compense a ausência dentro do prazo de 60 dias.
- (D) poderá aplicar multa à empregada no importe de R\$ 300,00, a ser paga no prazo de 30 dias, permitida a compensação dentro do mesmo prazo.
- (E) não poderá aplicar multa à empregada, apenas deverá permitir que a mesma compense a ausência dentro do prazo máximo de 15 dias.

17.FCC/TRT-CE 7ª Região - Técnico Judiciário - Área Administrativa - 2024

Sinfrônio está negociando com a sua empregadora, a Financeira Tradição, a prestação de serviços na modalidade de teletrabalho. Nessa situação, conforme prevê o ordenamento jurídico trabalhista,

- (A) na hipótese de determinação da Financeira Tradição para o retorno de Sinfrônio ao labor presencial, a mesma deverá garantir um período de transição de, no mínimo, 30 dias, registrado em contrato.
- (B) o trabalhador deverá prestar serviços sempre fora do estabelecimento do empregador, ficando descaracterizado o tele- trabalho se o empregado comparecer habitualmente na empresa para serviços que exijam a sua presença.
- (C) o aditivo contratual poderá prever a prestação de serviços por jornada, ou por produção ou por tarefa.
- (D) a convenção coletiva aplicável à relação de emprego entre Sinfrônio e a Financeira Tradição passará a ser a do novo local da prestação de serviços (da residência de Sinfrônio), não mais a da base territorial do estabelecimento de lotação.
- (E) as despesas com manutenção de equipamentos necessários para a prestação dos serviços remotos serão sempre da responsabilidade do empregador, independente de previsão contratual.

18.FCC/TRT-CE 7ª Região - Técnico Judiciário - Área Administrativa - 2024

Perpétua mantém com o buffet de festas Alegria Constante contrato de trabalho intermitente, uma vez que a atividade do empregador não demanda a contratação diária tradicional. Perpétua recebeu convocação dia 5/6/2024, uma quarta-feira, para a prestação de 6 horas de trabalho no dia 7/6/2024, sexta-feira, por aplicativo de mensagens, tendo silenciado sobre a convocação. Nessa situação, conforme prevê a Consolidação das Leis do Trabalho, a convocação foi considerada



- (A) recusada, pelo silêncio, além do que foi realizada com prazo inferior ao legalmente previsto, que é de 2 dias úteis.
- (B) aceita, embora tenha sido realizada com prazo inferior ao legalmente previsto, que é de 5 dias corridos.
- (C) recusada, eis que o silêncio é tido como não aceitação da convocação, além do que o chamado não teria respeitado o prazo mínimo de 3 dias úteis.
- (D) aceita, embora tenha sido realizada com prazo inferior ao legalmente previsto, que é de 3 dias corridos.
- (E) recusada, pelo silêncio, além do que foi realizada com prazo inferior ao legalmente previsto, que é de 3 dias corridos.

19.FCC/TRT-CE 7ª Região - Técnico Judiciário - Área Administrativa - 2024

Ptolomeu foi transferido, pelo seu empregador, o Laticínio Queijo Bom, por real necessidade de serviço, visando dar treinamento aos novos empregados, para uma unidade produtiva distante 250 km, o que implicou na mudança de seu domicílio. Sabendo-se que o salário de Ptolomeu é de R\$4.000,00 (quatro mil reais), o empregado, de acordo com a legislação vigente, faz jus a adicional de transferência, que não poderá ser inferior a

- (A) R\$ 1.000,00, enquanto durar a transferência.
- (B) R\$ 1.000,00, pelo prazo máximo de um ano, independente do tempo que durar a transferência.
- (C) R\$ 800,00, pelo prazo máximo de um ano, independente do tempo que durar a transferência.
- (D) R\$ 1.200,00, pelo período que durar a transferência.
- (E) R\$ 1.000,00, pelo prazo máximo de dezoito meses, independente do tempo que durar a transferência.

20.FCC/TRT-CE 7ª Região - Analista Judiciário - Área Judiciária - 2024

Zeus teve o nascimento de sua filha Hera no dia 29/06/2024, um sábado, sendo que é empregado do Restaurante Panela Velha, laborando de segunda a sexta-feira, das 11 às 19 horas. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, Zeus poderá se ausentar do trabalho

- (A) de 1 a 3 de julho de 2024, sem prejuízo do seu salário.
- (B) de 1 a 5 de julho de 2024, sem prejuízo do seu salário.
- (C) nos dias 1 e 2 de julho de 2024, apenas, fazendo jus a três dias de licença cujo prazo iniciou em 30/06/2024.
- (D) de 1 a 4 de julho de 2024, sem prejuízo do seu salário.
- (E) no dia 1 de julho de 2024, apenas, fazendo jus a três dias de licença, cujo prazo iniciou em 29/06/2024.



21.FCC/TRT-11 - Analista - Área Judiciária - 2024

O escritório de contabilidade “No Azul”, buscando a redução de custos em infraestrutura, resolveu colocar 40% de seus funcionários em teletrabalho, com possibilidade de revogação, caso a experiência não se mostrasse bem-sucedida. Diante do que dispõe a Consolidação das Leis do Trabalho,

- (A) em razão de sua precariedade, não se faz necessário constar a prestação de serviços na modalidade de teletrabalho do instrumento de contrato individual de trabalho.
- (B) mesmo na hipótese de o empregado optar pela realização do teletrabalho ou trabalho remoto fora da localidade prevista no contrato, o empregador sempre será responsável pelas despesas resultantes do retorno ao trabalho presencial, por caber a ele o risco do negócio.
- (C) o comparecimento, de modo habitual, às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento descaracteriza o regime de teletrabalho ou trabalho remoto.
- (D) o empregado submetido ao regime de teletrabalho ou trabalho remoto poderá prestar serviços por jornada ou por produção ou tarefa.
- (E) é vedada a adoção do regime de teletrabalho ou trabalho remoto para estagiários e aprendizes.

22.FCC/TRT-11 - Analista - Área Administrativa - 2024

Enzo é empregado de uma loja de sapatos e teve a notícia do falecimento de sua bisavó paterna ocorrido em uma segunda-feira; Valentina trabalha como atendente em uma lanchonete e é mãe de uma criança de 3 anos, tendo agendado duas consultas médicas para quarta e quinta-feira; Julieta trabalha como vendedora de uma loja de brinquedos e vai se casar com Romeu na terça-feira. Considerando o que prevê a Consolidação das Leis do Trabalho,

- (A) os três poderão se ausentar do trabalho sem prejuízo do seu salário, sendo Enzo por até 2 dias, Valentina somente por um dia e Julieta por 3 dias.
- (B) nenhum dos três empregados poderá faltar sem prejuízo do salário, por não se enquadrarem nas hipóteses legais de interrupção do contrato de trabalho.
- (C) os três poderão se ausentar do trabalho sem prejuízo do seu salário, sendo Enzo apenas no dia seguinte ao do falecimento de sua bisavó, Valentina pelos dois dias de consulta e Julieta por 5 dias.
- (D) apenas Julieta poderá se ausentar por 5 dias, sem prejuízo de seu salário; Enzo e Valentina, em caso de ausência, terão 08 dias descontados de seu salário.
- (E) Enzo não poderá se ausentar do trabalho, sem prejuízo de seu salário, por se tratar de falecimento de parente distante Valentina e Julieta poderão se ausentar sem prejuízo de seu salário, a primeira por 2 dias e a segunda por 3 dias consecutivos.

23.FCC - 2023 - TRT-GO – Técnico Judiciário



Herculano foi contratado pelo Banco Rende Mais na condição de estagiário, para desenvolver e complementar seu aprendizado no curso de Administração de Empresas. Sobre o que prevê a Consolidação das Leis do Trabalho, Herculano

- (A) poderá ser deslocado pelo empregador para o regime de teletrabalho, desde que haja acordo mútuo, sem nenhuma restrição quanto à frequência.
- (B) não poderá prestar serviços em regime de teletrabalho, que é vedado aos estagiários, independente de acordo mútuo.
- (C) poderá ser deslocado pelo empregador para o regime de teletrabalho, independente de acordo mútuo.
- (D) poderá ser deslocado pelo empregador para o regime de teletrabalho, desde que haja acordo mútuo, não podendo ultrapassar de dois dias na semana nessa modalidade.
- (E) não poderá prestar serviços em regime de teletrabalho, o qual é restrito a profissionais com vínculo empregatício.

24.FCC - 2022 - TRT-ES – Analista Judiciário

Begônia é empregada do Cemitério Eterna Morada, com sede em Vitória-ES, e devido à necessidade de serviço para a implantação de uma outra unidade no município de Guarapari-ES, sua empregadora a está transferindo para aquela localidade com a finalidade de acompanhar a instalação. Begônia, residente e domiciliada em Vitória, permanecerá em Guarapari de terça a quinta-feira, retornando para sua casa às sextas-feiras para o convívio da família, voltando a Guarapari na terça-feira seguinte. Nessa situação, com base no que prevê a CLT, a trabalhadora

- (A) deverá receber adicional de transferência à base de 25% do seu salário vigente, de forma a custear as despesas em Guarapari, pelo prazo máximo de 12 meses.
- (B) deverá receber adicional de transferência à base de 20% do seu salário vigente, de forma a custear as despesas em Guarapari.
- (C) faz jus a adicional de transferência à base de 30% do seu salário vigente, de forma a custear as despesas em Guarapari.
- (D) não é credora de adicional de transferência na hipótese, eis que não houve mudança de domicílio, requisito legal indispensável na hipótese.
- (E) poderá exigir adicional de transferência de, no mínimo, 25% do salário vigente, o qual perdurará pelo prazo máximo de 12 meses.

25.FCC - 2022 - TRT-ES – Analista Judiciário

Considere as assertivas abaixo.

- I. Ausência de subordinação.
- II. Descontinuidade na prestação dos serviços.



- III. Convocação prévia de trabalhadores por meio eficaz de comunicação.
- IV. Período de inatividade considerado como tempo à disposição.
- V. Silêncio como manifestação de vontade.

Conforme a Consolidação das Leis do Trabalho, encaixa-se como característica do contrato de trabalho intermitente o que está descrito APENAS em

- (A) I e IV.
- (B) I, III e IV.
- (C) II, III e V.
- (D) I, II e IV.
- (E) III e V.

26.FCC - 2022 - TRT-ES – Analista Judiciário

Considere as assertivas abaixo a respeito do regime de teletrabalho previsto na Consolidação das Leis do Trabalho.

- I. Os empregadores deverão dar prioridade aos empregados com deficiência e aos empregados com filhos ou criança sob guarda judicial até 4 anos de idade na alocação em vagas para atividades que possam ser efetuadas por meio do teletrabalho ou trabalho remoto.
- II. O empregador não será responsável pelas despesas resultantes do retorno ao trabalho presencial, na hipótese de o empregado optar pela realização do teletrabalho ou trabalho remoto fora da localidade prevista no contrato, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes.
- III. Aos empregados em regime de teletrabalho aplicam-se as disposições previstas na legislação local e nas convenções e nos acordos coletivos de trabalho relativas à base territorial do local onde o empregado esteja trabalhando de forma remota.
- IV. O comparecimento, ainda que de modo habitual, às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho ou trabalho remoto.
- V. O regime de teletrabalho não pode abranger estagiários e aprendizes, eis que tais categorias de trabalhadores necessitam, para aprimoramento do seu aprendizado e supervisão eficiente, de presença física nas dependências da empresa.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) II e IV.
- (B) IV e V.
- (C) I, II e IV.
- (D) II, III e IV.



(E) I, III e V

27. FCC - 2022 - TRT-ES – Técnico Judiciário

Cleópatra trabalha no Banco Pirâmide exercendo cargo de confiança por 5 anos ininterruptos. Recebe, além do salário de R\$ 6.000,00, uma gratificação pelo exercício da função de confiança de R\$ 1.500,00. Comunicada este mês que deixará de exercer a função de confiança a partir do próximo mês, com base na CLT, Cleópatra perceberá

(A) R\$ 6.000,00 de salário, acrescido de R\$ 600,00 de gratificação de função pelo fato de ter percebido a mesma por 5 anos, quando nessa hipótese incorpora a sua remuneração 40% da gratificação de função.

(B) R\$ 6.000,00 de salário, acrescido de R\$ 900,00 de gratificação de função pelo fato de ter percebido a mesma por mais 5 anos, quando nessa hipótese incorpora a sua remuneração 60% da gratificação de função.

(C) R\$ 6.000,00 de salário, acrescido de R\$ 750,00 de gratificação de função pelo fato de ter percebido a mesma por 5 anos, quando nessa hipótese incorpora a sua remuneração 50% da gratificação de função.

(D) R\$ 6.000,00 de salário, acrescido de R\$ 1.500,00 de gratificação de função pelo fato de ter percebido a mesma por 5 anos, quando nessa hipótese incorpora a sua remuneração 100% da gratificação de função.

(E) R\$ 6.000,00 de salário, apenas, deixando de receber a gratificação de função porque não há na hipótese direito adquirido.

28. FCC - 2022 - TRT-ES – Técnico Judiciário

Minerva é trabalhadora regida pela CLT e, desde o início do ano de 2022, doou voluntariamente sangue por duas oportunidades, teve o falecimento de seu pai e levou seu filho de 8 anos a três consultas médicas. Conforme previsão da CLT, Minerva pôde ter se ausentado do trabalho, sem prejuízo do salário, por

(A) 5 dias.

(B) 7 dias.

(C) 3 dias.

(D) 4 dias.

(E) 6 dias

29. FCC - 2022 - TRT-BA – Analista Administrativo

Albino é empregado celetista e deseja participar de um curso de qualificação profissional oferecido pelo seu empregador. Nessa situação, com base no que prevê a Consolidação das Leis do Trabalho, o contrato de trabalho de Albino poderá ser



- (A) suspenso, pelo prazo de duração do curso, até o máximo de 6 meses, sem a percepção dos salários do período.
- (B) interrompido pelo prazo máximo de 5 meses, com a percepção normal dos salários.
- (C) suspenso, pelo prazo de duração do curso, até o máximo de 3 meses, sem a percepção dos salários do período.
- (D) interrompido pelo prazo máximo de 3 meses, com a percepção normal dos salários.
- (E) suspenso, pelo prazo de duração do curso, até o máximo de 5 meses, sem a percepção dos salários do período, podendo receber do empregador ajuda compensatória mensal, de natureza indenizatória

30.FCC - 2022 - TRT-BA – Analista Administrativo

A empresa de energia solar Sol de Rachar celebrou acordo com seus empregados do setor de vendas para prestarem serviços em teletrabalho durante a pandemia de Covid-19. A empresa pretende, a partir de 2023, que tais empregados retornem às atividades presenciais. Nessa hipótese, de acordo com o previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, a empregadora I e observar o prazo mínimo de II de transição.

As lacunas I e II se preenchem correta e respectivamente com

- (A) poderá unilateralmente determinar – 15 dias
- (B) poderá unilateralmente determinar – 30 dias
- (C) deverá obter a concordância dos empregados – 15 dias
- (D) poderá unilateralmente determinar – 20 dias
- (E) deverá obter a concordância dos empregados – 20 dias

31.FCC - 2022 - TRT-BA – Técnico Judiciário

Zeus é empregado da indústria alimentícia Mar Revolto e se afastará do emprego para cumprir exigências do serviço militar. Nessa situação, com base no que prevê a CLT, o contrato de trabalho de Zeus ficará I até o término do encargo, sendo que após a baixa o empregado poderá retornar ao trabalho nas mesmas condições, devendo notificar a empresa da sua intenção em reassumir o emprego em até II contados da baixa do serviço militar.

As lacunas I e II se preenchem correta e respectivamente com

- (A) suspenso – 60 dias
- (B) interrompido – 30 dias
- (C) interrompido – 60 dias
- (D) suspenso – 45 dias
- (E) suspenso – 30 dias



32.FCC - 2022 - TRT-PI - Técnico

Marivaldo celebrou contrato de experiência com a empresa Aroma Bom Indústria e Comércio de Essências Ltda., com duração de 30 dias, para exercício das funções de auxiliar de estoque. Ao término do prazo fixado, o contrato de experiência foi prorrogado por mais 30 dias. Ao final desse segundo período, novamente o contrato foi prorrogado por mais 60 dias. As prorrogações realizadas são, nos termos da legislação consolidada e jurisprudência sumulada do TST,

- (A) válidas, porque as prorrogações foram inferiores a 90 dias cada uma.
- (B) inválidas, porque o contrato de experiência não admite prorrogação.
- (C) inválidas, porque a prorrogação do contrato de experiência somente pode se dar por períodos iguais ao inicial.
- (D) inválidas, porque o contrato de experiência somente pode ser prorrogado uma única vez e desde que respeitado o limite máximo de 90 dias.
- (E) válidas, porque o contrato de experiência somente não pode ser prorrogado para empregados que exercem cargo de confiança.

33.FCC - 2022 - TRT-PI - Técnico

Considerando real necessidade de serviço, Ariela, que exerce funções de extrema confiança, foi transferida pelo empregador para trabalhar na unidade da empresa que fica na cidade de Lisboa, em Portugal. A partir da transferência, além do salário, Ariela passou a receber mensalmente uma ajuda de custo. Considerando tal situação, a empresa, conforme a legislação federal e jurisprudência pacificada do TST,

- (A) não continua obrigada a recolher, no Brasil, FGTS sobre o salário pago, já que o trabalho está sendo executado no exterior, mas tem que recolher sobre a ajuda de custo, já que esta tem origem na própria transferência.
- (B) continua obrigada a recolher, no Brasil, FGTS sobre o salário pago, mas não sobre o valor da ajuda de custo, já que tal verba não tem natureza salarial.
- (C) continua obrigada a recolher, no Brasil, FGTS sobre o salário pago e sobre o valor da ajuda de custo, já que tal verba tem natureza salarial.
- (D) não continua obrigada a recolher, no Brasil, FGTS, tendo em vista que este não incide sobre pagamentos referentes a trabalho prestado no exterior.
- (E) não continua obrigada a recolher, no Brasil, FGTS, tendo em vista o exercício no exterior de cargo de confiança.

34.FCC - 2022 - TRT-BA – Analista Judiciário

Cícero será empregado registrado em CTPS e por força do exercício da sua função de vendedor na loja de departamentos Tem de Tudo necessitará utilizar uniforme da empresa, consistente em



calça preta e camisa branca, vestimentas de uso comum. Nessa situação, com base no que prevê a Consolidação das Leis do Trabalho,

(A) é do poder diretivo do empregador exigir do empregado a utilização de uniforme da empresa, inclusive com a sua logomarca, bem como de empresas parceiras, mas nesse caso pode exigir uma indenização pelo uso da imagem, cabendo ao empregado a sua higienização, sem ônus ao empregador.

(B) é direito do empregador exigir do empregado a utilização de uniforme da empresa, inclusive com a sua logomarca, bem como de empresas parceiras, cabendo ao empregado a sua higienização, sem ônus ao empregador.

(C) é lícito ao empregador exigir do empregado a utilização de uniforme da empresa, inclusive com a sua logomarca, bem como de empresas parceiras, mas nesse último caso pode o empregado exigir gratificação especial, cabendo ao empregado a sua higienização, sem ônus ao empregador.

(D) deverá haver mútuo acordo entre empregado e empregador para a utilização de uniforme da empresa, inclusive com a sua logomarca, bem como de empresas parceiras, mas nesse último caso pode o empregado exigir gratificação especial, cabendo ao empregador custear a sua higienização.

(E) deverá haver mútuo acordo entre empregado e empregador para a utilização de uniforme da empresa, inclusive com a sua logomarca, bem como de empresas parceiras, cabendo ao empregador custear a sua higienização.

35.FCC - 2022 - TRT-PI - Analista Judiciário

Suzana foi contratada como assistente de informática, prestando seus serviços em regime de teletrabalho. Uma das características desse tipo de regime de trabalho é que o empregado prestará serviços fora das dependências de seu empregador, preponderantemente ou não. Ainda, de acordo com a CLT,

(A) a pedido do empregador, poderá haver a alteração para o regime presencial, garantido o prazo mínimo de 30 dias, com anotação em aditivo contratual.

(B) em algumas ocasiões, o regime de teletrabalho se equipara ao operador de telemarketing ou de teleatendimento.

(C) também chamado de trabalho remoto, no desempenho de suas funções, Suzana, utilizará de tecnologias de informação e de comunicação, que, por sua natureza, não se configurem como trabalho externo.

(D) é vedada a adoção do regime de teletrabalho ou trabalho remoto para estagiários e aprendizes.

(E) como todo contrato de trabalho, poderá tal regime ser contratado de maneira tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito.



36.FCC - 2022 - TRT-PR - Técnico Administrativo

Dante foi contratado pela More Bem Incorporações Ltda. como analista financeiro, sem obrigatoriedade de exercer as funções nas dependências da empresa, e com utilização de tecnologias de informação e de comunicação na execução de seu trabalho. Considerando as condições de trabalho pactuadas pelas partes,

(A) pode haver a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação da empregadora, garantido o prazo de transição mínimo de trinta dias, com correspondente registro em aditivo contratual.

(B) a empregadora deverá instruir Dante, de maneira expressa e ostensiva, quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho, devendo Dante assinar termo de responsabilidade assumindo o compromisso de seguir as instruções fornecidas pela empregadora.

(C) Dante deve suportar os custos pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto.

(D) a empregadora deve reembolsar todas as despesas arcadas por Dante para a adequada prestação dos serviços.

(E) a empregadora não pode convocar Dante para reuniões ou outras atividades presenciais, sob pena de ser descaracterizado o regime de teletrabalho.

37.FCC - 2022 - TRT-PR - Técnico Administrativo

Adrian, empregado bancário, trabalha como escriturário em agência situada na cidade de Cascavel. O contrato escrito, celebrado entre empregado e empregador, contém cláusula que prevê a possibilidade de transferência do empregado para qualquer agência do território nacional. O empregado recebeu ordem escrita de transferência, devendo apresentar-se na agência da cidade de Paranaguá, para prestar os mesmos serviços, por um período de seis meses, sendo que no documento não há qualquer menção da necessidade que levou o empregador a alterar o local de trabalho. Considerando as disposições legais, Adrian

(A) não está obrigado a aceitar a transferência pois, sendo a mesma provisória, a ordem de transferência deveria indicar o valor do adicional de transferência que o empregador pretende pagar.

(B) está obrigado a aceitar a transferência porque trata-se de transferência provisória, com duração inferior a um ano, não sendo exigível a comprovação de real necessidade de serviço e nem de pagamento de adicional de transferência.

(C) está obrigado a aceitar a transferência, tendo em vista que há cláusula expressa em seu contrato de trabalho prevendo tal possibilidade.

(D) está obrigado a aceitar a transferência porque a mesma se dará entre cidades do mesmo Estado.



(E) não está obrigado a aceitar a transferência porque, mesmo havendo cláusula expressa em seu contrato de trabalho prevendo a sua possibilidade, é necessário que esta decorra de real necessidade de serviço.

38.FCC - 2022 - TRT-PR - Técnico Administrativo

Luna foi contratada como empregada pela empresa Festa Festou Eventos Ltda., para prestação de serviços não contínuos, definida em períodos de dias com trabalho e períodos de inatividade. Considerando as peculiaridades dessa modalidade de contratação,

(A) sendo convocada para a prestação de serviços, Luna não pode recusar, sob pena de restar descaracterizada a subordinação típica da relação de emprego.

(B) Luna somente terá direito a férias se, no período de doze meses, prestar serviços por, pelo menos, oito meses ao empregador, contínuos ou não.

(C) os períodos de inatividade, nos quais não há trabalho a ser executado, não são considerados tempo à disposição da empregadora, podendo Luna prestar serviços a outros contratantes.

(D) durante os períodos de inatividade, embora não haja trabalho a ser executado, Luna pode ser chamada a qualquer momento para o trabalho pela empregadora, razão pela qual tem direito ao recebimento, para esses períodos, de parcela indenizatória equivalente a 20% da remuneração pactuada.

(E) a empregadora pode convocar Luna para o trabalho, por qualquer meio de comunicação eficaz, informando qual será a jornada de trabalho, com pelo menos quarenta e oito horas de antecedência.

39.FCC - 2022 - TRT-PR - Analista Judiciário

Quanto ao contrato de trabalho,

(A) na vigência do contrato de trabalho, as invenções do empregado, quando decorrentes de sua contribuição pessoal e da instalação ou equipamento fornecidos pelo empregador, serão de sua propriedade exclusiva, salvo se o contrato de trabalho tiver por objeto, implícita ou explicitamente, pesquisa científica.

(B) quando por prazo determinado que, tacitamente, for prorrogado mais de uma vez, passará a vigorar sem determinação de prazo, desde que esta alteração seja feita por escrito.

(C) o intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário-mínimo ou àquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não.

(D) é ilícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada, mesmo quando houver autorização contratual expressa do empregado.



(E) caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores, as obrigações trabalhistas, com exceção das contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor.

40.FCC - 2022 - TRT-PR - Oficial de Justiça

Juvenal e a empresa Cerealista Moinho firmam contrato de trabalho por prazo determinado, do qual consta, por estipulação das partes, previsão sobre a possibilidade de eventual afastamento do empregado. Poucos dias antes do termo final da avença, o empregado sofre grave acidente de trabalho, perdurando o tratamento por quase três meses. No entanto, o empregador rescinde o contrato no término do prazo contratado. A atitude do empregador é

(A) correta, pois o contrato a prazo não é compatível com qualquer forma de suspensão ou interrupção, encerrando-se rigorosamente no prazo convencionado.

(B) incorreta, pois o contrato a prazo não é compatível com qualquer forma de suspensão ou interrupção, encerrando-se rigorosamente no prazo convencionado, salvo nas hipóteses de acidente de trabalho.

(C) incorreta, eis que o contrato deveria ser rompido no décimo sexto dia após o acidente de trabalho, já que o trabalhador estava sob a responsabilidade do INSS.

(D) incorreta, por tratar-se de acidente de trabalho, bem como diante da previsão contratual de afastamento, que encontra fundamento na lei.

(E) correta, pois o afastamento se deu por quase três meses, o que implica em recebimento pelo empregado de benefício previdenciário específico, não se justificando a manutenção do contrato até o retorno do empregado.

41.FCC - 2022 - TRT-RS - Analista Administrativo

Hipócrates presta serviços ao restaurante Ilha de Mykonos Comida Marítima Ltda., trabalhando das 12h às 20h, o qual funciona apenas aos sábados e domingos. Visando regulamentar a situação jurídica da relação de trabalho, o restaurante poderá firmar com Hipócrates contrato de trabalho

(A) intermitente, devendo garantir a remuneração mínima por 24 horas semanais.

(B) intermitente, o qual pode ser determinado em horas, dias ou meses.

(C) temporário, devendo garantir a remuneração mínima de 44 horas semanais.

(D) eventual, o qual pode ser pactuado em horas, dias ou mês, devendo, no entanto, estabelecer jornada e salário pelo mínimo de 36 horas semanais.

(E) eventual, o qual pode ser pactuado em horas, dias ou mês, com remuneração mínima de 1 salário mínimo.

42.FCC - 2022 - TRT-RS - Analista Judiciário

Zeus foi convocado e compareceu para ser testemunha em processo judicial, tendo ficado no fórum entre 10h e 14h no dia da audiência em 26/05/2022; Hipócrates, no mesmo dia 26/05/2022,



doou sangue, pela segunda vez no ano; Mercúrio, também no dia 26/05/2022, acompanhou sua filha de 8 anos em consulta médica. Considerando que os três trabalhadores regidos pela CLT se ausentaram do trabalho no dia 26/05/2022, à luz do que prevê o ordenamento jurídico trabalhista vigente,

- (A) apenas Mercúrio terá o dia de ausência remunerado.
- (B) todos terão o dia de ausência remunerado.
- (C) nenhum dos três terá o dia de ausência remunerado.
- (D) apenas Hipócrates e Zeus terão o dia de ausência remunerado.
- (E) apenas Mercúrio e Zeus terão o dia de ausência remunerado.

43.FCC - 2022 - TRT-RS - Analista Judiciário

Perseu, após o início da pandemia de Covid-19, passou a prestar serviços ao seu empregador em regime de teletrabalho. Não querendo o empregador mais arcar com os custos do fornecimento de infraestrutura para Perseu trabalhar remotamente, deseja que o empregado retorne para o trabalho presencial. Nessa hipótese, de acordo com previsão da Consolidação das Leis do Trabalho,

- (A) deverá haver mútuo acordo entre as partes, sendo que o período para a transição será de, pelo menos, 45 dias.
- (B) deverá haver mútuo acordo entre as partes, sendo que o período para a transição será de, pelo menos, 15 dias.
- (C) poderá o empregador unilateralmente determinar o retorno do empregado ao regime presencial, observando a antecedência mínima de 30 dias.
- (D) sempre após acordo mútuo entre empregado e empregador, poderá ocorrer a reversão ao trabalho presencial, observada a antecedência mínima de 30 dias.
- (E) poderá o empregador unilateralmente determinar o retorno do empregado ao regime presencial, observando a antecedência mínima de 15 dias.

44.FCC - 2022 - TRT-RS - Técnico Judiciário

Conforme previsão da Consolidação das Leis do Trabalho, considere as assertivas abaixo a respeito do teletrabalho:

- I. Ficarão sempre a cargo do empregador os custos pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, sendo que as utilidades fornecidas por essa modalidade de trabalho compõem a remuneração do empregado.
- II. O empregador que desejar retornar o empregado do regime de teletrabalho para o presencial deverá avisar com antecedência mínima de 30 dias, para que o empregado possa ter tempo hábil de reorganizar sua rotina doméstica.



III. A adoção do regime de teletrabalho sempre se dará por meio de aditivo contratual, após acordo mútuo entre empregado e empregador.

IV. O empregador deverá instruir os empregados em regime de teletrabalho quanto às precauções que devem tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho, podendo o empregador exigir do trabalhador que firme termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) III e IV.
- (B) II e IV.
- (C) I e IV.
- (D) II e III.
- (E) I e II.

45.FCC - 2022 - TRT-RS - Técnico Judiciário

Iris é doadora regular de sangue e no último ano de contrato praticou a ação de doar sangue em três oportunidades, deu à luz um filho, bem como contraiu matrimônio. Considerando o que dispõe a Consolidação das Leis do Trabalho, Iris pôde se ausentar do trabalho no último ano sem prejuízo do seu salário por

- (A) 7 dias.
- (B) 11 dias.
- (C) 9 dias.
- (D) 13 dias.
- (E) 8 dias.

46.FCC - 2022 - TRT-RS - Técnico Judiciário

Afrodite é empregada da empresa Céu de Atenas S/A e ocupa cargo de confiança na referida empresa há 12 anos, recebendo gratificação de função. Por deliberação do Conselho da empresa, sem justo motivo, Afrodite retornará ao seu cargo efetivo a partir do próximo mês. Conforme o que prevê a Consolidação das Leis do Trabalho, Afrodite

- (A) continuará percebendo 50% da gratificação de função, eis que essa reversão, sem justo motivo, decorrido o mínimo de 10 anos, assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento de 50% da gratificação correspondente.
- (B) deverá permanecer recebendo a gratificação de função, eis que ultrapassado o prazo mínimo de 5 anos de recebimento, incorporando-se ao seu patrimônio jurídico.
- (C) deverá permanecer recebendo a gratificação de função, eis que ultrapassado o prazo mínimo de 10 anos de recebimento, incorporando-se ao seu patrimônio jurídico.



(D) deverá permanecer recebendo a gratificação de função, eis que após 2 anos de recebimento, apenas por justo motivo o empregado nessas condições perde o direito à gratificação de função.

(E) perderá o direito à gratificação de função, eis que essa reversão, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente

47.FCC/TRT2 – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2018

Silvério é porteiro num condomínio residencial e durante três anos prestou horas extras habitualmente. Ocorre que o condomínio pretende diminuir seus gastos, suprimindo pela metade as horas extras de seus empregados. Neste caso, Silvério

(A) fará jus a uma indenização pela supressão parcial das horas extras, correspondente ao valor de um mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, cujo cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 18 meses anteriores à mudança.

(B) não fará jus a uma indenização pela supressão das horas extras, uma vez que a mesma somente é devida no caso de supressão total e não parcial, como ocorreu no presente caso.

(C) fará jus a uma indenização pela supressão parcial das horas extras, correspondente ao valor de um mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, cujo cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 6 meses anteriores à mudança, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão.

(D) fará jus a uma indenização pela supressão parcial das horas extras, correspondente ao valor de um mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, cujo cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 12 meses anteriores à mudança, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão.

(E) não fará jus a uma indenização pela supressão das horas extras, uma vez que a mesma somente é devida quando o empregado as preste habitualmente pelo prazo de cinco anos, o que não ocorreu no presente caso.

48.FCC/TRT2 – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2018

A respeito do contrato individual de trabalho e de acordo com a legislação vigente, considere:

I. Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder, dentro de 6 meses, a outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos.

II. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a 3 meses no mesmo tipo de atividade, ou por tempo superior a 6 meses em outro tipo de atividade.

III. Apenas quando o empregado for despedido por falta grave, no caso de readmissão, não serão computados no tempo de serviço os períodos, contínuos ou não, em que tiver trabalhado anteriormente na empresa.



Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) II e III.
- (B) I e II.
- (C) I.
- (D) II.
- (E) III.

49.FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2018

Mauro trabalha na sede da empresa Cristal Ltda, localizada em São Paulo, e ocupa o cargo de Gerente de Produtos, enquadrado como cargo de confiança. O setor em que Mauro trabalha será totalmente desativado e passará a ser desenvolvido na filial da empresa, localizada na cidade de Campinas, interior do Estado de São Paulo. Nesse caso, nos termos da lei trabalhista vigente e do entendimento sumulado do TST, é correto afirmar que a empresa Cristal Ltda

- (A) poderá transferir Mauro e qualquer outro empregado da empresa, unilateralmente, pois a transferência de empregado para outra localidade diversa da que resultar o contrato sempre será permitida, ainda que não haja anuência do empregado.
- (B) não poderá, apesar de Mauro exercer cargo de confiança, unilateralmente, transferi-lo para a cidade de Campinas, ainda que haja comprovação da necessidade do serviço, pois não houve extinção do estabelecimento.
- (C) poderá transferir Mauro, unilateralmente, para a cidade de Campinas, visto que exerce cargo de confiança, desde que haja comprovação da necessidade do serviço.
- (D) somente poderá transferir Mauro para a cidade de Campinas/SP, unilateralmente, se houver previsão explícita no contrato de trabalho.
- (E) poderá transferir Mauro, unilateralmente, para a cidade de Campinas, pois exerce cargo de confiança, independentemente da comprovação da necessidade do serviço.

50.FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2018

Acerca da suspensão e interrupção do contrato de trabalho, de acordo com a legislação vigente e entendimento sumulado do TST:

- (A) o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário por 1 dia por ano para acompanhar filho de até 5 anos em consulta médica ou exames complementares.
- (B) para a proteção do emprego, o contrato de trabalho poderá ser suspenso, por um período improrrogável de 2 a 5 meses, para participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, desde que haja concordância formal do empregado e independentemente de previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho.



(C) o afastamento do empregado em virtude das exigências do serviço militar, ou de outro encargo público, constituirá motivo para alteração ou rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador, não se configurando hipótese de suspensão ou interrupção do contrato de trabalho.

(D) durante o período de suspensão contratual para participação em curso ou programa de qualificação profissional, o empregado não fará jus aos benefícios voluntariamente concedidos pelo empregador.

(E) assegura-se o direito à manutenção de plano de saúde ou de assistência médica oferecido pela empresa ao empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho em virtude de auxílio-doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez.

51.FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2018

Considere as seguintes hipóteses:

I. Camila, irmã de Vânia, faleceu hoje em razão de complicações decorrentes de uma cirurgia estética.

II. Fernanda se casou hoje às 19:00 horas. A cerimônia está marcada na casa da família na cidade de Itapetininga.

III. Norberto pretende se alistar eleitor, nos termos da legislação pertinente.

IV. Sônia está grávida. Gilberto, seu marido, pretende acompanhar suas consultas médicas para possibilitar um contato próximo com seu filho.

Nesses casos, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, Vânia, Fernanda, Norberto e Gilberto poderão deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário, respectivamente, por até

(A) três dias consecutivos, três dias consecutivos, dois dias consecutivos ou não, cinco dias.

(B) dois dias consecutivos, dois dias consecutivos, três dias consecutivos ou não, dois dias.

(C) dois dias consecutivos, três dias consecutivos, três dias consecutivos, três dias.

(D) três dias consecutivos, dois dias consecutivos, três dias consecutivos, três dias.

(E) dois dias consecutivos, três dias consecutivos, dois dias consecutivos ou não, dois dias.

52.FCC/TRT2 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2018

Vânia, empregada regularmente contratada da empresa Embalagens “D” Ltda., quando estava grávida de 22 semanas, infelizmente sofreu um aborto espontâneo, comprovado por atestado médico oficial. Neste caso, seu contrato de trabalho será

(A) suspenso, e Vânia terá direito a um repouso remunerado de 10 dias.

(B) interrompido, e Vânia terá direito a um repouso remunerado de 10 dias.

(C) suspenso, e Vânia terá direito a um repouso remunerado de 15 dias.



(D) interrompido, e Vânia terá direito a um repouso remunerado de 2 semanas.

(E) interrompido, e Vânia terá direito a um repouso remunerado de 15 dias.

53.FCC/TRT15 – Analista – Área Administrativa - 2018

O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário,

(A) até 3 dias consecutivos, em virtude de casamento.

(B) até 2 dias consecutivos ou não, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica.

(C) até 3 dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira.

(D) até 2 dias por ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica.

(E) pelo tempo que se fizer necessário, para estudar e realizar provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior.

54.FCC/TST – Analista Judiciário–Área Judiciária - 2017

A respeito do teletrabalho previsto na Lei nº 13.467 de 2017, considere:

I. Entende-se teletrabalho a prestação de serviços exclusivamente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo.

II. Por determinação do empregador, poderá haver o retorno do empregado em regime de teletrabalho para a modalidade presencial, respeitado o período de transição de, no mínimo, 15 dias, constando de aditivo contratual.

III. A alteração contratual atinente à mudança do regime presencial para o de teletrabalho só pode ser efetivada se houver acordo mútuo entre empregado e empregador, devendo ser formalizada mediante aditivo contratual.

IV. O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento descaracteriza o regime de teletrabalho.

V. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, não sendo exigida a especificação das atividades que serão realizadas pelo empregado.

Está correto o que consta APENAS em

(A) II, III e IV.

(B) I, II e V.

(C) III, IV e V.



(D) II e III.

(E) I e IV.

55.FCC/TRT-PE – Analista – Área Judiciária – 2018

Visando apurar desvios que estão ocorrendo no setor de compras da empresa, o Gerente responsável contrata empresa de auditoria e a autoriza a utilizar um polígrafo (detector de mentiras) para apurar quais empregados estavam prestando informações erradas à investigação. A situação concreta apontada

(A) inclui-se no poder de direção do empregador, mais especificamente no poder de controle, sendo autorizada pelo ordenamento jurídico, desde que não exponha os empregados a situação vexatória.

(B) inclui-se no poder de direção do empregador, mais especificamente no poder disciplinar, sendo autorizada pelo ordenamento jurídico de forma ampla.

(C) inclui-se no poder de direção do empregador, mais especificamente no poder de organização, mas somente terá validade se os questionamentos realizados por meio do polígrafo restringirem-se a questões de trabalho, não abrangendo questionamentos sobre a vida privada dos empregados.

(D) viola a intimidade e a vida privada dos empregados, tendo em vista que a utilização do polígrafo está sendo feita por terceiro, alheio à relação de emprego, a quem não é atribuído o poder de direção, que é inerente à figura do empregador.

(E) viola a intimidade e a vida privada dos empregados, causando danos à sua honra e à sua imagem, uma vez que a utilização do polígrafo extrapola o exercício do poder diretivo do empregador, por não ser reconhecido pelo ordenamento jurídico brasileiro como forma de controle de empregados.

56.FCC/TRT-PE – Técnico – Área Administrativa – 2018

O liame que se estabelece entre o empregador e seu empregado possui natureza jurídica contratual. Conforme previsões contidas na Consolidação das Leis do Trabalho sobre o contrato individual de trabalho e os sujeitos que o compõem,

(A) considera-se empregado toda pessoa física ou jurídica que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante pagamento de valor fixo mensal.

(B) diante do princípio da tutela ao trabalhador a lei prevê que o contrato somente será válido se for acordado expressamente e por escrito.

(C) para configuração do contrato de trabalho distingue-se entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o executado no domicílio do empregado, ainda que presentes os pressupostos da relação de emprego.



- (D) para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a seis meses no mesmo tipo de atividade.
- (E) o contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de um ano, admitindo-se, dentro deste prazo, até duas prorrogações, sob pena de passar a vigorar sem determinação de prazo.

57.FCC/TRT-PE – Técnico – Área Administrativa – 2018

Interrupção e suspensão do contrato empregatício são institutos que tratam da sustação, restrita ou ampliada, dos efeitos contratuais durante certo lapso temporal. Assim, enquadram-se como modalidades de interrupção e suspensão, respectivamente:

- (A) afastamento por doença até o 15º dia – aposentadoria por invalidez.
- (B) descanso semanal remunerado – depoimento como testemunha judicial ao tempo que for necessário.
- (C) qualificação profissional para participação do empregado promovido pelo empregador – férias anuais.
- (D) dias em que estiver realizando exame vestibular para ingresso no ensino superior – licença paternidade.
- (E) encargo público não obrigatório – doação de sangue voluntária por um dia a cada 12 meses.

58.FCC/TRT-RN – Técnico Administrativo - 2017

Leôncio é vendedor da loja de Auto Peças Sorte Sua Ltda., sendo obrigado pelo seu empregador a usar uniforme com a logomarca da loja, que consiste em uma camisa que muda de cor a cada mês: pode ser azul, verde, vermelha, rosa ou laranja. O empregado recebe a vestimenta sem qualquer ônus. No mês em que o uniforme possui cor da qual desgosta, Leôncio recusasse a usá-lo, utilizando sua própria vestimenta no local de trabalho. Tendo em vista a doutrina, a legislação vigente, bem como as alterações introduzidas pela Lei no 13.467/2017,

- (A) o uso obrigatório de uniforme deve fazer parte do regulamento interno da empresa, com registro no Ministério do Trabalho, razão pela qual, se não estiverem satisfeitas tais exigências, pode Leôncio se recusar a utilizá-lo.
- (B) Leôncio pode se recusar a usar o uniforme da empresa se assim preferir, uma vez que a definição da vestimenta no meio ambiente laboral deve ser tomada em conjunto, entre empregado e empregador.
- (C) Leôncio é obrigado a usar o uniforme imposto pelo empregador, desde que este seja o responsável pela sua higienização, ou seja, arque com os custos da lavagem.
- (D) cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, sendo lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa, razão pela qual Leôncio não pode se recusar a utilizá-lo.



(E) Leôncio pode se recusar a utilizar o uniforme se, além da logomarca da empresa, constarem outras de empresas parceiras, uma vez que não é empregado destas.

59.FCC/TST – Analista Judiciário–Área Administrativa - 2017

Catarina ficou afastada do trabalho por 120 dias em razão de licença maternidade. Ao retornar às suas funções, escorregou em uma escada da empresa, sofrendo fraturas que exigiram seu afastamento do trabalho por 45 dias. Recebeu auxílio doença acidentário. Após a alta do INSS retornou às suas atividades, mas um mês depois a empresa lhe concedeu férias, tendo em vista que o término do período concessivo estava próximo. Em relação ao contrato de trabalho, os períodos de afastamento de Catarina caracterizam, respectivamente

- (A) interrupção, interrupção durante 15 dias, suspensão durante 30 dias e interrupção.
- (B) suspensão, suspensão durante 15 dias, interrupção durante 30 dias e suspensão.
- (C) suspensão, suspensão durante 45 dias e suspensão.
- (D) interrupção, interrupção durante 45 dias e interrupção.
- (E) interrupção, suspensão durante 15 dias, interrupção durante 30 dias e interrupção.

60.FCC/TST – Analista Judiciário–Área Administrativa - 2017

Florence foi contratada como gerente de comércio exterior pela empresa Internacional Comércio e Exportação Ltda. Após dois anos da contratação, foi eleita para o cargo de diretora, sendo-lhe informado que se tratava de cargo de confiança a ser ocupado interinamente. Após ser diretora por doze anos, foi revertida pelo empregador para o cargo de gerente de comércio exterior, deixando o exercício da função de confiança. Em relação à situação de Florence,

- (A) após ocupar cargo de confiança, principalmente o de diretor, o empregado não pode ser revertido para o cargo anteriormente ocupado, pois isso caracteriza rebaixamento de função, que é vedado pelo ordenamento jurídico.
- (B) após ocupar cargo de confiança, o empregado pode ser revertido para o cargo anteriormente ocupado, com ou sem justo motivo, não lhe sendo assegurado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva função.
- (C) após ocupar cargo de confiança, o empregado pode ser revertido para o cargo anteriormente ocupado e, se tal reversão não decorreu de justo motivo e o cargo foi ocupado por dez ou mais anos, o empregado tem assegurado o direito à manutenção da gratificação correspondente.
- (D) trata-se de hipótese de rebaixamento de função que somente pode ser considerada válida se houver a concordância do empregado, devendo-lhe ser assegurado o direito à manutenção da gratificação correspondente se ocupou o cargo por dez ou mais anos.



(E) trata-se de hipótese de rebaixamento de função que somente pode ser considerada válida se houver a concordância do empregado, mas, em nenhum caso, lhe é assegurada a manutenção do direito à gratificação correspondente.

61.FCC/TST – Analista Judiciário–Área Judiciária - 2017

A respeito da interrupção e suspensão do contrato de trabalho,

(A) é causa de suspensão do contrato de trabalho o afastamento do empregado para cumprimento das exigências do serviço militar sendo que, implementada a baixa do respectivo encargo, o empregado deverá reassumir imediatamente o seu emprego, sob pena de se caracterizar abandono.

(B) o empregado tem direito de faltar, sem prejuízo do salário, por até dois dias consecutivos em virtude de falecimento de primo de primeiro grau, desde que referido parente residisse com o mesmo, independente de ciência do empregador desta condição.

(C) considera-se justificada a ausência do empregado por 1 dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica e de pelo tempo necessário para acompanhar sua esposa ou companheira em até 6 (seis) consultas médicas, ou em exames complementares, durante o período de gravidez.

(D) na suspensão do contrato de trabalho para participação do empregado em curso de qualificação profissional oferecido pelo empregador, poderá este conceder ao trabalhador ajuda de custo mensal sem prejuízo da suspensão contratual, desde que inferior a 50% do salário.

(E) nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior, não poderá o empregado deixar de comparecer na empresa.

62.FCC/TRT24 – Técnico Judiciário - 2017

Relativamente ao contrato de trabalho, segundo a legislação,

(A) o contrato de experiência não poderá exceder de 3 meses.

(B) considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada.

(C) não se admite que o contrato individual de trabalho seja acordado de maneira tácita, mas apenas de maneira expressa, verbalmente ou por escrito e por prazo determinado ou indeterminado.

(D) considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder, dentro de 8 meses, a outro contrato por prazo determinado, inclusive se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos.



(E) para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a 1 ano no mesmo tipo de atividade.

63.FCC/TRT24 – Técnico Judiciário - 2017

As alterações do contrato de trabalho são disciplinadas na Consolidação das Leis do Trabalho e a preocupação do legislador centrou-se nos aspectos das vontades das partes, da natureza da alteração e dos efeitos que esta gerará para determinar se será válida ou não. Em razão disso, excluem-se naturalmente da análise da legalidade as alterações obrigatórias, que são imperativamente impostas por lei ou por normas coletivas. No tocante às alterações do contrato de trabalho, estabelece a legislação vigente:

(A) É vedada, em qualquer hipótese, a transferência de empregados que exerçam cargo de confiança.

(B) Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, mesmo que resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado.

(C) Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança.

(D) É ilícita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado.

(E) Mesmo que não haja necessidade de serviço o empregador poderá transferir o empregado para localidade diversa da que resultar do contrato, mas, nesse caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar, sempre superior a 25% dos salários que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar essa situação.

64.FCC/TRT24 – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2017

Hefesto trabalhou por 3 anos na empresa Netuno Equipamentos Náuticos em sua matriz situada no município do Rio de Janeiro, quando foi transferido para a filial da empresa na cidade de Santos, para exercer as mesmas funções em substituição a empregado que sofreu acidente de trabalho. Permaneceu em Santos por 5 meses, retornando para a matriz, na cidade do Rio de Janeiro. Nesta situação, a transferência será considerada regular

(A) independentemente do consentimento do trabalhador, em razão do poder diretivo do empregador.

(B) caso houvesse necessidade do serviço, ficando o empregador obrigado a um pagamento suplementar, nunca inferior a 25% dos salários do trabalhador, enquanto durar a transferência.

(C) se Hefesto exercesse um cargo de confiança, ainda que a alteração não tenha decorrido de real necessidade de serviço.

(D) para os empregados cujos contratos tenham como condição, implícita ou explícita, a transferência, ainda que esta não tenha decorrido de real necessidade de serviço.



(E) independente da necessidade do serviço, desde que ocorra de forma definitiva e haja o pagamento de adicional de transferência de, no mínimo, 15% do salário do trabalhador.

65.FCC/TRT24 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2017

Sócrates foi aposentado por invalidez pelo INSS após ter trabalhado por dez anos na empresa Deuses Imortais. Em razão desse fato o plano de saúde do trabalhador foi cancelado pela empregadora uma vez que ela arcava integralmente com os respectivos custos. Nesta situação, conforme legislação aplicável e entendimento sumulado pelo Tribunal Superior do Trabalho,

(A) a opção pela manutenção do plano de saúde constitui uma faculdade da empregadora, mas não há obrigação legal neste sentido.

(B) há determinação legal para que a empregadora mantenha o plano de saúde pelo prazo mínimo de 12 meses, quando então ocorreria o término da estabilidade do trabalhador.

(C) o plano de saúde deve ser mantido pela empregadora porque o contrato de trabalho está suspenso diante da aposentadoria por invalidez.

(D) a empregadora atuou de forma correta uma vez que com a aposentadoria por invalidez houve a ruptura do contrato de trabalho, não ensejando mais nenhuma obrigação contratual.

(E) a aposentadoria por invalidez interrompe o contrato de trabalho pelo prazo de 24 meses, razão pela qual o plano de saúde deve ser mantido até o término deste prazo.

66.FCC/TRT24 – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2017

Urano teve o seu contrato de trabalho suspenso em razão de licença por gozo do benefício previdenciário de auxílio-doença previdenciário comum (código B-31). Neste período de suspensão do contrato, o empregado terá direito

(A) aos depósitos do FGTS durante a paralisação dos serviços.

(B) ao pagamento dos salários pelo empregador do período de afastamento.

(C) a computar o tempo de afastamento para todos os efeitos legais.

(D) às vantagens ocorridas na sua ausência que tenham sido atribuídas à categoria que pertencia.

(E) à prorrogação do final do contrato por prazo determinado, mesmo que não tenha havido prévio acordo com o empregador.

67.FCC/TRT11 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2017

Lucila, em razão da abertura involuntária do colo do útero, de forma prematura, comprovada por atestado médico oficial, sofreu um aborto na segunda semana de gestação. Neste caso, o contrato de trabalho de Lucila será

(A) interrompido e ela terá direito a dez dias de repouso.

(B) suspenso e ela terá direito a duas semanas de repouso.



- (C) interrompido e ela terá direito a duas semanas de repouso.
- (D) suspenso e ela terá direito a quinze dias de repouso.
- (E) suspenso e ela terá direito a uma semana de repouso.

68.FCC/TRT11 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2017

Considere as hipóteses abaixo.

- I. Luciana casou-se na última terça-feira deixando de comparecer no seu emprego por três dias consecutivos.
- II. Dorivaldo deixou de comparecer no seu emprego por dois dias consecutivos em razão do falecimento de seu irmão.
- III. Gildete está de férias.
- IV. Simone está em gozo de seu repouso semanal remunerado.

Tratam-se de hipóteses de interrupção do contrato de trabalho as indicadas em

- (A) II, III e IV, apenas.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

69.FCC/TRT11 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2017

No tocante à alteração do contrato de trabalho, considere:

- I. Empregado transferido, por ato unilateral do empregador, para local mais distante de sua residência, tem direito a suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte.
- II. Considera-se alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança.
- III. Ao empregador é vedado transferir o empregado com a mudança de seu domicílio, sem a sua anuência, para localidade diversa da que resultar do contrato. Esta proibição estende-se para os empregados que exerçam cargo de confiança.
- IV. Não é lícita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado, devendo ocorrer a rescisão contratual ante a previsão expressa da Consolidação das Leis do Trabalho.

Está correto o que se afirma APENAS em



- (A) I, III e IV.
- (B) II.
- (C) I, II e III.
- (D) I.
- (E) II, III e IV.

70.FCC/TRT20 – Oficial de Justiça Avaliador – 2016

No curso do contrato de trabalho, podem ocorrer certos eventos que impliquem na ausência de prestação de serviços, mas sem acarretar a cessação do vínculo de emprego. Quanto a essas hipóteses definidas por lei como suspensão e interrupção do contrato de trabalho:

- (A) Ao empregado afastado do emprego em razão de interrupção, são asseguradas, por ocasião de sua volta, todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa, o que não ocorre nos casos de suspensão.
- (B) O afastamento do empregado em virtude das exigências do serviço militar, ou de outro encargo público, constitui motivo justo para alteração ou rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador.
- (C) O afastamento do empregado por motivo de doença suspende o contrato de trabalho por 15 dias e interrompe o contrato a partir do 16º dia.
- (D) Em caso de aborto espontâneo, comprovado por atestado médico oficial, a mulher terá direito a um período de repouso remunerado de duas semanas, ensejando hipótese de interrupção do contrato de trabalho.
- (E) Os dias em que comprovadamente o empregado for prestar exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior serão considerados por lei hipótese de suspensão do contrato de trabalho.

71.FCC/TRT20 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2016

A empresa onde Orpheu trabalha pretende incrementar sua linha de produção, oferecendo a ele a participação em curso de qualificação profissional, com duração de quatro meses, conforme previsão contida em convenção coletiva de trabalho. Orpheu assinou documento concordando com a oferta de seu empregador. Nessa situação, preenchidos os requisitos legais previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, o contrato de trabalho ficará

- (A) suspenso, não fazendo jus ao pagamento de salários durante o período de afastamento.
- (B) interrompido, fazendo jus ao pagamento de salários durante o período de afastamento.
- (C) suspenso, sem o pagamento de salários durante o período de afastamento, mas com uma ajuda de custo de 50% do valor do salário, conforme previsão legal.



- (D) interrompido, tendo direito legal a ajuda compensatória mensal no valor das refeições, despesas com transporte e 50% do valor do salário durante o afastamento.
- (E) rescindido, sem caracterizar suspensão ou interrupção e sem qualquer consequência de ordem financeira para as partes durante o afastamento, com novação do contrato a partir do retorno ao serviço normal.

72.FCC/TRT20 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2016

A empresa Mitos S/A contratou Perseu para trabalhar como auditor fiscal na filial do município de São Paulo. Decorridos oito meses, esta filial foi extinta e Perseu foi transferido para a matriz da empresa em Brasília, mesmo sem sua anuência. Nessa situação, a transferência será considerada

- (A) ilegal porque não houve anuência do empregado, sendo de plano rescindido o contrato de trabalho.
- (B) lícita quando ocorrer a extinção do estabelecimento em que trabalha o empregado.
- (C) regular porque não há previsão legal para esta situação, podendo assim ser exercido o poder diretivo do empregador com base no jus variandi.
- (D) irregular porque a alteração das respectivas condições de trabalho só é possível por mútuo consentimento.
- (E) legal desde que ocorra um pagamento suplementar, nunca inferior a 25% do salário do empregado.

73.FCC/TRT20 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2016

São consideradas hipóteses de suspensão e interrupção do contrato de trabalho, respectivamente,

- (A) férias anuais remuneradas; descansos semanais remunerados.
- (B) aviso prévio trabalhado; aposentadoria por invalidez.
- (C) licença nojo de 2 dias por luto de familiar; dia de feriado religioso.
- (D) aposentadoria por invalidez; doação voluntária de sangue por um dia durante o ano.
- (E) férias coletivas; participação em curso ou programa de qualificação.

74.FCC/TRT20 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2016

Minerva foi admitida em 2010 para trabalhar como corretora para a empresa Gama Participações Imobiliárias S/A. Após dois anos, ela passou a exercer o cargo de confiança de gerente de corretores, em razão de afastamento por acidente de trabalho do gerente Dionísio, recebendo gratificação de função. Dezoito meses após essa substituição, Minerva foi revertida ao cargo efetivo ocupado anteriormente de corretora, deixando o exercício de função de confiança, em decorrência do retorno ao trabalho de Dionísio, deixando de receber a gratificação de função. Conforme previsão legal e sumulada do Tribunal Superior do Trabalho, em relação à Minerva, a hipótese apresentada:



- (A) será considerada alteração unilateral prejudicial, o que implica em irregularidade, cabendo indenização prevista em lei no valor da gratificação de função que passa a ser incorporada ao seu salário.
- (B) resultará em pagamento complementar, nunca inferior a 25% do seu salário normal, em razão de modificação contratual lesiva.
- (C) somente será revestida de regularidade caso tenha havido anuência formal de Minerva, com participação do sindicato profissional.
- (D) é regular porque não será considerada alteração unilateral a determinação do empregador para que o empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança, sem qualquer consequência pecuniária.
- (E) somente será possível se decorrer da real necessidade de serviço, caracterizando alteração unilateral lícita e prevista em lei, mas incorporando 50% da gratificação de função para cada ano ou fração igual ou superior a seis meses do exercício da função de confiança.

75.FCC/TRT20 – Oficial de Justiça Avaliador – 2016

Hermes foi contratado pela empresa Gama Engenharia para trabalhar como apontador no Município de Aracaju. Havia cláusula no contrato prevendo a possibilidade de transferência em razão de necessidade do serviço. Após dez meses, Hermes foi transferido em definitivo para o Município de Estância, acarretando mudança de seu domicílio, sob fundamento de real necessidade do serviço, sem qualquer comprovação. Nesse caso, conforme legislação aplicável e jurisprudência sumulada pelo Tribunal Superior do Trabalho, a transferência será

- (A) correta, porque havia cláusula expressa possibilitando a transferência a qualquer tempo em razão de alegação de necessidade do serviço.
- (B) presumidamente abusiva, porque apesar da previsão contratual de possibilidade de transferência, deverá ser comprovada a necessidade do serviço.
- (C) ilegal, porque a lei prevê a possibilidade de alteração de local de trabalho somente após 1 ano da contratação, para evitar lesividade ao trabalhador, ainda que ocorra alegação de necessidade do serviço.
- (D) ilegal, porque é prevista a inamovibilidade como garantia ao trabalhador, salvo se houver vantagem econômica com acréscimo salarial de 25% e anuência expressa do empregado, ainda que não se comprove a necessidade do serviço.
- (E) correta, porque a transferência seguiu todos os requisitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, fazendo parte do *jus variandi* do empregador alterar o local de trabalho do empregado, mesmo sem cláusula contratual expressa, em razão da alegação de necessidade do serviço.

76.FCC/TRF3 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2016



Maria Dolores, analista de sistemas da empresa Digital S/A, ficou afastada de suas atividades durante quatro períodos: 14 dias, em razão de um pequeno acidente doméstico; 03 dias, em virtude de casamento; 10 dias, em razão de uma cirurgia de retirada de varizes e 03 dias, em razão de suspensão disciplinar.

Analisando-se a situação acima, o contrato de trabalho de Maria Dolores, durante os afastamentos esteve, respectivamente,

- (A) interrompido, interrompido, interrompido e suspenso.
- (B) suspenso, suspenso, interrompido e interrompido.
- (C) interrompido, interrompido, suspenso e suspenso.
- (D) suspenso, interrompido, interrompido e interrompido.
- (E) interrompido, suspenso, suspenso e interrompido.

77.FCC/TRT23 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2016

Considerando a jurisprudência sumulada do TST sobre abono de faltas, considere:

I. A justificção da ausência do empregado motivada por doença, para a percepção do salário-enfermidade e da remuneração do repouso semanal, deve observar a ordem preferencial dos atestados médicos estabelecida em lei.

II. As faltas ou ausências decorrentes de acidente do trabalho não são consideradas para os efeitos de duração de férias, mas serão para fins de cálculo da gratificação natalina.

III. As faltas justificadas pela lei são consideradas como ausências legais e, por isso, não serão descontadas para o cálculo do período de férias.

IV. Empregado intimado a comparecer como testemunha à Justiça do Trabalho não terá as horas em que faltar ao serviço descontadas de seus salários.

V. Os primeiros 15 dias de ausência ao trabalho devem ser abonados por médico a serviço de repartição federal, estadual ou municipal de saúde.

Está correto o que consta APENAS em

- (A) II, III e IV.
- (B) I, III e V.
- (C) II, IV e V.
- (D) I, II e V.
- (E) I, III e IV.

78.FCC/TRT23 – Técnico Judiciário – Área Judiciária - 2016

Considere:



I. Férias.

II. Ausência do empregado por até dois dias consecutivos em caso de falecimento de ascendente.

III. Intervalo para refeição e descanso.

Os itens I, II e III são hipóteses de

(A) suspensão, interrupção e suspensão do contrato de trabalho, respectivamente.

(B) interrupção do contrato de trabalho.

(C) suspensão do contrato de trabalho.

(D) interrupção, interrupção e suspensão do contrato de trabalho, respectivamente.

(E) suspensão, suspensão e interrupção do contrato de trabalho, respectivamente.

79.FCC/TRT14 – Técnico Judiciário - 2016

Um dos princípios do Direito do Trabalho é a continuidade da relação de emprego. Entretanto, há determinadas situações que ocorre uma sustação temporária das obrigações e efeitos do contrato de trabalho, denominadas pela Doutrina como suspensão ou interrupção do contrato de trabalho. É considerada como modalidade de suspensão do contrato de trabalho:

(A) aposentadoria por invalidez.

(B) licença paternidade.

(C) afastamento em caso de aborto espontâneo e não criminoso.

(D) repouso semanal remunerado.

(E) afastamento por 2 dias consecutivos em caso de falecimento de cônjuge.

80.FCC/TRT14 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2016

Os contratos individuais de trabalho são bilaterais e consensuais. Entretanto é possível ocorrer alterações, suspensão e interrupção desses contratos, sendo correto que:

(A) Será sempre lícita a alteração unilateral das condições contratuais quando houver comprovada dificuldade financeira econômica do empregador e a prévia comunicação ao sindicato da categoria profissional.

(B) É considerada alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança.

(C) Havendo suspensão ou interrupção do contrato, ao empregado afastado não serão asseguradas, por ocasião de sua volta, todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia a empresa.



(D) É lícita a transferência do empregado para localidade diversa da que resultar do contrato acarretando a mudança de domicílio, mesmo sem a sua anuência, quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado.

(E) A aposentadoria por invalidez não interrompe ou suspende, mas sim extingue o contrato de trabalho, ainda que o empregado recupere em 5 anos a sua capacidade laborativa e seja cancelada a sua aposentadoria pelo INSS, não ficando obrigado o empregador ao pagamento de indenização.

81.FCC/TRT14 – Analista Judiciário – Avaliador Federal - 2016

Está configurada a suspensão dos efeitos do contrato de trabalho em caso de

(A) férias anuais remuneradas.

(B) ausência ao serviço por 03 dias consecutivos em virtude de casamento.

(C) aposentadoria por invalidez.

(D) férias coletivas de determinado setor da empresa.

(E) no dia em que o trabalhador estiver comprovadamente realizando exame vestibular para ingresso em ensino superior.

82.FCC/TRT9 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2015

Juliana, gerente regional de vendas e exercente de cargo de confiança, foi informada de que iria ser transferida para trabalhar na filial de sua empregadora, acarretando a mudança de seu domicílio, sem que fosse comprovada, pela empresa, a real necessidade de serviço naquele lugar e sem a sua anuência. Diante da situação apresentada, Juliana

(A) é obrigada a aceitar a transferência, desde que receba o adicional de transferência de 25% sobre seu salário.

(B) é obrigada a aceitar a transferência, uma vez que exerce cargo de confiança.

(C) não é obrigada a aceitar a transferência, pois o cargo de confiança está restrito à região para a qual foi contratada.

(D) não é obrigada a aceitar a transferência, sendo requisito essencial a comprovação pelo empregador da real necessidade de serviço.

(E) é obrigada a aceitar a transferência, pois decorre do jus variandi do empregador, independentemente da vontade da trabalhadora.

83.FCC/TRT3 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2015

Mário ausentou-se do trabalho por três dias por ter se casado, tirando suas férias vencidas em seguida, e, finalmente, deixando de retornar ao trabalho por ter acompanhado sua esposa que foi, voluntariamente, doar sangue, sem previsão de abono de falta em norma coletiva. Nos casos expostos, tem-se, respectivamente, a caracterização no contrato de trabalho de:



- (A) interrupção, interrupção e suspensão, respectivamente.
- (B) interrupção, suspensão e suspensão, respectivamente.
- (C) suspensão, interrupção e interrupção, respectiva mente.
- (D) suspensão, em todos os casos.
- (E) interrupção, em todos os casos.

84.FCC/TRT3 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2015

Relativamente às alterações do contrato de trabalho,

- (A) é considerada alteração unilateral vedada por lei a determinação do empregador para que o empregado com mais de dez anos no exercício de função de confiança, reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado.
- (B) o empregador pode, sem a anuência do empregado exercente de cargo de confiança, transferi-lo, com mudança de domicílio, para localidade diversa da que resultar do contrato de trabalho, independentemente de real necessidade de serviço.
- (C) o adicional de 25% do salário do empregado é devido nas hipóteses de transferência provisória e definitiva.
- (D) a extinção do estabelecimento não é causa de transferência do empregado, sendo obrigatória, nesse caso, a extinção do contrato de trabalho.
- (E) o empregador pode, sem a anuência do empregado cujo contrato de trabalho tenha condição, implícita ou explícita de transferência, transferi-lo, com mudança de domicílio, para localidade diversa da que resultar do contrato, desde que haja real necessidade de serviço.

85.FCC/TRT3 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2015

O contrato de trabalho é

- I. um contrato de direito público, devido à forte limitação sofrida pela autonomia da vontade na estipulação de seu conteúdo.
- II. concluído, como regra, intuito personae em relação à pessoa do empregador.
- III. um contrato sinalagmático.
- IV. um contrato sucessivo. A relação jurídica de emprego é uma “relação de débito permanente”, em que entra como elemento típico a continuidade, a duração.
- V. um contrato consensual. A lei, via de regra, não exige forma especial para sua validade.

Considerando as proposições acima, está correto o que consta APENAS em

- (A) III, IV e V.
- (B) III e V.



- (C) I, II e V.
- (D) I, III e IV.
- (E) I, II e IV.

86.FCC/TRT3 – Analista Judiciário – Avaliador Federal - 2015

No que tange ao contrato de experiência,

- (A) trata-se de um período inicial do contrato por prazo indeterminado, havendo, contudo, regras especiais aplicáveis em razão da precariedade da relação laboral no aludido período.
- (B) não se concebe hipótese de prorrogação do seu prazo, já que, em tal caso, o contrato se descaracterizaria.
- (C) o seu prazo máximo de duração é de 60 dias, prorrogável uma única vez.
- (D) pode ser prorrogado uma única vez, desde que respeitado o limite máximo de duração de 90 dias.
- (E) somente pode ser celebrado excepcionalmente, nas hipóteses em que o empregado vai ocupar cargo de confiança, sendo necessária uma avaliação prévia de sua conduta pelo empregador.

87.FCC/TRT3 – Analista Judiciário – Avaliador Federal - 2015

Rafael, empregado exercente de cargo de confiança da empresa Estrela do Sul Ltda., com sede no Paraná, foi transferido para a filial da empresa em Minas Gerais. Quanto à referida transferência,

- (A) a mesma só será válida caso tenha decorrido de real necessidade de serviço, não sendo necessária a anuência do empregado se tal condição tenha se verificado.
- (B) a mesma só será válida caso tenha decorrido de real necessidade de serviço e caso tenha havido anuência expressa do empregado.
- (C) a mesma será válida independentemente da existência de real necessidade de serviço e de anuência do empregado, tendo em vista o mesmo ocupar cargo de confiança.
- (D) a mesma será válida independentemente de existir necessidade de serviço, mas sempre dependerá da anuência do empregado.
- (E) em virtude de o empregado exercer cargo de confiança, a mesma será válida, desde que seja provisória.

88.FCC/TRT4 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2015

Trata-se de hipótese de suspensão do contrato de trabalho:

- (A) aposentadoria por invalidez durante o prazo fixado na legislação própria para efetivação do benefício.
- (B) afastamento por até duas semanas em decorrência de aborto espontâneo.
- (C) descanso semanal remunerado.



(D) intervalo intrajornada remunerado.

(E) afastamento pelo tempo que se fizer necessário quando tiver que comparecer em juízo.

89.FCC/TRT4 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2015

O jus variandi é um conceito doutrinário embasado na faculdade-poder conferida ao empregador de dirigir a prestação de serviços, como reflexo do "dirigismo contratual", nos termos previstos no artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho.

Assim, conforme a doutrina, a legislação e a jurisprudência sumulada do TST, o jus variandi será exercido de forma lícita em caso de

(A) alteração do horário de trabalho noturno para diurno, ocasionando ao empregado apenas o prejuízo material da supressão do pagamento de adicional noturno.

(B) redução salarial por motivo de crise econômica da empresa para evitar demissão, independente de acordo ou convenção coletiva de trabalho.

(C) transferência do empregado, por ato unilateral do empregador, para local mais distante de sua residência, sem o suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte.

(D) supressão da jornada extraordinária prestada com habitualidade durante dois anos sem assegurar ao empregado o direito à indenização em razão das horas suprimidas.

(E) transferência do empregado contratado com cláusula explícita de transferência, sem a sua anuência, para localidade diversa da que resultar do contrato, implicando em mudança de domicílio, independente da comprovação de real necessidade do serviço.



GABARITO

	30. A	60. B
1. B	31. E	61. C
2. D	32. D	62. B
3. E	33. B	63. C
4. D	34. B	64. B
5. C	35. C	65. C
6. D	36. B	66. D
7. B	37. E	67. C
8. C	38. C	68. E
9. A	39. C	69. D
10. C	40. D	70. D
11. B	41. B	71. A
12. D	42. C	72. B
13. C	43. E	73. D
14. D	44. A	74. D
15. C	45. C	75. B
16. D	46. E	76. A
17. C	47. D	77. E
18. E	48. C	78. D
19. A	49. C	79. A
20. B	50. E	80. D
21. D	51. E	81. C
22. A	52. D	82. D
23. A	53. A	83. A
24. D	54. D	84. E
25. C	55. E	85. A
26. C	56. D	86. D
27. E	57. A	87. A
28. C	58. D	88. A
29. E	59. A	89. A

